LIVRO TERCEIRO
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Descrição	Artigos
LIVRO TERCEIRO - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	
TÍTULO I - DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	-
CAPÍTULO I - NORMAS GERAIS	-
Seção I - Da Responsabilidade no Regime de Substituição Tributária	431 a 434
Seção II - Da Base de Cálculo, da Apuração e do Recolhimento do Imposto	435 a 437
Seção III - Do Ressarcimento	438
Seção IV - Da Devolução e do Desfazimento da Operação	439 a 441
Seção V - Das Obrigações Acessórias	442 a 448
Seção VI - Das Disposições Finais.	449 a 456
CAPÍTULO II - DOS REGIMES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	-
Seção I - Das Operações com Abacaxi, Alho, Alpiste, Ameixa, Amendoim, Batata-inglesa, Caqui, Castanha-do-pará, Cebola, Kiwi, Laranja, Maçã, Maracujá, Morango, Noz, Painço, Pera, Pêssego, Pimenta-do-reino, Tangerina, Uva e Qualquer Espécie de Amêndoa	457 a 459
Seção II - Das Operações com Açúcar	460 a 463
Seção III - Das Operações com Álcool Hidratado e Anidro	-
Subseção I - Das Operações com Álcool Hidratado	464 a 468-B
Subseção II - Das Operações com Álcool Anidro	469
Seção IV - Das Operações com Aditivos e Lubrificantes	470 a 472
Seção V - Das Operações com Cerveja, Chope, Xarope, Refrigerante e Água Mineral	473 a 476-B
Seção VI - Das Operações com Cigarro, Fumo Desfiado ou Picado e papel para Cigarro	477 a 479
Seção VII - Das Operações com Cimento	480 a 483
Seção VIII - Das Operações com Combustíveis Derivados ou não de Petróleo	-
Subseção I - Das operações com combustíveis derivados ou não de petróleo realizadas pela Refinaria ou suas bases, pela Central Petroquímica - CPQ, pelo Formulador de Combustível, pela Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN, e pelos Estabelecimentos Produtores e Industriais a eles equiparados.	484 a 485
Subseção I-A - Das Operações com Biometano Realizadas por Empresas Produtoras	485-A a 485-D
Subseção I-B - Das Operações com Nafta não Petroquímica	485-E a 485-J
Subseção II - Das Operações Realizadas por Distribuidora de Combustíveis	486
Subseção III - Das Operações Realizadas por Transportador Revendedor Retalhista - TRR	487
Subseção IV - Dos Procedimentos da Refinaria de Petróleo ou Suas Bases	488
Seção IX - Revogado	489 a 490-D
Seção X - Das Operações por Estabelecimentos Gráficos e Editoriais	491 a 494
Seção XI - Das Operações com Farinha de Trigo	495 a 502
Subseção I - Das Operações de Importação de Macarrão, Biscoito e Bolacha	503 a 505
Subseção II - Das Operações Realizadas por Panificadores	506 a 510-A
Seção XII - Das Operações com Fio de Algodão	511 a 514
Seção XIII - Das Operações com Gado e Produtos dele Derivado	515 a 522
Subseção Única - Das Operações com Suíno	523 a 526
Seção XIV - Das Operações com Navalha, Aparelho e Lâmina de Barbear e Isqueiro de Bolso, a Gás, não Recarregável	527 a 529
Seção XV - Das Operações com Lâmpada Elétrica, Reator e Starter	530 a 531-A
Seção XVI - Das Operações com Leite em Pó, Leite Condensado, Creme de Leite e Café Solúvel	532 a 533
Seção XVII - Das Operações Realizadas por Livrarias e Papelarias	534 a 536
Seção XVIII - Das Operações com Madeira	537 a 538-A
Seção XIX - Das Operações com Pneumáticos, Câmara de Ar e Protetores	539 a 542
Seção XX - Das Operações Realizadas por Postos Revendedores	543 a 545
Seção XXI - Das Operações com Produtos Farmacêuticos	546 a 548-H
Seção XXII - Das Operações Destinadas a Revendedores não Inscritos	549 a 552
Seção XXIII - Das Operações com Sorvete e Picolé	553 a 555
Seção XXIV - Das Operações Realizadas por Supermercados e Similares	556 a 558
Seção XXV - Das Operações com Tintas, Vernizes, Produtos de Amianto e Outras Mercadorias	559 a 560-C
Seção XXVI - Das Operações com Veículo Novo	561 a 563-C
Seção XXVII - Das Operações Realizadas Pelos Estabelecimentos do Ramo de Vidros Planos	564 a 566
Seção XXVIII - Das operações com pilhas e baterias elétricas	566-A a 566-C
TÍTULO II - DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO	-
CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS	567 a 569
CAPÍTULO II - DAS CONCESSÕES ESPECIAIS	-
Seção I - Das Operações com Algodão em Caroço	570 a 574
Seção II - Das Operações com Armazém Geral	575 a 588
Seção III - Das Operações com Bens do Ativo Permanente e de Consumo	589 a 594-A

Seção IV - Das Operações com Borra, Cera Bruta e Pó de Carnaúba, Couro e Pele	595 a 603
Seção V - Das Operações com Brindes	604
Seção VI - Das Operações com Cana-de-açúcar para Industrialização	605
Seção VII - Das Operações com Castanha-de-caju, Pedúnculo e Líquido de Castanha-de-caju (LCC)	606 a 615
Seção VIII - Das Operações com Chapéu de Palha	616 a 618
Seção IX - Das Operações com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB/PGPM)	619
Seção X - Das Operações com Depósito Fechado	620 a 623
Seção XI - Das Operações com Extintores Contra Incêndio	624 a 625
Seção XII - Das Operações com Lagosta, Camarão e Pescado	626 a 632
Seção XIII - Das operações com leite	633 a 637
Seção XIV - Das Operações com Pedras para Britagem	638 a 640
Seção XV - Das Operações com Produtos de Informática	641 a 642
Seção XVI - Das Operações com Sucata	643 a 650
Seção XVII - Das Operações com Veículos Usados	651 a 660
Seção XVIII - Das Operações de Arrendamento Mercantil (leasing)	661 a 662
Seção XIX - Das Operações de Aquisição de Mercadoria ou Bem por Órgão da Administração Pública	663 a 667
Seção XX - Das Operações de Circulação de Bens por Instituições Financeiras	668 a 671
Seção XXI - Das Operações de Devolução de Mercadoria	-
Subseção I - Operações de Devolução de Mercadoria, Realizadas entre Contribuintes	672
Subseção II - Operações de Devolução de Mercadoria, Realizadas por Pessoa Física ou Jurídica não Obrigada à Emissão de Documento Fiscal	673 a 674
Subseção III - Operações com Partes e Peças Substituídas em Virtude de Garantia	675 a 675-F
Seção XXII - Das Operações de Importação	676 a 681
Seção XXIII - Das Operações com Mercadoria em Demonstração e Consignação	-
Subseção I - Das operações em Demonstração	682 a 683
Subseção II - Das Operações em Consignação	684 a 686
Seção XXIV - Das Operações de Remessa de Mercadoria ou Bem para Conserto, Reparo, Beneficiamento ou Industrialização	687 a 697
Seção XXV - Das Operações de Remessa de Produtos Industrializados para a Zona Franca de Manaus	698 a 701
Seção XXVI - Das Operações de Remessa para Industrialização	702 a 704
Seção XXVII - Das Operações de Vendas à Ordem ou para Entrega Futura	705 a 707
Seção XXVIII - Das Operações de Vendas Fora do Estabelecimento	708 a 712
Seção XXIX - Das Operações entre Cooperativas e Seus Associados	713 a 720
Seção XXX - Das Operações Realizadas por Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica	721 a 724
Seção XXXI - Das Operações Realizadas por Estabelecimento de Construção Civil e Assemelhados	725 a 731
Seção XXXI-A - Dos Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	-
Subseção I - Da Disposição Preliminar	731-A
Subseção II - Da Inscrição no Cadastro Geral da Fazenda	731-B
Subseção III - Das Obrigações Relativas ao Simples Nacional	731-C a 731-E1
Subseção IV - Dos Créditos	731-F a 731-H
Subseção V - Da Exclusão do Simples Nacional	731-I a 731-M
Subseção VI - Do Microempreendedor Individual	731-N a 731-R
Seção XXXII - Das Operações Realizadas por Microempresa e Empresa de Pequeno Porte	732 a 762
Seção XXXIII - Das Operações Realizadas por Restaurante, Bar, Lanchonete, Hotel e Assemelhados	763 a 766-A
Seção XXXIII-A - Das operações realizadas por prestadores de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros	766-B
Seção XXXIV - Das Operações Sujeitas ao Pagamento Antecipado	767 a 771
Seção XXXV - Das Operações de Armazenamento de Mercadoria ou Bem em Depósito de Terceiro	772 a 773
Seção XXXVI - Das Prestações de Serviço de Transporte Aéreo	774 a 788
Seção XXXVII - Das Prestações de Serviço de Transporte de Valor	789 a 791
Seção XXXVIII - Das Prestações de Serviço de Transporte Ferroviário	792 a 799
Seção XXXIX - Das Prestações de Serviço Público de Telecomunicação	800 a 804
Seção XL - Do Regime Especial de Recolhimento	805 a 811

TÍTULO I
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
NORMAS GERAIS

Seção I
Da Responsabilidade no Regime de Substituição Tributária

Art. 431. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, na condição de contribuinte substituto, poderá ser atribuída, em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre as alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final localizado neste Estado, que seja contribuinte do ICMS.

§ 1° Nas operações e prestações interestaduais com as mercadorias a que se referem os correspondentes convênios ou protocolos, fica atribuída ao remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na qualidade de contribuinte substituto, mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriormente, ressalvado o disposto no § 4°. Alterado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026 Redação Anterior

§ 2° O contribuinte substituto sub-roga-se em todas as obrigações do contribuinte substituído, relativamente às operações internas, ressalvadas as de caráter acessório, previstas na legislação.

§ 3° Além de outras hipóteses previstas na legislação, a substituição tributária não exclui a responsabilidade do contribuinte substituído, quando o documento fiscal próprio não indicar o valor do ICMS objeto da substituição, ou quando o imposto não houver sido retido.

§ 4° Não será aplicado o regime de substituição decorrente de convênio ou protocolo em operações interestaduais de que decorra a entrada neste Estado de mercadorias provenientes de contribuintes estabelecidos em outras unidades da Federação nos casos em que se tratar de operação entre estabelecimentos de empresas interdependentes ou que forem partes relacionadas, exceto quando o destinatário cearense for contribuinte varejista. Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

§ 5° O disposto no § 4° somente se aplica: Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

I - às operações com mercadorias especificadas em ato normativo do Secretário da Fazenda; e Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

II - caso a mercadoria adquirida em operação interestadual esteja sujeita a sistemática de substituição tributária a qual preveja regras de retenção e recolhimento do imposto por ocasião das saídas internas, hipótese em que, salvo disposição em contrário, o imposto será devido pelo adquirente cearense, na condição de contribuinte substituto, por ocasião da saída subsequente que praticar com a mesma mercadoria. Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

§ 6° Para fins do disposto no § 4°, consideram-se: Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

I - estabelecimentos de empresas interdependentes quando: Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

a) uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra; Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

b) uma delas tiver participação na outra de 15% (quinze por cento) ou mais do capital social, por si, seus sócios ou acionistas, bem assim por intermédio de parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa física; Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

c) uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação; Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

d) uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento), no caso de distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de 50% (cinquenta por cento), nos demais casos, do seu volume de vendas; Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

e) uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de um ou de mais de um dos produtos da outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do produto; Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

f) uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, produto que tenha fabricado ou importado; Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

II - partes relacionadas, aquelas tais como definidas no § 2° do art. 5° da Lei Complementar nacional n° 214, de 16 de janeiro de 2025, observado o disposto nos §§ 3° a 6° do mesmo artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 37.460/2026 (DOE de 03.07.2026), efeitos a partir de 03.07.2026

Art. 432. A responsabilidade de que trata o artigo anterior poderá ser atribuída:

I - ao industrial, comerciante ou a outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores;

II - ao produtor, extrator, gerador, inclusive de energia, ao industrial, importador, distribuidor ou comerciante, pelo pagamento do imposto devido nas operações posteriores;

III - ao contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

IV - nas prestações de serviço de transporte de carga efetuado por autônomo ou por transportadora de outra unidade federada, não inscrita neste Estado ao:

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 54/2021 estabelece os valores de referência da base de cálculo do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas realizadas por transportador autônomo ou por empresa transportadora de outra unidade da Federação não inscrita no Cadastro Geral da Fazenda do Estado do Ceará (CGF).

a) remetente da mercadoria, quando contribuinte do ICMS e contratante do serviço, exceto se produtor rural, microempresa ou empresa de pequeno porte;

Nota ECONET: o contribuinte que tiver celebrado Regime Especial de Tributação, concedido nos termos desta alínea, deve observar os percentuais de carga tributária líquida atualizados por meio de instrução normativa publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em decorrência de mudança da alíquota interna.

b) depositário, a qualquer título, quando contratante do serviço, na saída de mercadoria ou bem;

c) destinatário da mercadoria, quando contribuinte do ICMS e contratante do serviço, na prestação interna, exceto produtor rural, microempresa e empresa de pequeno porte;

d) estabelecimento transportador, quando este efetuar a subcontratação, exceto no transporte intermodal;

V - ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações subseqüentes;

VI - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do ICMS, desde a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final realizada neste Estado, ao qual se assegurará o seu recolhimento.

§ 1° Será devido a este Estado e recolhido pelo remetente o ICMS incidente sobre as operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos V e VI, quando o destinatário for consumidor final aqui domiciliado ou estabelecido.

§ 2° Nas hipóteses das alíneas a, b e c do inciso IV, o transportador autônomo e a empresa transportadora de outra unidade federada, ficam dispensados da emissão do conhecimento de transporte, desde que na nota fiscal que acobertar o transporte da mercadoria sejam indicados os seguintes dados relativos à prestação do serviço:

I - valor do frete;

II - base de cálculo do imposto;

III - alíquota aplicável;

IV - valor do imposto;

V - indicação "Frete pago por substituição tributária", indicando o dispositivo respectivo.

Art. 433. Para efeito de exigência do ICMS por substituição tributária, inclui-se também como fato gerador a entrada de mercadoria no estabelecimento do destinatário ou em outro por ele indicado.

Art. 434. A substituição tributária, salvo disposição em contrário, não se aplica:

I - às operações que destinem mercadoria a contribuinte substituto da mesma mercadoria;

II - às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída subsequente da mercadoria com destino a empresa diversa;

III - às operações que destinem mercadoria para ser empregada como matéria-prima ou insumo no processo de industrialização, exceto quando se tratar de: Alterado pelo Decreto n° 33.738/2020 (DOE de 18.09.2020), efeitos a partir de 18.09.2020
Redação Anterior

a) açúcar; Acrescentado pelo Decreto n° 33.738/2020 (DOE de 18.09.2020), efeitos a partir de 18.09.2020

b) madeira; Acrescentado pelo Decreto n° 33.738/2020 (DOE de 18.09.2020), efeitos a partir de 18.09.2020

c) álcool para fins não combustíveis; Acrescentado pelo Decreto n° 33.738/2020 (DOE de 18.09.2020), efeitos a partir de 18.09.2020

d) mercadoria destinada à indústria gráfica; Acrescentado pelo Decreto n° 33.738/2020 (DOE de 18.09.2020), efeitos a partir de 18.09.2020

IV - às operações de remessa em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente;

V - às operações que destinem mercadoria a consumidor final não contribuintes do ICMS.

VI - a exceção prevista no inciso III, não se aplica às operações destinadas aos estabelecimentos industriais cujo produto elaborado tenha recebido tributação anterior com encerramento de fase. Acrescentado pelo Decreto n° 28.329/2006 (DOE de 28.07.2006), efeitos a partir de 28.07.2006

Seção II
Da Base de Cálculo, da Apuração e do Recolhimento do Imposto

Art. 435. A base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária será:

I - em relação às operações ou prestações anteriores ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das seguintes parcelas:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo contribuinte substituto ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores do IPI, de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes, fixada em ato do chefe do Poder Executivo;

III - Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.12.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

IV - em relação às operações para ativo permanente ou consumo de contribuinte, o valor da operação e da prestação utilizado para cobrança do imposto na origem, e na sua ausência, tomar-se-á como parâmetro o valor constante dos respectivos documentos fiscais.

§ 1° Na substituição por entradas a base de cálculo será o valor da operação, acrescido dos valores a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso II.

§ 2° Na impossibilidade da inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido da margem de agregação referida na alínea "c" do inciso II, aplicada sobre o valor total do serviço constante do conhecimento de transporte.

§ 3° Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final, único ou máximo, a consumidor ou tomador, seja fixado por órgão público, a base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária, será o preço por ele estabelecido.

§ 4° Existindo preço final a consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, este poderá ser tomado como base de cálculo.

§ 5° A margem de agregação a que se refere a alínea "c" do inciso II será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.

§ 6° Os critérios adotados para a fixação da margem de agregação de que trata o parágrafo anterior, serão, entre outros previstos na legislação:

a) preço a vista;

b) especificação das características do produto, tais como marca, modelo, tipo, espécie, unidade de medida, rotatividade de estoque;

c) levantamento de preços praticados no comércio varejista, exceto aqueles relativos a promoções ou submetidos a qualquer tipo de comercialização privilegiada;

d) período não superior a 30 (trinta) dias em relação aos preços referenciais, de entradas e saídas utilizados.

§ 7° O ICMS a ser retido será apurado da seguinte forma:

I - sobre a base de cálculo definida para cada regime específico, aplicar-se-á a alíquota vigente para as operações ou prestações internas;

II - o valor do ICMS retido será a diferença entre o imposto calculado na forma do inciso anterior e o valor do ICMS devido pela operação ou prestação própria do contribuinte substituto, quando for o caso.

III - na hipótese do § 3° do artigo 437, o valor do ICMS a recolher será a diferença entre o imposto calculado na forma do inciso I e o somatório dos impostos destacados na nota fiscal de aquisição e no documento fiscal relativo ao serviço de transporte, quando este for de responsabilidade do adquirente.

§ 8° Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subseqüentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, è mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 6° deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 26.878/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003

Art. 436. O imposto retido pelo contribuinte substituto na forma do § 7° do artigo anterior deverá ser recolhido na forma a seguir:

I - nas operações internas através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) em agência de banco autorizado neste Estado;

II - nas operações interestaduais por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNR), em agência de banco oficial da unidade federada destinatária, ou na sua falta, em agência de qualquer banco oficial signatário do Convênio patrocinado pela Associação Brasileira dos Bancos Comerciais Estaduais (ASBACE), localizada na praça do estabelecimento remetente, em conta especial, a crédito do Governo em cujo território se encontre estabelecido o adquirente das mercadorias, ou, ainda, na falta deste, em agência de banco credenciado pela unidade federada interessada.

§ 1° Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o ICMS incidente nas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, quando:

I - da entrada da mercadoria ou do recebimento do serviço;

II - da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada;

III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do ICMS.

§ 2° Na hipótese do inciso II caput, os bancos deverão repassar os valores arrecadados, na forma estabelecida em Convênio específico, desde que os recursos estejam disponíveis ao Estado beneficiário até o terceiro dia útil após o efetivo recolhimento.

Art. 436-A. O contribuinte enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (EPP), optante pelo Simples Nacional, deve reter e recolher o ICMS devido por substituição tributária, que corresponderá à diferença entre: Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 28.04.2011

I - o valor resultante da aplicação da alíquota interna sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou sugerido pelo fabricante, ou sobre o preço a consumidor usualmente praticado;

II - o valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação ou prestação de que decorreu a entrada da mercadoria.

§ 1° Na hipótese de inexistência dos preços mencionados no inciso I do Art. 601, o valor do ICMS devido por substituição tributária será calculado de acordo com a seguinte fórmula: Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 28.04.2011

Imposto devido = [base de cálculo x (1 + MVA) x alíquota interna] - dedução, onde:

I - "base de cálculo", é o valor da operação própria realizada pela ME ou EPP substituta tributária;

II - "MVA", é a margem de valor agregado divulgada pelo ente a que se refere a alínea "c" do inciso II do caput do Art. 601;

III - "alíquota interna", é a alíquota da respectiva operação ou prestação;

IV - "dedução", é o valor mencionado no inciso II do caput deste artigo.

§ 2° O ICMS próprio da operação ou prestação realizada pelo contribuinte optante deve ser recolhido mediante o regime do Simples Nacional de que trata o Art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

§ 3° Na operação interestadual com mercadorias sujeitas à substituição tributária não decorrente de convênio ou protocolo, quando provenientes de contribuinte ME ou EPP optante pelo Simples Nacional ou enquadrado como MEI, o contribuinte destinatário, localizado neste Estado, optante pelo Simples Nacional, terá direito ao crédito correspondente à alíquota interestadual para abater do valor do imposto devido por substituição tributária em razão da operação, ficando vedado o ressarcimento de que trata o art. 438. Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

§ 4° O disposto no § 3° deste artigo não se aplica ao regime de substituição tributária relativo ás operações realizadas por contribuintes atacadistas e varejistas, previsto na Lei n° 14.237, de 10 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto n° 29.560, de 27 de novembro de 2008.

Art. 437. Nas operações interestaduais de entrada realizadas por estabelecimentos não inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF), o ICMS devido por substituição tributária, que seja objeto de convênio ou protocolo celebrado no âmbito do CONFAZ, deverá ser recolhido pelo destinatário na primeira repartição fiscal de entrada neste Estado, caso não tenha sido feita sua retenção pelo estabelecimento remetente. Alterado pelo Decreto n° 32.845/2018 (DOE de 31.10.2018), efeitos a partir de 31.10.2018 Redação Anterior

Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese do caput deste artigo, mediante requerimento do contribuinte ou responsável, a Secretaria da Fazenda poderá autorizar o recolhimento do ICMS na rede bancária, através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), até o 20° (vigésimo) dia após o mês em que ocorrer a entrada neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 31.638/2014 (DOE de 16.12.2014) , efeitos a partir de 01.06.2014

Art. 437-A. O prazo para recolhimento do ICMS devido pelo sujeito passivo por substituição tributária estabelecido em outro Estado e inscrito no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) será até o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da saída do bem ou mercadoria com destino ao Estado do Ceará. Acrescentado pelo Decreto n° 32.904/2018 (DOE de 21.12.2018), efeitos a partir de 21.12.2018

Parágrafo único. Excepcionalmente, nas operações interestaduais com energia elétrica realizadas no ambiente de contratação livre e destinadas a consumidores sediados neste Estado, o ICMS devido por substituição poderá ser recolhido até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao do consumo. Alterado pelo Decreto n° 33.058/2019 (DOE de 10.05.2019), efeitos a partir de 10.05.2019 Redação Anterior

Seção III
Do Ressarcimento

Art. 438. É assegurado ao contribuinte substituído o direito ao ressarcimento do valor do ICMS pago em razão de substituição tributária nas seguintes hipóteses: Alterado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021 Redação Anterior

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 104/2023 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para ressarcimento do ICMS substituição tributária.

I - quando o fato gerador presumido não se realizar; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

II - valor pago a mais, decorrente da utilização, no cálculo do imposto relativo à substituição tributária progressiva, de base de cálculo presumida superior à base de cálculo do real valor de venda do produto ao consumidor final; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

III - quando a mercadoria objeto de operação anterior, tributada por regime de substituição tributária, houver sido destinada a outra unidade da Federação. Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

§ 1° Entende-se por fato gerador que não se realizar a inocorrência, por qualquer motivo, de operação subsequente à entrada da mercadoria, cujo imposto tenha sido retido por substituição tributária.

§ 2° Ocorrendo operação interestadual com mercadoria cujo imposto já tenha sido pago conforme o caput, quando o valor do ICMS de obrigação direta da operação for inferior ao somatório das parcelas do ICMS normal e do retido na aquisição mais recente, o contribuinte que efetuar a operação interestadual poderá efetuar o ressarcimento da diferença.

§ 2°-A. Sem prejuízo do disposto em ato normativo do Secretário da Fazenda, para fins de concessão do ressarcimento de que trata o inciso II do caput deste artigo, observar-se-á o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

I - o contribuinte deverá requerer ao Secretário da Fazenda o valor objeto do ressarcimento após encerrado o mês de apuração em que ocorreu a operação, instruindo o pedido com demonstrativo no qual conste: Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

a) a vinculação do documento fiscal referente à mercadoria tributada por substituição tributária com o documento fiscal relativo à sua venda ao consumidor final, quando for o caso, observados, para fins de especificação da vinculação desses documentos fiscais, os parâmetros estabelecidos no inciso III deste parágrafo; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

b) o valor da base de cálculo: Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

1. presumida, utilizada no cálculo do imposto devido por substituição tributária; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

2. da operação relativa à venda da mercadoria ao consumidor final; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

c) o valor do imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

1. recolhido por substituição tributária, com a comprovação do efetivo recolhimento; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

2. que teria sido recolhido indevidamente, com discriminação do cálculo; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

II - caberá ao Fisco constituir, relativamente às operações praticadas no exercício financeiro a que se refere o pedido e no exercício financeiro imediatamente anterior, créditos tributários de ICMS complementar quando ficar constatada a utilização, no cálculo do imposto devido por substituição tributária progressiva, de base de cálculo presumida inferior à base de cálculo do real valor de venda do produto ao consumidor final, devendo inclusive ser realizada a compensação de ofício do crédito tributário complementar com valores a serem restituídos ao contribuinte; Alterado pelo Decreto n° 36.123/2024 (DOE de 17.07.2024), efeitos a partir de 17.07.2024 Redação Anterior

III - para fins de apuração do valor a ser ressarcido e de aplicação do disposto no inciso II deste parágrafo: Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

a) tomar-se-á por base o valor do ICMS pago por substituição tributária relativamente à aquisição mais recente da mesma mercadoria, salvo quando: Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

1. a mercadoria for identificável por código, número de série, chassi ou outro mecanismo que torne possível a sua inequívoca individualização, desde que os referidos dados constem nos documentos fiscais relativos à aquisição e à venda da mercadoria, hipótese em que será considerado o valor do ICMS pago por substituição tributária relativamente à operação com a respectiva mercadoria de preço fixo; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

2. o cálculo do imposto devido por substituição tributária for realizado com a observância de Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), situação em que se tomará por base o valor do ICMS pago por substituição tributária calculado mediante aplicação do PMPF vigente na data em que ocorreu a operação; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

3. o valor relativo à venda da mercadoria ao consumidor final for menor do que aquele previsto como valor de referência na legislação tributária para a mesma mercadoria, devendo ser considerado este último na hipótese deste inciso; Acrescentado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021

b) a compensação de ofício do crédito tributário complementar poderá ser realizada com valores a serem restituídos ao contribuinte referentes a quaisquer períodos, inclusive quando abrangidos por exercícios diversos; Alterado pelo Decreto n° 34.490/2021 (DOE de 28.12.2021), efeitos a partir de 28.12.2021 Redação Anterior

IV - não se aplica ao contribuinte detentor de Regime Especial de Tributação (RET) celebrado com base no art. 4° da Lei n° 14.237, de 10 de novembro de 2008, bem como aos seus respectivos estabelecimentos varejistas, exceto no que se refere às operações sujeitas à substituição tributária diversa daquela na qual estejam amparadas as regras de tributação do respectivo RET. Alterado pelo Decreto n° 34.490/2021 (DOE de 28.12.2021), efeitos a partir de 28.12.2021 Redação Anterior

§ 3° Para o exercício do direito referido nos incisos I e III do caput deste artigo, o contribuinte deverá adotar um dos seguintes procedimentos: Alterado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021 Redação Anterior

I - emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em entrada, constando o valor correspondente ao ressarcimento a ser aproveitado como crédito fiscal; Alterado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021 Redação Anterior

II - emitir NF-e pelo valor a ser ressarcido, tendo como destinatário o contribuinte substituto que promoveu a retenção do ICMS da mesma mercadoria em favor deste Estado; Alterado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021 Redação Anterior

III - requerer ao Secretário da Fazenda o valor objeto do ressarcimento, instruindo o pedido com NF-e emitida tendo como destinatária a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, bem como outros documentos comprobatórios do direito pleiteado. Alterado pelo Decreto n° 34.296/2021 (DOE de 11.10.2021), efeitos a partir de 11.10.2021 Redação Anterior

§ 4° O valor do ICMS a ser ressarcido não poderá ser superior ao valor retido quando da entrada do produto no estabelecimento destinatário.

§ 5° A nota fiscal referida nos incisos I e II do § 3° , deverá ser visada pelo Supervisor de Célula do Núcleo de Execução do Comércio Exterior e Substituição Tributária (NESUT), se o emitente for domiciliado na capital, ou pelo Diretor de Núcleo de Execução da Administração Tributária, nos demais municípios, devendo ser retida cópia da mencionada nota fiscal e remetida ao NESUT.

§ 6° Na hipótese do inciso II do § 3° , o estabelecimento que efetuou a primeira retenção, de posse da nota fiscal em ressarcimento, poderá deduzir, do próximo recolhimento ao Estado do Ceará, a importância correspondente ao imposto ressarcido.

§ 7° Nas operações beneficiadas pelo Programa de Incentivos às Centrais de Distribuição de Mercadorias - PCDM de que trata o Capítulo VIII do Decreto n° 29.183 de 08 de fevereiro de 2008, considera-se como valor do ICMS de obrigação direta de que trata o §2°, o valor do imposto destacado quando da saída interestadual, observada a aplicação do percentual de redução constante no Termo de Acordo firmado com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN. Acrescentado pelo Decreto n° 32.105/2016 (DOE de 15.12.2016), efeitos a partir de 15.12.2016

§ 8° O disposto no §7°: Acrescentado pelo Decreto n° 32.105/2016 (DOE de 15.12.2016), efeitos a partir de 15.12.2016

I - aplica-se somente aos Termos de Acordos celebrados até a data da publicação deste Decreto, mantendo-se essa regra durante todo o período da sua vigência; Acrescentado pelo Decreto n° 32.105/2016 (DOE de 15.12.2016), efeitos a partir de 15.12.2016

II - não autoriza a complementação ou a compensação de ressarcimentos efetuados de forma diversa. Acrescentado pelo Decreto n° 32.105/2016 (DOE de 15.12.2016), efeitos a partir de 15.12.2016

§ 9° O Secretário da Fazenda poderá delegar, por meio de ato normativo, a competência de análise dos processos referentes ao disposto neste artigo para outras autoridades da Administração Tributária, inclusive orientadores ou supervisores de unidades integrantes da estrutura da SEFAZ. Acrescentado pelo Decreto n° 34.274 (DOE de 28.09.2021), efeitos a partir de 28.09.2021

§ 10. A conclusão da análise dos processos de que trata o § 9° será precedida da emissão de Informação Fiscal quanto ao mérito, que será elaborada preferencialmente pelo agente do Fisco responsável pelo monitoramento do contribuinte ou que esteja realizando ação fiscal no âmbito da empresa. Acrescentado pelo Decreto n° 34.274 (DOE de 28.09.2021), efeitos a partir de 28.09.2021

§ 11. O montante do imposto de que trata o inciso II será obtido por meio do confronto entre o somatório dos valores a restituir e a complementar apurados no exercício financeiro a que se refere o pedido e no exercício financeiro imediatamente anterior, devendo ser considerados no cálculo apenas os produtos sujeitos à substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 36.123/2024 (DOE de 17.07.2024), efeitos a partir de 17.07.2024

§ 12. Após o levantamento de valores na forma do § 11 deste artigo, subsistindo montante a ser pago pelo contribuinte, este deverá recolher o imposto até o 9° (nono) dia do mês subsequente. Acrescentado pelo Decreto n° 36.123/2024 (DOE de 17.07.2024), efeitos a partir de 17.07.2024

§ 13. O órgão responsável pelo monitoramento do contribuinte controlará o ressarcimento concedido quando da análise dos processos. Acrescentado pelo Decreto n° 36.123/2024 (DOE de 17.07.2024), efeitos a partir de 17.07.2024

§ 14. Relativamente ao pedido de ressarcimento de que trata o inciso II do caput deste artigo, fica vedada a apresentação de novo pedido de ressarcimento referente ao período já analisado pela Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 36.123/2024 (DOE de 17.07.2024), efeitos a partir de 17.07.2024

Seção IV
Da Devolução e do Desfazimento da Operação

Art. 439. O contribuinte substituído que devolver mercadoria cujo imposto tenha sido retido deverá emitir Nota Fiscal modelo 1 ou 1A, destacando o imposto de obrigação direta do remetente originário, somente para efeito de crédito deste.

§ 1° Na nota fiscal a que se refere o caput, deverá ser indicado o valor do ICMS retido, proporcional à devolução, que será deduzido pelo contribuinte substituto, em repasse futuro. Renumerado pelo Decreto n° 26.094/2000 (DOE de 27.12.2000), efeitos a partir de 27.12.2000 Redação Anterior

§ 2° Para que seja conferido o direito à dedução do imposto de que trata o parágrafo anterior, a nota fiscal de devolução, modelo 1 ou 1-A, deverá ser selada por ocasião da passagem das mercadorias no Posto Fiscal de fronteira deste Estado ou órgão que o substitua. Acrescentado pelo Decreto n° 26.094/2000 (DOE de 27.12.2000), efeitos a partir de 27.12.2000

Art. 440. Na hipótese do artigo anterior, o contribuinte substituto deverá:

I - lançar a nota fiscal referente à devolução no livro Registro de Entradas, creditando-se do imposto nela destacado;

II - lançar na mesma linha na coluna "Observações" o valor do imposto retido, proporcionalmente, àquela operação de remessa;

III - apurar no final do mês o total do valor do imposto a que se refere o inciso anterior, para deduzi-lo do total dos valores do imposto retido, devido a este Estado, constante da coluna "Observações" do livro Registro de Saídas de Mercadorias.

Art. 441. Ocorrendo o desfazimento do negócio antes da entrega dos produtos e caso o imposto retido já haja sido recolhido, o estabelecimento que efetuou a primeira retenção poderá deduzir, do próximo recolhimento que efetuar a este Estado, a parcela do imposto originariamente recolhida, desde que disponha de documentos comprobatórios da situação.

Seção V
Das Obrigações Acessórias

Art. 442. O contribuinte substituto estabelecido em outra unidade da Federação, inscrever-se-á no Cadastro Geral da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (CGF), devendo, para tanto, remeter ao NESUT os seguintes documentos:

I - requerimento solicitando sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda (CGF);

II - cópia autenticada do instrumento constitutivo da empresa, devidamente atualizado e, quando se tratar de sociedade por ações, também da ata da última assembléia de designação ou eleição da diretoria;

III - cópia do documento de inscrição no CGC;

IV - cópia do CIC e RG do representante legal, procuração do responsável, certidão negativa de tributos estaduais e cópia da inscrição estadual de origem;

V - registro ou autorização de funcionamento expedido por órgão competente pela regulação do respectivo setor de atividade econômica; Acrescentado pelo Decreto n° 26.878/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003

VI - declaração de imposto de renda dos sócios nos 3 (três) últimos exercícios; Acrescentado pelo Decreto n° 26.878/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003

VII - outros documentos previstos na legislação da unidade Federada de destino. Acrescentado pelo Decreto n° 26.878/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003

§ 1° O número de inscrição no CGF a que se refere o inciso I deverá ser aposto em todos os documentos destinados a este Estado.

§ 2° Se o contribuinte substituto não providenciar a sua inscrição nos termos deste artigo, em relação a cada operação, deverá efetuar o recolhimento do imposto devido a este Estado, por ocasião da saída da mercadoria de seu estabelecimento por meio de GNR, devendo uma via desta acompanhar o transporte da mercadoria.

§ 3° Constatado o descumprimento, pelo contribuinte substituto, das obrigações tributárias principal ou acessórias, a Secretaria da Fazenda deste Estado poderá suspender a aplicação do respectivo convênio ou protocolo, em relação ao inadimplente, enquanto perdurar a situação, sujeitando-o ao pagamento do imposto por ocasião da passagem da mercadoria no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado, ou através de GNR, no momento da saída da mercadoria do estabelecimento remetente, devendo umavia da citada guia de arrecadação acompanhar a mercadoria até o destino.

Art. 443. A nota fiscal emitida pelo contribuinte substituto conterá, além das indicações exigidas pela legislação, o valor que serviu de base de cálculo para a retenção e o valor do ICMS retido, inclusive na operação de importação.

Art. 444. O contribuinte substituto inscrito, estabelecido em outra unidade da Federação,, que efetuar a retenção do imposto em favor deste Estado, remeterá mensalmente ao NESUT, até 10 (dez) dias após o respectivo recolhimento do imposto retido por substituição, arquivo magnético com registro fiscal das operações interestaduais, inclusive daquelas não alcançadas pelo regime de substituição tributária, efetuadas no mês anterior, em conformidade com a cláusula nona do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995.

§ 1° Na hipótese de não terem sido realizadas, no período, operações sob o regime de substituição tributária, o contribuinte substituto informará, por escrito, no prazo previsto no caput, esta circunstância.

§ 2° O contribuinte substituto não poderá utilizar, no arquivo magnético referido no caput, sistema de codificação diverso da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), exceto para os veículos automotores, em relação aos quais utilizar-se-á o código do produto estabelecido pelo industrial ou importador.

§ 3° Poderão ser objeto de arquivo magnético em separado, as operações em que tenha ocorrido o desfazimento do negócio.

§ 4° O sujeito passivo por substituição que, por 60 (sessenta) dias ou 2 (dois) meses alternados, não remeter o arquivo magnético previsto neste artigo, deixar de informar, por escrito, não ter realizado operações sob o regime de substituição tributária, ou, ainda, deixar de entregar a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária (GIA - ST), poderá ter sua inscrição suspensa ou baixada de ofício até a regularização, aplicando-se o disposto no § 2° do art. 442. Acrescentado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000

Art. 445. O contribuinte substituto responsável pela retenção e recolhimento do imposto lançará no livro Registro de Saídas:

I - o valor referente à sua própria operação e o respectivo débito do imposto, segundo as normas comuns para escrituração dos documentos fiscais;

II - o valor do imposto retido e apurado nos termos do § 7° do artigo 435, no espaço destinado a "Observações", na mesma linha do lançamento do inciso anterior.

§ 1° Para uniformidade do lançamento referido no inciso anterior, deverão ser abertas, no espaço destinado a "Observações", sob o título "Substituição Tributária", duas colunas com os subtítulos "Base de Cálculo" e "Imposto Retido".

§ 2° O valor do imposto retido que resultar da apuração mensal na coluna "Substituição Tributária" será lançado no livro Registro de Apuração do ICMS, no mês da apuração, no espaço "Observações" com a expressão "Imposto Retido" e a identificação do ato normativo instituidor do respectivo regime da substituição tributária.

Art. 446. As notas fiscais correspondentes às entradas e saídas de mercadoria, cujo imposto tenha sido pago por substituição tributária, deverão ser escrituradas nas colunas "Documento Fiscal" e "Outras - de Operações sem Crédito e sem Débito do Imposto" dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, respectivamente.

§ 1° As notas fiscais que acobertarem as saídas internas subsequentes às operações com substituição tributária serão emitidas sem destaque do imposto e deverão conter a expressão "ICMS pago em substituição tributária" e a identificação do ato normativo instituidor do respectivo regime.

§ 2° Ocorrendo as saídas previstas no parágrafo anterior, a nota fiscal que acobertar a operação deverá ser emitida com destaque do ICMS: Alterado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024 Redação Anterior

I - para fins de crédito do destinatário, se for o caso, quando destinar-se: Alterado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024 Redação Anterior

a) a estabelecimento industrial; Acrescentado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024

b) ao ativo permanente de qualquer estabelecimento; Acrescentado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024

c) ao consumo de qualquer estabelecimento, a partir da data prevista em Lei Complementar. Acrescentado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024

II - com a finalidade de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para os Programas de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), conforme o disposto na legislação federal pertinente e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 574706/PR. Alterado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024 Redação Anterior

§ 3° Para fins do disposto no inciso II do § 2°: Acrescentado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024

I - não haverá direito a crédito do ICMS destacado no documento fiscal, ressalvado o disposto no inciso I do § 2°; Acrescentado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024

II - deverá ser consignado no campo “Informações Complementares” do documento fiscal a expressão “ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decisão do STF (RE 574706/PR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO Acrescentado pelo Decreto n° 35.958/2024 (DOE de 17.04.2024), efeitos a partir de 17.04.2024

Art. 447. Na hipótese do disposto no § 1° do artigo 437, ou na operação interna em que não tenha sido feita a substituição tributária, o destinatário deverá escriturar as notas fiscais no livro Registro de Entradas de Mercadorias, da seguinte forma:

I - nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil" e "Outras - de Operações sem Crédito do Imposto";

II - para uniformidade dos lançamentos, deverão ser abertas no espaço destinado a "Observações", sob o título "Substituição Tributária", duas colunas com os subtítulos "Base de Cálculo" e "ICMS Devido".

Parágrafo único. O valor do imposto devido que resultar do somatório mensal da coluna "ICMS Devido", referido no inciso II, será transportado para o espaço "Observações" do livro Registro de Apuração do ICMS, seguido da expressão "ICMS Devido" e a identificação do ato normativo que disciplina o regime.

Art. 448. Ocorrendo operação interestadual com mercadoria cujo imposto já tenha sido pago por substituição tributária, a nota fiscal emitida quando da saída deverá conter o ICMS normal da operação, destacado, calculado pela aplicação da alíquota cabível, sobre o valor real da operação, exclusivamente para efeito de crédito do adquirente e o imposto retido, quando for o caso.

Seção VI
Das Disposições Finais

Art. 449. Constitui crédito tributário da unidade federada de destino, o imposto retido, bem como correção monetária e demais acréscimos legais.

Art. 450. Ressalvados os procedimentos previstos no art. 438 e no parágrafo único deste artigo, em nenhuma outra hipótese será permitida a utilização de crédito fiscal para compensar ou deduzir o imposto retido em favor deste Estado. Alterado pelo Decreto n° 26.738/2002 (DOE de 13.09.2002), efeitos a partir de 13.09.2002 Redação Anterior

Parágrafo único. Revogado pelo Decreto n° 27.318/2003 (DOE de 19.01.2004), efeitos a partir de 19.01.2004 Redação Anterior

Art. 451. Nas saídas subsequentes ao pagamento do ICMS por substituição tributária, não mais será exigido pagamento complementar do imposto, cabendo no entanto nas operações interestaduais, a retenção do ICMS devido pelo adquirente nos termos estabelecidos pelos correspondentes convênios e protocolos.

Art. 452. Quando o regime de substituição tributária aplicar-se ao produto, este prevalecerá sobre qualquer outra sistemática de tributação a que esteja sujeita o destinatário.

Parágrafo único. Não será exigido o pagamento antecipado do ICMS a que se refere o artigo 767 sobre as entradas de mercadorias tributadas na forma deste Capítulo.

Art. 453. Salvo disposição em contrário, o regime de substituição tributária aplica-se também nas operações destinadas à Zona Franca de Manaus e às áreas de livre comércio.

Art. 454. O regime de substituição tributária, quando se manifestar lesivo ao Erário estadual, em relação a determinado contribuinte ou categoria de contribuinte, poderá, mediante ato do Secretário da Fazenda, ser suspenso, enquanto perdurar a situação.

Parágrafo único. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto, a partir das operações ou prestações subsequentes à suspensão, ficará transferida para o adquirente da mercadoria ou para o prestador de serviço, conforme dispuser o referido ato.

Art. 455. Incluem-se nas disposições deste Capítulo a entrada de mercadoria a negociar, neste Estado, oriunda de outra unidade da Federação.

Art. 456. Para efeito de aplicação dos regimes de substituição e antecipação tributária, não serão considerados como industrialização os processos resultantes de:

I - abate de animais e preparação de carnes, desde que não descaracterize o seu estado natural;

II - resfriamento e congelamento;

III - secagem, esterilização e prensagem de produtos extrativos agropecuários;

IV - salga ou secagem de produtos animais;

V - acondicionamento, embalagem e empacotamento.

CAPÍTULO II
DOS REGIMES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Seção I
Das Operações com Hortifrutícolas, Cogumelos, Temperos e Condimentos

Alterado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.01.2015 Redação Anterior

Art. 457. As operações com os produtos hortifrutícolas, cogumelos, temperos e condimentos a seguir elencados, quando procedentes de outras unidades da Federação ou do Exterior, ficando sujeitas ao pagamento do ICMS incidente nas operações subsequentes, por ocasião da passagem no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado: Alterado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015 Redação Anterior

I - abacaxi, alho, alpiste, ameixa, amendoim, amora e amêndoa de qualquer espécie;

II - batata-inglesa, blueberry e boldo:

III - caqui, castanha-do-pará, cebola, chia, cogumelo funghi, shitake e shimeji;

IV - damasco;

V - ervilha:

VI - framboesa;

VII - gergelim, girassol e grão-de-bico;

VIII - kiwi;

IX - laranja, lentilha, lichia e linhaça;

X - maçã,maracujá, milho de pipoca e morango;

XI - nectarina e noz;

XII - painço, pera, pêssego, pimenta-do-reino e pitaya;

XIII - tangerina;

XIV - uva e uvas passas.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica à castanha-de-caju.

Art. 458. A base de cálculo do ICMS será o preço de venda ao consumidor final. Alterado pelo Decreto n° 29.194/2008 (DOE de 25.02.2008), efeitos a partir de 25.02.2008 Redação Anterior

§ 1° O Secretário da Fazenda poderá fixar o valor líquido a recolher, levando em consideração os créditos da aquisição e o correspondente débito pela saída.

Nota ECONET: As Instruções Normativas n° 47/2017 e 08/2019 fixam o valor do ICMS líquido a recolher.

§ 2° Na hipótese do § 1° não caberá qualquer ressarcimento do imposto, mesmo que o produto tenha a sua posterior saída para outra unidade da federação.

Art. 459. Na saída internas dos produtos alho, alpiste, ameixa, amendoin, caqui, kiwi, maçã, morango, painço, pêra, pêssego e pimenta do reino, diretamente de estabelecimento produtor, serão observados os seguintes procedimentos: Alterado pelo Decreto n° 29.194/2008 (DOE de 25.02.2008), efeitos a partir de 25.02.2008 Redação Anterior

I - por estabelecimento dotado de organização administrativa, através da emissão de Nota Fiscal de Produtor, com destaque do ICMS, calculado nos termos do artigo 458;

II - por estabelecimento sem organização administrativa, através da obtenção junto à repartição fiscal de seu domicílio de Nota Fiscal Avulsa, oportunidade em que promoverá o recolhimento do ICMS, adotada a mesma base de cálculo prevista no artigo 458.

Parágrafo único. O estabelecimento que receber mercadoria sem o pagamento do imposto na forma indicada neste artigo, deverá emitir Nota Fiscal em Entrada e, na condição de responsável, promover o recolhimento do imposto devido, até o 5° (quinto) dia após o mês em que ocorrer a entrada da mercadoria. Alterado pelo Decreto n° 29.194/2008 (DOE de 25.02.2008), efeitos a partir de 25.02.2008 Redação Anterior

Seção II
Das Operações com Açúcar

Art. 460. Na operação interna com açúcar, destinada a estabelecimento atacadista ou varejista, fica atribuída ao estabelecimento industrial, representante ou distribuidor autorizado, na qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido nas operações subseqüentes.

Art. 461. Na aquisição de açúcar em outras unidades federadas, fica o estabelecimento, atacadista ou varejista, obrigado ao recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado, na forma estabelecida nesta Seção.

Art. 462. A base de cálculo do ICMS será o preço de venda ao consumidor final, podendo o Secretário da Fazenda fixar o valor líquido a recolher, levando em consideração os créditos da aquisição e o correspondente débito pela saída.

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 66/2019 fixa o valor do ICMS líquido a recolher nas operações com açúcar.

Parágrafo único. Nas demais operações não alcançadas por esta Seção, a base de cálculo do imposto de obrigação direta não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do valor a que se refere este artigo.

Art. 463. O disposto nesta Seção aplica-se também às operações de importação do exterior.

Seção III
Das Operações com Álcool Hidratado e Anidro
Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

Subseção I
Das Operações com Álcool Hidratado

Art. 464. Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor de combustíveis domiciliado neste Estado, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido nas operações subsequentes, na qualidade de contribuinte substituto, quando da aquisição de álcool hidratado nas operações internas e interestaduais. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

§ 1° Nas aquisições interestaduais de álcool hidratado realizadas por estabelecimento atacadista, varejista ou consumidor final, não credenciado ou não inscrito como substituto tributário, o ICMS devido por substituição tributária deverá ser recolhido por ocasião da entrada do produto no primeiro posto fiscal deste Estado. Alterado pelo Decreto n° 27.318/2003 (DOE de 19.01.2004), efeitos a partir de 19.01.2004 Redação Anterior

§ 2° Nas saídas internas de álcool hidratado do estabelecimento produtor, o recolhimento do ICMS devido na operação fica diferido para o momento da entrada dos produtos no estabelecimento distribuidor de combustível.

§ 3° O ICMS a ser retido e recolhido pelo contribuinte substituto na forma do parágrafo anterior será o valor destacado na nota fiscal emitida pelo estabelecimento produtor. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 4° Na hipótese deste artigo, nas entradas interestaduais, o estabelecimento distribuidor, além dos procedimentos previstos no Protocolo ICMS n° 19/99, de 22 de outubro de 1999, emitirá para o Fisco cearense uma via adicional do relatório a que se refere a alínea b do inciso II da cláusula quinta do mesmo diploma normativo, remetendo ao Núcleo de Execução da Substituição Tributária e Comércio Exterior (NESUT) até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente à entrada do produto neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002

Art. 465. O regime de que trata o artigo anterior aplica-se, também, à operação de aquisição para recebimento futuro, decorrente de venda realizada pelo estabelecimento produtor de álcool hidratado. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

§ 1° Na hipótese deste artigo, será emitida pelo estabelecimento produtor nota fiscal, sem destaque do ICMS, mencionando-se em seu corpo que a emissão se destina a simples faturamento para entrega futura. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 2° Por ocasião da entrega total ou parcial da mercadoria, será emitida pelo estabelecimento produtor nota fiscal, com destaque do ICMS, calculado com base no valor contratado originariamente. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 3° Serão ainda indicados no documento fiscal de que trata o parágrafo anterior o número, a data e o valor da operação constantes da nota fiscal originária, e como "Natureza da Operação", "Entrega Total de Venda Futura" ou "Entrega Parcelada de Venda Futura", conforme o caso.

Art. 466. O estabelecimento exclusivamente produtor de álcool hidratado caso disponha de saldo credor do ICMS em sua escrita fiscal, poderá emitir nota fiscal correspondente ao valor do referido saldo, apurado no mês anterior, para efeito de dedução do ICMS a ser retido na forma dos Arts. 464 e 465, pelo contribuinte substituto. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

§ 1° A nota fiscal de que trata este artigo deverá ser emitida com a indicação do seu valor em algarismos e por extenso, e será devidamente visada pela repartição fiscal do domicílio do remetente. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 2° O valor do saldo credor utilizado na forma deste artigo não poderá exceder ao valor do ICMS a ser retido pelo contribuinte substituto.

Art. 466-A. Revogado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 12.03.2010 Redação Anterior

Art. 467. Quando da escrituração das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento produtor de álcool hidratado, deverão ser observados os seguintes procedimentos: Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

I - no livro Registro de Saídas do estabelecimento emitente:

a) escriturar a nota fiscal de venda para entrega futura na coluna "Outras - Operações sem Débito do Imposto", fazendo constar, na coluna "Observações", a seguinte expressão: "ICMS a ser retido"; Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

b) escriturar a nota fiscal de venda ou de simples remessa nas colunas "Valor Contábil", "Base de Cálculo" e "Imposto Debitado", fazendo constar, na coluna "Observações", a expressão "ICMS retido", seguida do valor correspondente. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

c) quando ocorrer a situação prevista no Art. 447, lançar o citado documento, registrando o valor do respectivo crédito na coluna "Observações", seguido da expressão "Utilização de Crédito" e o número do artigo anterior;

II - no livro Registro de Entradas do estabelecimento adquirente: Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

a) tratando-se de operações interestaduais com álcool hidratado escriturar as notas fiscais de aquisição e de recebimento, parcial ou total, nas colunas "Valor Contábil", "Base de Cálculo" e Imposto Creditado";

b) tratando-se de operações internas com álcool hidratado escriturar as notas fiscais de aquisição e de recebimento, parcial ou total, nas colunas "Valor Contábil" e "Outras";

c) para uniformidade dos lançamentos, deverão ser abertas, no espaço destinado a "Observações", sob o título "Substituição Tributária", duas colunas sob o título "Base de Cálculo" e "ICMS RETIDO";

III - no livro Registro de Apuração do ICMS do emitente do documento fiscal: Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

a) no campo 008, "Estornos de Débitos", o ICMS destacado na forma dos arts. 464 e 465;

b) no campo 002, "Outros Débitos", o valor do imposto constante da nota fiscal emitida na forma do art. 466."

IV - no livro Registro de Apuração do ICMS do estabelecimento adquirente, escriturar a nota fiscal emitida pelo estabelecimento produtor, na forma do art. 466, registrando o valor do respectivo crédito na coluna "Observações", seguido da expressão "Recebimento de Crédito" e o número do artigo anterior. Acrescentado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000

Art. 468. A base de cálculo do ICMS a ser retido pelo estabelecimento distribuidor de combustível será o preço máximo ou único de venda ao consumidor final fixado pela autoridade competente. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

§ 1° Na falta do preço a que se refere o caput; a base de cálculo será o valor da operação, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, parcela correspondente ao valor do subsídio concedido pelo Governo Federal e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido dos percentuais de margem de agregação definidos no Convênio ICMS n° 03/99 e alterações posteriores. Alterado pelo Decreto n° 26.033/2000 (DOE de 18.10.2000), efeitos a partir de 18.10.2000 Redação Anterior

§ 2° Nas operações a que se refere o § 1° do art. 464, remetidas por estabelecimento de distribuidor de combustíveis ou TRR, serão aplicados os seguintes percentuais de margem de agregação: Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

I - 77,72% (setenta e sete inteiros e setenta e dois centésimos por cento), na operação interestadual, sujeita à alíquota de 7% (sete por cento); Alterado pelo Decreto n° 25.848/2000 (DOE de 10.04.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

II - 68,16% (sessenta e oito inteiros e dezesseis centésimos por cento), na operação interestadual, sujeita à alíquota de 12% (doze por cento). Alterado pelo Decreto n° 25.848/2000 (DOE de 10.04.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 3° O imposto retido deverá ser recolhido até o 10° (décimo) dia do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido a efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento distribuidor de combustível. Redação Anterior

§ 4° O valor do imposto a ser recolhido deverá ser escriturado no livro Registro de Apuração do ICMS, no espaço "Observações", seguido da identificação do presente regime, na hipótese de substituição tributária por entrada de que trata o § 2° do art. 464.

Art. 468-A. Ocorrendo operação interestadual com álcool hidratado cujo imposto tenha sido retido na forma do art. 464, o estabelecimento distribuidor de combustível poderá abater do próximo recolhimento a diferença entre o somatório do ICMS normal e retido por ocasião da entrada do produto e o ICMS próprio devido na referida operação. Acrescentado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000

Art. 468-B. O disposto no § 2° do art. 464 não se aplica quando o estabelecimento produtor for enquadrado nas disposições da Lei 10.367, de 7 de dezembro de 1979, que dispõe acerca do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI). Acrescentado pelo Decreto n° 30.423/2011 (DOE de 26.01.2011), efeitos a partir de 26.01.2011

Parágrafo único. O imposto destacado e recolhido na forma deste artigo:

I - será apropriado como crédito fiscal do destinatário quando for o caso;

II - não exclui a responsabilidade do adquirente pelo recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, nas operações subseqüentes, na forma da legislação pertinente.

Subseção II
Das Operações com Álcool Anidro

Art. 469. Fica diferido o lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais com álcool anidro, quando destinado a distribuidora, para o momento em que ocorrer a saída da gasolina "A" da refinaria de petróleo ou suas bases. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

§ 1° O imposto diferido deverá ser pago de uma só vez de forma globalizada juntamente com o imposto retido por substituição tributária incidente sobre as operações subseqüentes com gasolina até o consumidor final.

§ 2° Na aquisição de álcool anidro de outra unidade federada, o estabelecimento distribuidor de combustível deverá elaborar relação mensal em quatro vias, no modelo constante do Anexo II do Convênio ICMS 105/92, conforme o disposto no Convênio ICMS 03/99, e remeter até o dia 5 do mês subseqüente: Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

I - 1ª via - refinaria de petróleo ou suas bases;

II - 2ª via - unidade da Federação remetente do álcool anidro;

III - 3ª via: Núcleo de Execução da Substituição Tributária e Comércio Exterior (NESUT), da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 27.12.2001 Redação Anterior

IV - 4ª via - arquivo do emitente.

§ 3° A refinaria de petróleo ou suas bases, sujeito passivo por substituição, à vista dos dados constantes na relação prevista no inciso I, destinará à unidade federada remetente do álcool anidro a correspondente parcela de imposto incidente sobre esse produto, calculado da seguinte forma:

I - adotará como base de cálculo o valor total da operação, nele incluindo o respectivo ICMS; Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

II - sobre o valor definido no inciso anterior, aplicará a alíquota interestadual correspondente. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

Seção IV
Das Operações com Aditivos e Lubrificantes

Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 29.12.1998 Redação Anterior

Art. 470. Fica atribuída ao remetente na qualidade de contribuinte substituto, na saída de lubrificantes destinados a contribuinte sediado neste Estado, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 29.12.1998 Redação Anterior

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se também à operação:

I - com aditivos, anticorrosivos, desengraxantes, fluidos, graxas, removedores (exceto o classificado no código máquinas 3814.00.00 da NBM/SH) e óleos de têmpera, protetivos e para transformadores, ainda que não derivados de petróleo, todos os produtos para uso em aparelhos, equipamentos, motores e veículos; Alterado pelo Decreto n° 27.318/2003 (DOE de 19.01.2003), efeitos a a partir de 19.01.2003 Redação Anterior

II - com aguarrás mineral, classificada no código 2710.00.92 da NBM/SH;

III - praticada pelo Transportador Revendedor Retalhista (TRR);

IV - que destine os produtos para consumo do contribuinte destinatário.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica as operações com destino a consumidor final não contribuinte do imposto e a transferências internas.

Art. 471. A base de cálculo do ICMS a ser retido pelo contribuinte substituto será o preço máximo ou único de venda praticado pelo contribuinte substituído, fixado pelo fabricante ou por autoridade competente. Alterado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014 Redação Anterior

§ 1° Na falta do preço a que se refere o caput deste artigo, a base de cálculo será o valor da operação praticado pelo contribuinte substituto, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido dos seguintes percentuais: Alterado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014 Redação Anterior

I - em relação a lubrificantes derivados de petróleo:

a) 61,31% (sessenta e um vírgula trinta e um por cento) nas operações internas;

b) 101,64% (cento e um vírgula sessenta e quatro por cento) nas operações interestaduais; Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

II - em relação a lubrificantes não derivados de petróleo:

a) 61,31% (sessenta e um vírgula trinta e um por cento) nas operações internas;

b) nas operações interestaduais:

1. 87,52% (oitenta e sete vírgula cinquenta e dois por cento) quando a alíquota interestadual da unidade federada de origem for 7% (sete por cento); Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

2. 77,44% (setenta e sete vírgula quarenta e quatro por cento) quando a alíquota interestadual da unidade federada de origem for 12% (doze por cento); Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

3. 93,57% (noventa e três vírgula cinquenta e sete por cento) quando a mercadoria originar-se de importação com a alíquota de 4% (quatro por cento); Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

III - em relação aos demais produtos não referidos nos incisos I e II deste parágrafo: Alterado pelo Decreto n° 31.638/2014 (DOE de 16.12.2014) , efeitos a partir de 01.10.2014. Redação Anterior

a) 30% (trinta por cento), nas operações internas;

b) os resultantes da aplicação da seguinte fórmula: MVA = [130 x (1 - ALIQ inter)/(1 - ALIQ intra)] - 100, nas operações interestaduais, onde:

1. "MVA" é a margem de valor agregado expressa em percentual, arredondada para duas casas decimais;

2. "ALIQ inter" é o o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

3. "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino.

§ 2° O imposto retido deverá ser recolhido até o 10° (décimo) dia do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido a retenção. Alterado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014 Redação Anterior

Art. 472. Nos casos em que o serviço de transporte não seja realizado por veículo de propriedade do substituto, o ICMS relativo ao frete será por ele retido antecipadamente. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 29.12.1998 Redação Anterior

§ 1° Fica facultada à empresa transportadora a emissão de conhecimento de transporte, englobando as prestações ocorridas em cada decêndio por um mesmo tomador, constando em seu corpo a expressão "ICMS retido pelo tomador. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 29.12.1998 Redação Anterior

§ 2° Ao conhecimento de transporte de que trata o parágrafo anterior deverão ser anexadas as notas fiscais do período ou listagem que as relacione. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 29.12.1998 Redação Anterior

Seção V
Das Operações com Cerveja, Chope, Xarope, Refrigerante e Água Mineral

Art. 473. Fica atribuída a responsabilidade, na qualidade de contribuinte substituto, pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subseqüentes, ao contribuinte que promover operações internas, interestaduais e de importação com: Alterado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003 Redação Anterior

I - água mineral;

II - refrigerante;

III - cerveja e chope;

IV - xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina pre-mix ou post-mix.

§ 1° São responsáveis pela retenção e recolhimento do ICMS devido na forma do caput: Alterado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003 Redação Anterior

I - o estabelecimento industrial das mercadorias indicadas no inciso I do caput, situado em território cearense, quando promover saída interna destinada a distribuidor autorizado, comerciante atacadista ou varejista;

II - o estabelecimento industrial das mercadorias indicadas nos incisos II, III e IV do caput deste artigo, situado em território de Unidades Federadas das Regiões Norte e Nordeste, quando promover saída destinada a distribuidor autorizado, comerciante atacadista ou varejista estabelecidos no território cearense;

III - o adquirente dos produtos indicados nos incisos II, III e IV do caput deste artigo quando promover entrada interestadual procedente de Unidades Federadas não signatárias do Protocolo ICMS n° 10/92, de 9 de abril de 1992;

IV - o adquirente dos produtos de que trata esta Seção quando a retenção não tiver sido feita pelo remetente;

V - o importador, no momento do desembaraço aduaneiro dos produtos de que trata esta Seção;

VI - o adquirente quando arrematar, em leilão, os produtos de que trata esta Seção, procedentes do exterior, abandonados ou apreendidos.

§ 2° Na hipótese de transferência entre o estabelecimento industrial e suas filiais, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS será do estabelecimento destinatário. Alterado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003 Redação Anterior

§ 3° Para efeitos do disposto neste artigo, equiparam-se a refrigerantes as bebidas hidroeletrolíticas e energéticas, classificadas nas posições 2106.90 e 2202.99.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM/SH). Alterado pelo Decreto n° 33.915/2021 (DOE de 03.02.2021), efeitos a partir de 03.02.2021 Redação Anterior

Art. 474. O estabelecimento que adquirir os produtos na forma dos incisos III e IV do § 1° do art. 473 deverá recolher o ICMS incidente nas operações subseqüentes, na primeira unidade fazendária de entrada neste Estado. Alterado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003 Redação Anterior

Art. 475. A base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária será o valor divulgado em ato do Secretário da Fazenda, apurado segundo os preços usualmente praticados no mercado, obedecidos os critérios previstos no § 5° do art. 32 da Lei n° 12.670, de 30 de dezembro de 1996, conforme dispõe o art. 8° , § 4° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996. Alterado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003 Redação Anterior

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 03/2026 divulga os valores relativos à venda a consumidor final nas operações com refrigerantes, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária, nos termos deste artigo.

Nota ECONET 2: a Instrução Normativa n° 31/2022 divulga os valores relativos a venda a consumidor final nas operações com água mineral e gelo, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária, nos termos deste artigo.

Nota ECONET 3: a Instrução Normativa n° 01/2026 divulga os valores relativos à venda a consumidor final nas operações com energéticos e isotônicos, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária, nos termos deste artigo.

Nota ECONET 4: a Instrução Normativa n° 02/2026 divulga os valores relativos à venda a consumidor final nas operações com cerveja e chope, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária, nos termos deste artigo.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 34.329/2021 (DOE de 10.11.2021), efeitos a partir de 19.07.2021 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 34.329/2021 (DOE de 10.11.2021), efeitos a partir de 19.07.2021 Redação Anterior

§ 3° Em relação às operações com água mineral disciplinada no inciso I do art. 473, produzida neste Estado, o Secretário da Fazenda poderá fixar o valor liquido do ICMS à recolher, levando em consideração os créditos dos insumos ou aquisição de serviços utilizados pelo estabelecimento produtor. Acrescentado pelo Decreto n° 28.267/2006 (DOE de 08.06.2006), efeitos a partir de 08.06.2006

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 59/2017 estabelece procedimentos relacionados com o recolhimento do ICMS incidente sobre operações com água mineral e água adicionada de sais envasadas em embalagem retornáveis entre 10 e 20 litros.

Art. 476. Revogado pelo Decreto n° 34.329/2021 (DOE de 10.11.2021), efeitos a partir de 19.07.2021 Redação Anterior

Art. 476-A. Afastada a aplicação da base de cálculo do ICMS definida no art. 475, esta será composta pelo preço praticado pelo contribuinte substituto, adicionado do frete, do carreto, do imposto de importação se for o caso, do IPI, das demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, e da aplicação sobre este montante do percentual de agregação de: Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

I - 140% (cento e quarenta por cento), nas operações com cerveja ou refrigerante;

II - 115% (cento e quinze por cento), nas operações com chope;

III - 100% (cem por cento), nas operações com xarope ou extrato concentrado.

Parágrafo único. Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

Art. 476-B. Os estabelecimentos distribuidor autorizado e comerciante atacadista ou varejista, localizados no território cearense que tiverem adquirido as mercadorias de que trata esta Seção sem o recolhimento do ICMS substituto, ficam obrigados: Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

I - a levantar o estoque existente na data de 31 de julho de 2003, e entregar cópia ao Órgão de sua circunscrição fiscal, até o dia 15 de agosto de 2003;

II - a recolher o ICMS substituição tributária das mercadorias de que trata o inciso anterior até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao do levantamento de estoque.

§ 1° Quando o levantamento do estoque de mercadorias previstas no caput deste artigo, o contribuinte observará os seguintes procedimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

I - arrolar as mercadorias por grupos, em função das respectivas alíquotas internas, indicando quantidades, valor unitário e total, tomando por base o valor do custo médio de aquisição do mês anterior ao da vigência deste Decreto;

II - escriturá-lo no livro registro de inventário.

§ 2° A base de cálculo do ICMS substituição tributária a que se refere este artigo será o valor de que trata o art. 475. Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

§ 3° Na hipótese prevista no Art. 476-A, a base de cálculo da substituição tributária é o valor total referido no inciso I do § 1° do art. 476-B, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre este valor do percentual de agregação no artigo anterior, conforme o caso. Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

§ 4° O ICMS substituição tributária será apurado da seguinte forma: Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

I - sobre a base de cálculo definida nos parágrafos 2° e 3° deste artigo aplicar-se-á a alíquota vigente para as operações ou prestações internas;

II - valor do ICMS substituição será a diferença entre o imposto calculado na forma do inciso anterior e o saldo credor da conta gráfica, porventura existente.

§ 5° O ICMS substituição tributária a que se refere o inciso II do parágrafo anterior deverá ser escriturado no livro Registro de Apuração do ICMS, no campo "Observações", seguido da indicação do número deste Decreto, no mês em que foi levantado o estoque. Acrescentado pelo Decreto n° 27.113/2003 (DOE de 30.06.2003), efeitos a partir de 30.06.2003

Seção VI
Das Operações com Cigarro, Fumo Desfiado ou Picado e papel para Cigarro

Art. 477. Nas operações internas e interestaduais com cigarro e outros produtos derivados do fumo, classificados na posição 2402 e nos códigos 2403.10 e 2403.10.00 das NBM/NCM/SH, fica atribuída ao estabelecimento industrial fabricante e ao estabelecimento importador a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas saídas subseqüentes. Alterado pelo Decreto n° 28.395/2006 (DOE de 22.09.2006), efeitos a partir de 22.09.2006 Redação Anterior

Parágrafo único. O regime de que trata este artigo aplica-se também às operações internas realizadas com papel para cigarro.

Art. 478. Os produtos oriundos de outras unidades da Federação, destinados a estabelecimentos distintos dos nominados no artigo 477, ficam sujeitos ao pagamento do ICMS quando da passagem pelo primeiro posto fiscal deste Estado. Alterado pelo Decreto n° 28.395/2006 (DOE de 22.09.2006), efeitos a partir de 22.09.2006 Redação Anterior

Art. 479. A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, será: Alterado pelo Decreto n° 28.395/2006 (DOE de 22.09.2006), efeitos a partir de 22.09.2006 Redação Anterior

I - nas operações internas e interestaduais, relativamente a cigarro e outros produtos derivados do fumo, exceto fumo picado, o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no valor da operação;

II - na hipótese de não haver preço máximo ou sugerido de venda a varejo, nos termos do inciso I, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes ao frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado do percentual de 50% (cinqüenta por cento);

III - relativamente ao fumo picado e ao papel para cigarro, o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes ao frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado do percentual de 30% (trinta por cento);

IV - na importação a definida no art. 435, inciso III, acrescida dos percentuais referidos nos incisos II ou III, conforme o caso.

§ 1° A base de cálculo relativa a fumo picado, poderá ser estabelecido mediante instrução normativa editada pelo Secretário da Fazenda, a qual determinará o valor do ICMS líquido a recolher.

§ 2° O contribuinte substituto remeterá à Célula de Execução da Substituição Tributária e do Comércio Exterior - CESUT -, lista atualizada dos preços referidos no inciso I, em meio magnético, sob pena de ter a sua inscrição suspensa ou cancelada, aplicando-se o disposto no § 2° da Cláusula Sétima do Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993.

Seção VII
Das Operações com Cimento

Art. 480. Na operação com cimento de qualquer tipo, com destino a estabelecimento distribuidor, atacadista ou varejista localizado neste Estado ou nos demais Estados da Região Nordeste, fica atribuída ao estabelecimento fabricante, na qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subseqüentes.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às operações de importação.

Art. 481. A base de cálculo do imposto será:

Nota ECONET: A Instrução Normativa n° 43/2017 dispõe sobre a fórmula de cálculo da MVA ajustada para efeito de composição da base de cálculo do ICMS em regimes de substituição tributária.

I - na operação interna, a soma dos valores cobrados do destinatário, inclusive IPI, acrescidos do percentual de agregação de 30% (trinta por cento);

II - na operação interestadual, o preço de venda do estabelecimento remetente, incluídos os valores do IPI, do frete, carreto e demais despesas debitadas ao destinatário, acrescido do percentual de 20% (vinte por cento);

III - na operação de importação, a base de cálculo será a definida no inciso III do artigo 435, acrescida do percentual de agregação de 30% (trinta por cento).

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III poderá ser estabelecido valor mínimo para efeito do cálculo do imposto.

Art. 482. O ICMS apurado na forma desta Seção, relativamente às operações internas, será recolhido até o 5° (quinto) dia do mês subsequente àquele em que ocorrer a retenção.

Parágrafo único. O prazo para recolhimento do imposto a que se refere este artigo, quanto às operações interestaduais, será o fixado em protocolo, firmado entre esta e as demais unidades da Federação.

Art. 483. Quando o serviço de transporte não for realizado por veículo de propriedade do distribuidor, o imposto relativo ao frete será por ele retido.

§ 1° Fica facultada à empresa transportadora a emissão de conhecimento de transporte, englobando as prestações ocorridas em cada decêndio pelo mesmo tomador, constando em seu corpo a expressão: "ICMS retido pelo tomador".

§ 2° As notas fiscais do período ou listagem que as relacionem deverão ser anexadas ao conhecimento de transporte de que trata o parágrafo anterior.

Seção VIII
Das Operações com Combustíveis Derivados ou não de Petróleo

Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

Subseção I

Das operações com combustíveis derivados ou não de petróleo realizadas pela Refinaria ou suas bases, pela Central Petroquímica - CPQ, pelo Formulador de Combustível, pela Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN, e pelos Estabelecimentos Produtores e Industriais a eles equiparados.

Alterado pelo Decreto n° 34.881/2022 (DOE de 05.08.2022), efeitos a partir de 01.09.2022 Redação Anterior

Art. 484. Fica atribuída à refinaria de petróleo ou suas bases, à central petroquímica - CPQ, ao formulador de combustível, à unidade de processamento de gás natural - UPGN, e aos estabelecimentos produtores e industriais a eles equiparados, todos definidos e autorizados por órgão federal competente, na qualidade de contribuinte substituto, nas operações interna e interestadual com combustíveis derivados ou não de petróleo destinados a contribuintes sediados neste Estado, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. Alterado pelo Decreto n° 34.881/2022 (DOE de 05.08.2022), efeitos a partir de 01.09.2022 Redação Anterior

§ 1° Aplica-se ainda o regime previsto nesta Subseção às operações: Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

I - interestaduais, para uso ou consumo do destinatário;

II - de saídas, destinadas a outras unidades federadas, quando da existência da sistemática prevista nesta Subseção na legislação tributária da unidade federada de destino;

§ 2° As disposições previstas nesta Subseção não se aplicam às operações: Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

I - realizadas com álcool hidratado, disciplinadas na Subseção I, da Seção III deste Capítulo;

II - de saídas internas realizadas pelos estabelecimentos previstos no caput para consumo final do adquirente; Alterado pelo Decreto n° 34.881/2022 (DOE de 05.08.2022), efeitos a partir de 01.09.2022 Redação Anterior

III - de transferência entre os estabelecimentos previstos no caput, hipótese em que caberá ao destinatário a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto; Alterado pelo Decreto n° 34.881/2022 (DOE de 05.08.2022), efeitos a partir de 01.09.2022 Redação Anterior

IV - em que o importador seja refinaria de petróleo ou suas bases.

V - realizadas com óleo combustível destinadas a distribuidora de combustível, hipótese em que caberá a esta a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido nas operações subsequentes, observando-se as condições, formas e prazos estabelecidos nesta Seção. Acrescentado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 12.03.2010

VI - realizadas com gás natural destinado à concessionária estadual de gás canalizado, hipótese em que caberá a esta a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido nas operações subsequentes, observando-se as condições, formas e prazos estabelecidos nesta subseção. Acrescentado pelo Decreto n° 34.881/2022 (DOE de 05.08.2022), efeitos a partir de 01.09.2022

Nota ECONET: o Decreto n° 34.881/2022 estabelece os procedimentos a serem realizados pela concessionária estadual de gás canalizado sujeita à sistemática de tributação de que trata este parágrafo.

Art. 484-A. O disposto no art. 590 deste Decreto não se aplica aos contribuintes inscritos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 1921-7/00 e 0600-0/01, quando as mercadorias por estes contribuintes produzidas forem destinadas ao autoconsumo no desenvolvimento de suas atividades, inclusive em relação às operações de saídas a título de transferência entre esses contribuintes. Acrescentado pelo Decreto n° 33.135/2019 (DOE de 27.06.2019), efeitos a partir de 01.07.2019

Art. 485. A base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária será o menor preço máximo ou único de venda a consumidor, fixado pela autoridade competente para o Estado do Ceará. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1999), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

§ 1° Caso haja diferença entre o valor previsto no caput e o que for fixado para a venda a varejo no município de destino da mercadoria, caberá ao estabelecimento distribuidor de combustível ou ao TRR, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS correspondente àquela diferença.

§ 2° Na falta do preço referido no caput, a base de cálculo será o montante formado pelo preço estabelecido para o remetente pela autoridade competente, ou, se também inexistente esse preço, o valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado do valor resultante da aplicação das seguintes margens de agregação: Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2001 Redação Anterior

I - nas operações realizadas com: Alterado pelo Decreto n° 32.295/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 01.08.2017 Redação Anterior

PRODUTOS	OPERAÇÕES INTERNAS	OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
Gasolina de aviação Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior	86,93%	133,66%

Querosene iluminante Alterado pelo Decreto nº 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior	123,10%	178,88%	
Gás Natural Industrial Alterado pelo Decreto nº 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior	41,18%	Alíquota 12% 55,30%	Alíquota 7% 64,12%
Gás Natural Veicular Alterado pelo Decreto nº 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior	107,26%	127,99%	
Gasolina automotiva Alterado pelo Decreto nº 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior	69,07%	111,34%	

II - nas operações realizadas com os demais produtos: Alterado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018 Redação Anterior

a) 30% (trinta por cento), nas operações internas; Acrescentado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018

b) o agregado resultante da aplicação da seguinte fórmula: MVA = [130 x (1 - ALIQ inter)/(1 - ALIQ intra)] - 100, nas operações interestaduais, onde: Acrescentado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018

1. “MVA” é a margem de valor agregado expressa em percentual, arredondada para duas casas decimais; Acrescentado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018

2. “ALIQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação; Acrescentado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018

3. ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino, ou, quando a mercadoria estiver sujeita ao adicional do ICMS para o FECOP, ao percentual de carga tributária total. Alterado pelo Decreto nº 32.884/2018 (DOE de 23.11.2018), efeitos a partir de 23.11.2018 Redação Anterior

§ 3º Na hipótese de o produto não se destinar à comercialização, a base de cálculo será o valor da operação.

§ 4º Revogado pelo Decreto nº 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 5º Fica atribuída ao TRR, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido sobre a parcela do valor correspondente ao preço do transporte por ele cobrado nas vendas efetuadas internamente, na impossibilidade da inclusão da referida parcela na base de cálculo da operação.

§ 6º Quando o serviço de transporte não for realizado por veículo de propriedade do distribuidor, este deverá reter o ICMS relativo ao frete, na condição de substituto tributário. Alterado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018 Redação Anterior

§ 7º Na hipótese do § 6° deste artigo, a empresa transportadora deverá emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para cada prestação de serviço realizada, não preenchendo os campos destinados à indicação da base de cálculo e do ICMS, anotando no campo “Informações Complementares” a expressão “ICMS sobre o frete retido pelo distribuidor”. Alterado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018 Redação Anterior

§ 8º Revogado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018 Redação Anterior

§ 9º Nas hipóteses desta Seção, o imposto retido será recolhido até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao das operações ou prestações realizadas. Alterado pelo Decreto nº 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.200 Redação Anterior

§ 10. As margens de agregação previstas no inciso I do § 2° do caput deste artigo aplicam-se, também, às operações de saída realizadas entre distribuidoras de combustíveis integrantes de uma mesma pessoa jurídica. Acrescentado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018

§ 11. As margens de agregação previstas no inciso II do § 2° do caput deste artigo, aplicam-se, também, na comercialização dos produtos previstos no inciso I do § 2° do caput deste artigo, desde que as operações não sejam originadas de refinarias ou suas bases. Acrescentado pelo Decreto nº 32.828/2018 (DOE de 16.10.2018), efeitos a partir de 16.10.2018

Subseção I-A
Das Operações com Biometano Realizadas por Empresas Produtoras
Acrescentado pelo Decreto nº 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

Art. 485-A. Fica atribuída às empresas produtoras de biometano, na condição de contribuinte substituto, decorrente de operações internas destinadas a contribuintes sediados neste Estado, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. Acrescentado pelo Decreto nº 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se ao biometano oriundo de produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris e comerciais, bem como oriundo de aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto e

efluentes, destinado ao uso veicular e em instalações residenciais, industriais e comerciais, ou em outras atividades não especificadas. Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

§ 1°-A. As disposições previstas nesta Subseção não se aplicam às operações realizadas com biometano destinado à concessionária estadual de gás canalizado, hipótese em que caberá a esta a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido nas operações subsequentes, observando-se as condições, formas e prazos estabelecidos nesta subseção. Acrescentado pelo Decreto n° 34.881/2022 (DOE de 05.08.2022), efeitos a partir de 01.09.2022

Nota ECONET: o Decreto n° 34.881/2022 estabelece os procedimentos a serem realizados pela concessionária estadual de gás canalizado sujeita à sistemática de tributação de que trata este parágrafo.

§ 2° O uso do biometano deverá atender às especificações constantes em normas editadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

Art. 485-B. Para os fins desta Subseção, considera-se: Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

I - biogás: gás bruto obtido da decomposição biológica de produtos ou resíduos orgânicos;

II - biometano: biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano, derivado da purificação do biogás;

III - Gás Natural Veicular (GNV): denominação do combustível gasoso, tipicamente proveniente do gás natural ou biometano, ou da mistura de ambos, destinado ao uso veicular e cujo componente principal é o metano, observadas as especificações estabelecidas pela ANP;

IV - resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;

V - resíduos comerciais: resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços;

VI - empresa produtora de biometano: pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras que possui unidades de purificação de biogás para obtenção de biometano oriundo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto.

Parágrafo único. O biogás será considerado biometano quando sua composição e características físico-químicas forem compatíveis com as normas editadas pela ANP. Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

Art. 485-C. A base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária será o preço máximo ou único de venda a consumidor final, fixado pela autoridade competente. Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

§ 1° Na falta do preço referido no caput deste artigo, a base de cálculo será o montante formado pelo preço estabelecido para o remetente pela autoridade competente, ou, se também inexistente esse preço, o valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos e outros encargos transferíveis ao destinatário ou deste cobrados, adicionado do valor resultante da aplicação dos percentuais abaixo, a título de margem de valor agregado: Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

I - 62,32% (sessenta e dois vírgula trinta e dois por cento), para o biometano de uso veicular;

II - 10,54% (dez vírgula cinquenta e quatro por cento), para o biometano industrial, destinado ao uso em instalações residenciais, comerciais e industriais ou em outras atividades não especificadas.

§ 2° Na hipótese de o produto não se destinar à comercialização, a base de cálculo será o valor da operação. Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

Art. 485-D. O imposto retido por substituição tributária deverá ser recolhido até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao das operações realizadas. Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

§ 1° O Secretário da Fazenda poderá conceder à empresa produtora, através de Regime Especial de Tributação, dilatação de prazo correspondente até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao término da operação ou ao período de medição, para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) por ocasião das saídas internas de biometano comercializado a granel, via dutos. Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

§ 2° Na hipótese do § 1° deste artigo, o ICMS devido por ocasião das operações de saídas internas deverá ser incluído na apuração do ICMS normal e na apuração do ICMS Substituição tributária do mês em que ocorreu a efetiva saída do produto. Acrescentado pelo Decreto n° 32.600/2018 (DOE de 20.04.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

Subseção I-B
Das Operações com Nafta não Petroquímica
Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Art. 485-E. Na operação interestadual e de importação com nafta não petroquímica classificada na Nomenclatura Comum do Mercosul baseada no Sistema Harmonizado - NCM/SH - 2710.12.49 e no Código Especificador da Substituição Tributária - CEST - 06.019.00, fica atribuída ao estabelecimento remetente e ao importador, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - devido nas subsequentes saídas. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Parágrafo único. Na importação com nafta não petroquímica, a retenção e recolhimento do ICMS devido nas subsequentes saídas deverá ocorrer no momento do desembaraço aduaneiro. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Art. 485-F. O imposto será calculado tomando-se por base o valor da mercadoria importada, conforme o documento de importação, ou o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições, e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado - MVA - que resulte em carga tributária final equivalente à aplicação da alíquota “ad rem” sobre a gasolina prevista na cláusula sétima do Convênio ICMS n° 15, de 31 de março de 2023. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

§ 1° A margem de valor agregado a ser utilizada para obtenção da base de cálculo, corresponderá: Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

I - nas operações com NAFTA não petroquímica, comercializadas em unidade de massa, ao resultado da fórmula MVA = {[(ALIQADREM / ALIQ) - (PNAFTA (kg) / DENS)] / (PNAFTA (kg) / DENS)} X 100, considerando-se: Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

a) MVA - margem de valor agregado, expressa em percentual, arredondada para duas casas decimais; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

b) ALIQADREM - alíquota específica aplicável à gasolina prevista na cláusula sétima do Convênio ICMS n° 15, de 31 de março de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

c) ALIQ - alíquota correspondente à carga tributária efetiva aplicada à Operação Própria com a NAFTA não petroquímica; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

d) PNAFTA (kg) - preço praticado para a NAFTA não petroquímica comercializada em unidade de massa, considerado o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições, e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, incluindo o montante do próprio ICMS, convertida para 1 Kg do produto; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

e) DENS - densidade da NAFTA não petroquímica comercializada. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

II - nas operações com NAFTA não petroquímica, comercializadas em unidade de volume, ao resultado da fórmula MVA = {[(ALIQADREM / ALIQ) - PNAFTA (L)] / PNAFTA (L)} X 100, considerando-se: Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

a) MVA - margem de valor agregado, expressa em percentual, arredondada para duas casas decimais; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

b) ALIQADREM - alíquota específica aplicável à gasolina prevista na cláusula sétima do Convênio ICMS n° 15, de 31 de março de 2023; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

c) ALIQ - alíquota correspondente à carga tributária efetiva aplicada à Operação Própria com a NAFTA não petroquímica; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

d) PNAFTA(L) - preço praticado para a NAFTA não petroquímica comercializada em unidade de volume, considerado o preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições, e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, incluindo o montante do próprio ICMS, convertida para 1 Litro do produto. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

§ 2° A MVA fixada de acordo com a fórmula prevista no § 1° será zero caso o percentual calculado resulte em valor negativo. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

§ 3° Integra a base de cálculo do imposto da mercadoria importada, prevista nesta cláusula, o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Art. 485-G A alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo prevista no art. 485-F será a vigente para as operações internas na unidade federada de destino físico da mercadoria. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Art. 485-H O imposto a recolher a título de substituição tributária será, em relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre o imposto calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas

na unidade federada de destino sobre a base de cálculo definida para a substituição e o devido pela operação própria. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Art. 485-I Fica vedada a concessão de diferimento do imposto devido por substituição tributária no desembaraço aduaneiro de nafta não petroquímica de que trata esta Subseção. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Art. 485-J As disposições desta Subseção aplicam-se inclusive nas operações relacionadas nos incisos I a IV da cláusula nona do Convênio ICMS n° 142, de 14 de dezembro de 2018, quais sejam: Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

I - as operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária a estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

II - as transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do remetente, exceto quando o destinatário for estabelecimento varejista; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

III - as operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria; Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

IV - as operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento localizado em unidade federada que lhe atribua a condição de substituto tributário em relação ao ICMS devido na operação interna. 485-K Fica assegurado o direito ao ressarcimento do valor do ICMS pago em razão de substituição tributária ao estabelecimento industrial que empregue a nafta não petroquímica em processo produtivo que resulte nos combustíveis sujeitos à tributação prevista na Lei Complementar n° 192, de 11 de março de 2022, observado o disposto da legislação vigente. Acrescentado pelo Decreto n° 36.661/2025 (DOE de 12.06.2025), efeitos a partir de 01.05.2025

Subseção II
Das Operações Realizadas por Distribuidora de Combustíveis

Art. 486. O contribuinte substituído que promover operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente, deverá: Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

I - indicar no campo "Informações Complementares" da nota fiscal a seguinte expressão: "ICMS a ser pago nos termos da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99"; Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

II - elaborar relatório mensal, por unidade federada de destino e produto, de acordo com o anexo IV do Convênio ICMS 105/92, conforme disposto na cláusula vigésima terceira do Convênio ICMS 03/99; Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

III - remeter, até o dia 5 (cinco) de cada mês, cópia do arquivo contendo informações referentes às operações realizadas no mês imediatamente anterior, mediante aviso de recebimento (AR):

a) à unidade federada de destino da mercadoria;

b) à unidade federada de origem da mercadoria;

IV - remeter à refinaria de petróleo ou suas bases, até o dia 5 (cinco) de cada mês, as informações previstas no capítulo V do Convênio ICMS 03/99, observando o disposto na cláusula vigésima terceira do citado Convênio. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 1° Para cálculo do imposto a ser recolhido em favor da unidade federada de destino, e informado nos relatórios citados nos incisos II e IV do caput, observar-se-ão os seguintes procedimentos: Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

I - tratando-se de mercadorias destinadas à comercialização:

a) adotar o preço máximo ou único de venda a consumidor, fixado pela autoridade competente;

b) não existindo preço máximo ou único de venda a consumidor, adotar como preço de partida o valor estabelecido por autoridade competente para o remetente, ou na existência deste, o valor da operação acrescido do frete e/ou carreto, seguro, impostos e outros encargos cobrados do destinatário.

c) adicionar ao valor referido no inciso anterior o percentual de margem de agregação previsto para a operação interestadual, aplicável ao sujeito passivo por substituição;

II - tratando-se de mercadorias não destinadas à industrialização ou à comercialização, adotar como base de cálculo o valor da operação;

III - aplicar ao resultado obtido, conforme o previsto nos incisos anteriores, a alíquota vigente para as operações internas com a mercadoria na unidade federada de destino.

§ 2° Na hipótese de entrega das informações previstas no inciso IV do "caput", fora do prazo previsto, o contribuinte substituído responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais cabíveis.

§ 3° O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade da distribuidora de combustíveis pela omissão ou pela apresentação de informações falsas ou inexatas, cabendo, se for o caso, a exigência do pagamento do imposto devido nas operações e prestações, com os respectivos acréscimos legais.

§ 4° Para adoção dos procedimentos previstos neste artigo, será exigido da distribuidora de combustíveis localizada em outra unidade federada que efetue remessa daquelas mercadorias para este Estado, inscrição no CGF.

§ 5° Nas operações interestaduais realizadas por estabelecimento não inscrito neste Estado, este solicitará à unidade federada destinatária, nos termos previstos em sua legislação, a restituição do imposto que tiver sido pago em decorrência da aquisição do produto, bem como do imposto retido por substituição tributária, no caso em que a refinaria tenha efetuado o repasse, na forma do art. 488, encaminhando ao fisco os seguintes documentos: Alterado pelo Decreto n° 26.094/2000 (DOE de 27.12.2000), efeitos a partir de 27.12.2000 Redação Anterior

I - cópia da nota fiscal de operação interestadual;

II - cópia da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE);

III - listagem das operações a que se refere o inciso III do caput deste artigo; e

IV - comprovante de entrega das informações a que se refere o inciso anterior ao sujeito passivo por substituição.

§ 6° A distribuidora, na condição de sujeito passivo por substituição, à vista das informações recebidas, deverá efetuar o recolhimento do imposto devido na operação realizada pelo TRR, calculado sobre o valor das operações relacionadas, em favor da unidade federada de destino das mercadorias, deduzindo esse valor do recolhimento seguinte em favor da unidade federada de origem das mercadorias. Alterado pelo Decreto n° 26.094/2000 (DOE de 27.12.2000), efeitos a partir de 27.12.2000 Redação Anterior

§ 7° Os relatórios contendo as informações previstas na alínea c do inciso III do art. 487 deste Decreto só poderão ser recebidos, quando fora do prazo previsto, com a autorização do Núcleo de Execução da Substituição Tributária e Comércio Exterior (NESUT). Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

Art. 486-A. Na composição da base de cálculo do ICMS de que trata o inciso IV do art. 135 será considerado o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) do respectivo combustível, constante de Ato COTEPE vigente em 30 (trinta) de junho do exercício anterior àquele em que o contribuinte esteja obrigado a emitir o documento fiscal. Acrescentado pelo Decreto n° 33.133/2019 (DOE de 27.06.2019), efeitos a partir de 27.06.2019

Parágrafo único. Exclui-se da base de cálculo de que trata o caput deste artigo o valor das mercadorias correspondente às variações volumétricas auferidas de conformidade com o Fator de Correção Volumétrica (FCV) definido em Ato Cotepe específico. Acrescentado pelo Decreto n° 33.133/2019 (DOE de 27.06.2019), efeitos a partir de 27.06.2019

Subseção III

Das Operações Realizadas por Transportador Revendedor Retalhista - TRR

Art. 487. O TRR que promover operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente, deverá: Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

I - indicar no campo "Informações Complementares" da nota fiscal a seguinte expressão: "ICMS a ser pago nos termos da Cláusula nona do Convênio ICMS 03/99"; Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

II - elaborar relatório mensal em quatro vias, por unidade federada de destino, nos termos da Cláusula nona do Convênio ICMS 03/99; Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

III - remeter, até o dia 2 (dois) de cada mês, relação contendo as informações referidas no inciso II, relativas ao mês imediatamente anterior, mediante aviso de recebimento (AR), sendo:

a) 1ª via - unidade federada de destino da mercadoria;

b) 2ª via - unidade federada de origem da mercadoria;

c) 3ª via - distribuidora que forneceu a mercadoria, com o imposto já retido;

d) 4ª via - arquivo do emitente.

§ 1° Na hipótese de entrega das informações previstas no inciso III fora do prazo previsto, o TRR responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais cabíveis.

§ 2° Se o valor do imposto devido à este Estado for diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem, serão adotados pela distribuidora os procedimentos previstos §2 do Art. 488.

§ 3° O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade do TRR pela omissão ou pela apresentação de informações falsas ou inexatas, cabendo, se for o caso, a exigência do pagamento do imposto devido nas operações e prestações, com os respectivos acréscimos legais.

§ 4° Para adoção dos procedimentos previstos neste artigo, será exigido do TRR localizado em outra unidade federada que efetue remessa daquelas mercadorias para este Estado, inscrição no CGF.

§ 5° Nas operações interestaduais realizadas por estabelecimento não inscrito neste Estado, este solicitará à unidade federada destinatária, nos termos previstos em sua legislação, a restituição do imposto que tiver sido pago em decorrência da aquisição do produto, bem como do imposto retido por substituição tributária, no caso em que a refinaria tenha efetuado o repasse na forma do art. 488, encaminhando ao fisco os seguintes documentos: Alterado pelo Decreto n° 26.094/2000 (DOE de 27.12.2000), efeitos a partir de 27.12.2000 Redação Anterior

I - cópia da nota fiscal de operação interestadual;

II - cópia da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE);

III - listagem das operações a que se refere o inciso III do caput deste artigo; e

IV - comprovante de entrega das informações a que se refere o inciso anterior, ao sujeito passivo por substituição.

§ 6° Fica incorporado à legislação estadual o livro Registro de Movimentação de Produtos (LMP), nos termos do Ajuste Sinief n° 04/01, aplicando-se-lhes as normas previstas nos arts. 261 a 268, sem prejuízo do disposto no Capítulo I do Título III deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002

Subseção IV

Dos Procedimentos da Refinaria de Petróleo ou Suas Bases

Art. 488. A refinaria de petróleo ou suas bases, na condição de sujeito passivo por substituição, de posse dos dados mencionados no inciso IV do Art. 486, deverá efetuar o repasse as unidades federadas de destino das mercadorias até o 10° (décimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais. Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

§ 1° O sujeito passivo por substituição indicado no caput deduzirá, até o limite da importância a ser repassada, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria, abrangendo os valores do imposto incidente sobre a operação própria e do imposto retido, do recolhimento seguinte que tiver que efetuar em favor dessa unidade federada. Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

§ 2° Se o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade de origem, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - se superior, o sujeito passivo por substituição indicado no "caput" fará uma retenção complementar do contribuinte remetente para o necessário repasse, até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente àquele em que tenha ocorrido a operação, à unidade federada de destino;

II - se inferior, a diferença será ressarcida ao contribuinte remetente, pelo sujeito passivo por substituição indicado no "caput".

§ 3° Nas operações com combustíveis, a nota fiscal de ressarcimento referida no inciso II do § 3° do art. 438 deste Decreto deverá ser visada pelo Diretor do Núcleo de Execução da Substituição Tributária e Comércio Exterior (NESUT). Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

§ 4° A refinaria de petróleo ou suas bases deverão elaborar, mensalmente, demonstrativo de apuração e recolhimento do imposto retido de acordo com o capítulo V do Convênio ICMS 03/99, ressalvado o disposto na Cláusula vigésima terceira, e enviar: Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

I - ao Núcleo de Execução da Substituição Tributária e Comércio Exterior (NESUT), até o 15° (décimo quinto) dia do mês subseqüente, quando as operações forem destinadas a este Estado. Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

II - ao local e no prazo determinado na unidade de destino da mercadoria.

§ 5° A Refinaria de petróleo ou suas bases só poderão receber os relatórios contendo as informações prescritas no inciso IV do art. 486, quando fora do prazo previsto, com autorização do Núcleo de Execução da Substituição Tributária e Comércio Exterior (NESUT). Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

§ 6° A Refinaria de Petróleo ou suas Bases deverão comunicar ao fisco cearense, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, qualquer decisão judicial que determine dedução de repasse, apreensão ou autorização de restituição do ICMS retido em favor deste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 01.01.2002

Seção IX

Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 489. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 489-A. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 489-B. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 490. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 490-A. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 490-B. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 490-C. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Art. 490-D. Revogado pelo Decreto n° 31.968/2016 (DOE de 17.06.2016), efeitos a partir de 17.06.2016 Redação Anterior

Seção X
Das Operações por Estabelecimentos Gráficos e Editoriais

Art. 491. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 492. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 493. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 494. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção XI
Das Operações com Farinha de Trigo

Art. 495. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Art. 496. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Art. 497. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Art. 498. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Art. 499. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Art. 500. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Art. 501. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Art. 502. Revogado pelo Decreto n° 26.155/2001 (DOE de 2302.2001), efeitos a partir de 01.03.2001 Redação Anterior

Subseção I
Das Operações de Importação de Macarrão, Biscoito e Bolacha

Art. 503. Revogado pelo Decreto n° 27.571/2004 (DOE de 28.09.2004), efeitos a partir de 28.09.2004 Redação Anterior

Art. 504. Revogado pelo Decreto n° 27.571/2004 (DOE de 28.09.2004), efeitos a partir de 28.09.2004 Redação Anterior

Art. 505. Revogado pelo Decreto n° 27.571/2004 (DOE de 28.09.2004), efeitos a partir de 28.09.2004 Redação Anterior

Subseção II
Das Operações Realizadas por Panificadores

Art. 506. O estabelecimento panificador enquadrado na CNAE - Fiscal 1091-1/01 (Fabricação de produtos de produtos de panificação industrial) ou 1091-1/02 (Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria), na qualidade de contribuinte substituto, fica responsável pelo pagamento do ICMS devido na operação subsequente, por ocasião da entrada da mercadoria neste Estado ou no estabelecimento, conforme o caso. Alterado pelo Decreto n° 30.428/2011 (DOE de 31.01.2011), efeitos a partir de 31.01.2011 Redação Anterior

Parágrafo único. O regime de que trata este artigo não se aplica às mercadorias: Alterado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

I - isentas, não tributadas e as tributadas em regime de substituição tributária; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

II - sujeitas às alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e de 28% (vinte e oito por cento), exceto bebidas alcoólicas que não estejam sujeitas a regime de substituição tributária; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

III - bens destinados ao ativo imobilizado ou de uso ou consumo do contribuinte. Alterado pelo Decreto n° 37.280/2026 (DOE de 17.04.2026), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

Art. 507. A base de cálculo, para efeito deste regime, será:

I - nas entradas interna e interestadual, o preço deaquisição da mercadoria, incluídos os valores do IPI, se incidente naoperação, frete edemais despesas assumidas pelo destinatário, acrescido do percentual de 30% (trinta por cento);

II - na importação, a definida no § 7° do art. 48 da Lei n° 18.665, de 28 de dezembro de 2023, acrescida do percentual de 30% (trinta por cento). Alterado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

§ 1° Sobre a base de cálculo especificada nos incisos I e II do caput deste artigo, conforme o caso, será aplicada a alíquota cabível nas operações internas com a respectiva mercadoria. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

§ 2° O imposto devido por substituição tributária nas operações de: Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

I - importação corresponderá à diferença entre o calculado na forma do § 1° e o ICMS próprio devido pelo contribuinte substituto na operação de importação; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

II - entrada interna e interestadual corresponderá à diferença entre o calculado na forma do § 1° e o devido pela operação própria realizada pelo remetente, devendo ser acrescido a este, se for o caso, o valor do ICMS relativo ao serviço de transporte, quando de responsabilidade do adquirente. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

Art. 508. O disposto no art. 506 aplica-se inclusive às mercadorias utilizadas no processo produtivo de outras mercadorias, exceto àquelas listadas em ato normativo do Secretário da Fazenda, desde que adquiridas por contribuintes credenciados. Alterado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

§ 1° Salvo disposição em contrário da legislação, a SEFAZ promoverá o credenciamento de contribuintes, na forma e disposições estabelecidas em ato do Secretário da Fazenda, para fins de aplicação do disposto no caput deste artigo, o qual poderá ser revogado caso fique constatado que o sujeito passivo praticou qualquer das seguintes condutas: Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

I - omissão de receitas; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

II - venda de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

III - manutenção no estabelecimento do contribuinte ou a utilização de equipamentos que viabilizem a realização de transação ou intermediação de vendas ou serviços efetuada com cartões de débito, crédito, de loja (private label), transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônico ou similares que processem pagamentos ou transações financeiras, os quais estejam autorizados para uso em outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, ou autorizados para pessoa natural, ou cujas transações financeiras sejam destinadas a estes; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

IV - não transmissão da EFD, ou transmissão em desacordo com a legislação; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

V - outras hipóteses previstas na legislação. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

§ 2° A revogação do credenciamento perdurará até que ocorra a regularização da desconformidade fiscal, e o seu restabelecimento não conferirá ao contribuinte direito retroativo, nem à restituição ou à compensação de valores eventualmente pagos. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

Art. 509. Na saída subsequente das mercadorias tributadas na forma do artigo 506 não será exigida complementação do imposto, ficando vedada a apropriação de quaisquer créditos relativos às entradas das referidas mercadorias. Alterado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

§ 1° Tratando-se de mercadoria produzida pelo próprio contribuinte com a utilização de insumos tributados na forma do art. 506 ou listados no ato normativo de que trata o art. 508, a saída posterior do produto resultante do emprego dos insumos será tributada, conforme o caso, de acordo com as regras aplicáveis às empresas: Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

I - enquadradas no regime normal de apuração, salvo quando as operações forem isentas ou não tributadas, devendo ser observado, ainda, e quando existentes, as regras relativas a regime de substituição tributária específico eventualmente aplicável à operação com o respectivo produto; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

II - optantes pelo Simples nacional, devendo ser observado, ainda, e quando existentes, as regras relativas a regime de substituição tributária específico eventualmente aplicável à operação com o respectivo produto. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

§ 2° O disposto no § 1° não se aplica às saídas de produtos derivados da farinha de trigo aos quais se aplique, na forma da legislação, o encerra- mento de tributação de que trata o parágrafo único do art. 2° do Decreto n° 33.746, de 23 de setembro de 2020, hipótese em que não será exigido ICMS complementar. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

Art. 509-A. Os créditos relativos aos insumos empregados pelo contribuinte enquadrado no regime normal de recolhimento na produção das merca- dorias tributadas na forma do § 1° do art. 509, bem como o valor do imposto pago por substituição tributária relativamente aos mesmos insumos poderão ser apropriados como crédito na EFD. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste artigo observar-se-á o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 37.280/2026 (DOE de 17.04.2026), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

I - o valor do imposto devido por substituição tributária em decorrência do disposto no caput do art. 508, eventualmente pago com relação às aquisições de insumos, poderá ser apropriado como crédito na EFD somente no período de apuração em que ocorrer o efetivo pagamento; Acrescentado pelo Decreto n° 37.280/2026 (DOE de 17.04.2026), efeitos a partir de 23.12.2025

II - tratando-se de mercadoria adquirida de contribuinte enquadrado na sistemática de tributação de que trata o Decreto n° 29.560, de 27 de novembro de 2008, desde que tenha sido anteriormente onerada pela substituição tributária de que trata o referido Decreto, o contribuinte adquirente poderá se creditar do ICMS calculado mediante a aplicação da respectiva alíquota sobre o valor da operação de que decorreu a entrada das mercadorias utilizadas como insumo; Acrescentado pelo Decreto n° 37.280/2026 (DOE de 17.04.2026), efeitos a partir de 23.12.2025

III - o contribuinte deverá efetuar o estorno do crédito nos casos regularmente previstos na legislação e também na hipótese do § 2° do art. 509, caso tenha eventualmente se apropriado de créditos em momento anterior à saída da mercadoria que tenha produzido. Acrescentado pelo Decreto n° 37.280/2026 (DOE de 17.04.2026), efeitos a partir de 23.12.2025

Art. 509-B. O contribuinte detentor de CNAE especificada no caput do art. 506, o qual esteja enquadrado no Regime Normal de apuração e que forneça bebidas ou alimentos preparados em seu próprio estabelecimento, não acondicionados em embalagem de apresentação e fornecidos dire- tamente ao consumidor final, de forma alternativa à sistemática normal de tributação, poderá optar pela tributação correspondente à aplicação do percentual de 4,15% (quatro vírgula quinze por cento) incidente sobre o total do faturamento bruto relativo às saídas das referidas mercadorias, conforme o art. 763, observado o disposto nos seus §§ 2°, 3°, 4°. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

Parágrafo único. O ingresso no tratamento tributário de que trata este artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

I - implicará a vedação da apropriação e utilização de quaisquer créditos, inclusive os de que trata o artigo 509-A, devendo ser estornados aqueles escriturados na EFD, em conformidade com o disposto no § 6° do art. 763; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

II - será efetuado por meio de anotação da opção do contribuinte no seu livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (RUDFTO), ou outro meio previsto na legislação, devendo permanecer nesta sistemática pelo período mínimo de 12 (doze) meses; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

III - exigirá a emissão e escrituração do documento fiscal relativo ao fornecimento de bebidas ou alimentos em estrita conformidade com ato normativo específico; Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

IV - sujeitará o contribuinte optante ao disposto nos §§ 2° e 3° do art. 765. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025

Art. 510. Os documentos fiscais emitidos quando da saída posterior das mercadorias tributadas na forma do art. 506 deverão conter: Alterado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

I - a informação de que o imposto foi recolhido por substituição tributária, quando for o caso; Alterado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

II - o imposto destacado e calculado pela aplicação da alíquota cabível sobre o valor da respectiva operação, exclusivamente para efeito de crédito de adquirente contribuinte do ICMS, desde que esteja localizado em outra unidade da Federação. Alterado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 23.12.2025 Redação Anterior

Art. 510-A. Aos contribuintes de que trata esta Seção não se aplicam as regras relativas ao direito de crédito e à obrigação de restabelecimento da cadeia normal de tributação previstas no § 3° do art. 7° do Decreto n° 29.560, de 27 de novembro de 2008. Acrescentado pelo Decreto n° 37.037/2025 (DOE de 23.12.2025), efeitos a partir de 01.01.2020

Seção XII
Das Operações com Fio de Algodão

Art. 511. O estabelecimento atacadista, varejista ou fabricante de rede de dormir, que adquirir rede ou pano de rede em outra unidade da Federação ou no Exterior, fica responsável pelo recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes até o consumidor final, na qualidade de contribuinte substituto. Alterado pelo Decreto n° 31.269/2013 (DOE de 02.08.2013), efeitos a partir de 01.09.2013 Redação Anterior

Art. 512. A base de cálculo do ICMS devido será:

I - Revogado pelo Decreto n° 31.269/2013 (DOE de 02.08.2013), efeitos a partir de 01.09.2013 Redação Anterior

II - na operação interestadual, o montante correspondente ao preço de aquisição da mercadoria, nele incluídos os valores do IPI, se incidente na operação, e do frete, acrescido de 50% (cinqüenta por cento);

III - na operação de importação a definida no inciso III do artigo 435, acrescida de 50% (cinquenta por cento).

Art. 513. O adquirente que não tenha organização administrativa, nas situações previstas na legislação tributária, deverá:

I - manter em arquivo próprio as notas fiscais de aquisição para exibição ao Fisco, quando exigida;

II - obter nota fiscal avulsa sempre que promover a saída de produto destinando a outro estabelecimento regularmente inscrito no CGF.

Art. 514. O contribuinte substituto ao emitir nota fiscal para os destinatários referidos no artigo anterior, não inscritos no CGF, poderá indicar o número do CPF ou da Carteira de Identidade, no espaço do documento fiscal reservado à

inscrição estadual, fazendo a retenção do imposto na forma estabelecida nesta Seção.

Seção XIII
Das Operações com Gado e Produtos dele Derivado

Art. 515. Nas operações com gado bovino e bufalino, será exigido o ICMS:

I - na saída destinada:

a) a outra unidade federada;

b) ao abate;

c) a negociar;

II - na entrada neste Estado, proveniente de outra unidade federada, ressalvado o disposto no art.13-I. Alterado pelo Decreto n° 31.552/2014 (DOE de 20.08.2014), efeitos a partir de 20.08.2014 Redação Anterior

§ 1° Ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, não se exigirá o imposto relativo à circulação do gado, sem prejuízo do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2° Na operação com gado destinado à exposição, em outra unidade federada, será emitida nota fiscal avulsa, mediante depósito da importância correspondente ao valor do imposto, que será convertido em receita, se não houver a comprovação do respectivo retorno no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da remessa.

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica à entrada de gado fêmeo e bezerro para recria oriundos de outra unidade federada e destinados a criador, desde que comprovada esta condição.

Art.515-A. O imposto diferido na forma do art.13-I deverá ser recolhido por ocasião da saída subsequente destinada ao abate ou quando da saída para outra unidade da Federação. Acrescentado pelo Decreto n° 31.552/2014 (DOE de 20.08.2014), efeitos a partir de 20.08.2014

§ 1° Por ocasião da entrada de gado bovino ou bufalino no estabelecimento do produtor rural ou produtor agropecuário, este deverá emitir nota fiscal de entrada, sem destaque do ICMS, ou Nota Fiscal Avulsa, consignando, no campo 'Dados Adicionais' do documento fiscal, a seguinte expressão: 'ICMS diferido nos termos do art.13-I do Decreto n°24.569/1997. Acrescentado pelo Decreto n° 31.552/2014 (DOE de 20.08.2014), efeitos a partir de 20.08.2014

§ 2° Por ocasião da saída subsequente, o produtor rural ou o produtor agropecuário deverá emitir nota fiscal, com o destaque do ICMS, ou Nota Fiscal Avulsa, quando devido, consignando como base de cálculo o valor da operação, nunca inferior ao valor estipulado pelo Secretário da Fazenda em ato normativo específico, editado com fundamento no art.33 deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto n° 31.552/2014 (DOE de 20.08.2014), efeitos a partir de 20.08.2014

Art.515-B. Não se considera encerrada a fase do diferimento do ICMS de que trata o art.515-A deste Decreto quando ocorrerem as seguintes operações: Acrescentado pelo Decreto n° 31.552/2014 (DOE de 20.08.2014), efeitos a partir de 20.08.2014

I - saída de gado bovino ou bufalino para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, desde que localizado neste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 31.552/2014 (DOE de 20.08.2014), efeitos a partir de 20.08.2014

II - saída de gado bovino ou bufalino exclusivamente para fins de 'recurso de pasto', para os Estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.Acrescentado pelo Decreto n° 31.552/2014 (DOE de 20.08.2014), efeitos a partir de 20.08.2014

Art. 516. Na operação com carne verde, resfriada, congelada ou salgada e com subprodutos comestíveis decorrentes do abate, provenientes de outra unidade federada, aplica-se o disposto no inciso II do artigo anterior.

Art. 517. O disposto no inciso II do artigo 515 e no artigo anterior não se aplica à entrada destinada a estabelecimento industrial, que fica sujeita à sistemática normal de tributação.

Art. 518. Antes de iniciar o trânsito da mercadoria a que se refere o inciso I do artigo 515, o responsável fica obrigado a obter, junto a repartição fiscal do seu domicílio, nota fiscal avulsa, que deverá acompanhar a mercadoria até o seu destino.

Art. 519. A exigência da emissão da nota fiscal avulsa de que trata o artigo anterior, não se aplica aos estabelecimentos produtores agropecuários que tiverem organização administrativa, os quais emitirão Nota Fiscal de Produtor.

Art. 520. Para efeito de base de cálculo do imposto, será adotado o valor da operação de que decorrer a saída, não podendo ser inferior àquele estabelecido em ato do Secretário da Fazenda.

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 29/2022 estabelece valores líquidos a recolher referentes às operações com gado bovino, suíno e produtos deles derivados, e frango vivo, para efeito de cobrança do imposto devido por substituição tributária.

Art. 521. O pagamento do imposto far-se-á por meio de documento de arrecadação, quando da:

I - obtenção da nota fiscal avulsa, nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 515;

II - passagem na primeira repartição fiscal de entrada neste Estado, nas hipóteses do inciso II do artigo 515 e do artigo 516;

Parágrafo único. O disposto no inciso I não se aplica ao estabelecimento produtor que tiver organização administrativa, ficando sujeito à sistemática normal de recolhimento.

Art. 522. O imposto incidirá na saída dos subprodutos não comestíveis e será recolhido pelo adquirente, se devidamente organizado, na qualidade de contribuinte substituto, até o 10° (décimo) dia após o mês em ocorrer a entrada da mercadoria.

Subseção I
Das Operações com Suíno

Alterado pelo Decreto n° 33.703/2020 (DOE de 05.08.2020), efeitos a partir de 05.08.2020 Redação Anterior

Art. 523. Revogado pelo Decreto n° 27.197/2003 (DOE de 30.09.2003), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

Art. 524. Revogado pelo Decreto n° 27.197/2003 (DOE de 30.09.2003), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

Art. 525. Na operação com suíno vivo ou abatido, oriundo de outra unidade federada, o imposto será exigido por ocasião da passagem no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado.

Parágrafo único. O imposto será calculado tomando-se por base o valor de venda a consumidor final, podendo o Secretário da Fazenda estabelecer valor líquido do imposto a recolher a partir dos correspondentes créditos e débitos da operação.

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 29/2022 estabelece valores líquidos a recolher referentes às operações com gado bovino, suíno e produtos deles derivados, e frango vivo, para efeito de cobrança do imposto devido por substituição tributária.

Art. 526. Nas operações realizadas entre criadores com suíno destinado à recria, com peso não superior a 25 (vinte e cinco quilogramas) e com matriz destinada à criação, fica diferido o pagamento do ICMS para a operação posterior.

Parágrafo único. A condição de criador será comprovada através do cadastramento no CGF, ou em um dos seguintes órgãos: INCRA, SEARA, EMATERCE ou Associação dos Suinocultores do Ceará.

Subseção II
Das Operações com Frango Vivo

Acrescentado pelo Decreto n° 33.703/2020 (DOE de 05.08.2020), efeitos a partir de 05.08.2020

Art. 526-A. Na operação interestadual com frango vivo, fica atribuída ao estabelecimento destinatário localizado neste Estado, na condição de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, até o consumidor final, devendo o imposto ser exigido por ocasião da passagem pelo primeiro posto fiscal de entrada neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 33.703/2020 (DOE de 05.08.2020), efeitos a partir de 05.08.2020

Art. 526-B. O imposto será calculado tomando-se por base o valor de venda a consumidor final da mercadoria, podendo o Secretário da Fazenda estabelecer valor líquido do imposto a recolher, a ser definido considerando os correspondentes créditos e débitos da operação. Acrescentado pelo Decreto n° 33.703/2020 (DOE de 05.08.2020), efeitos a partir de 05.08.2020

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 29/2022 estabelece valores líquidos a recolher referentes às operações com gado bovino, suíno e produtos deles derivados, e frango vivo, para efeito de cobrança do imposto devido por substituição tributária.

Seção XIII-A
Das Operações com Pescado, Lagosta e Camarão

Acrescentado pelo Decreto n° 35.982/2024 (DOE de 03.05.2024), efeitos a partir de 03.05.2024

Art. 526-C. Na operação interestadual com pescado, lagosta e camarão, fica atribuída ao estabelecimento destinatário localizado neste Estado, na condição de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, até o consumidor final, devendo o imposto ser exigido por ocasião da passagem pelo primeiro posto fiscal de entrada neste Estado.

Art. 526-D. O imposto será calculado tomando-se por base o valor da operação, podendo o Secretário da Fazenda estabelecer valor líquido do imposto a recolher, a ser definido considerando os correspondentes créditos e débitos da operação, obedecidos os parâmetros previstos no art. 48 e seu § 4° da Lei 18.665, de 28 de dezembro de 2023.

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 31/2009 estabelece valores de referência para efeitos de cobrança do ICMS nas operações com pescado, lagosta e camarão.

Seção XIV
Das Operações com Navalha, Aparelho e Lâmina de Barbear e Isqueiro de Bolso, a Gás, não Recarregável

Revogado pelo Decreto n° 36.820/2025 (DOE de 02.09.2025), efeitos a partir de 01.10.2025 Redação Anterior

Art. 527. Revogado pelo Decreto n° 36.820/2025 (DOE de 02.09.2025), efeitos a partir de 01.10.2025 Redação Anterior

Art. 528. Revogado pelo Decreto n° 36.820/2025 (DOE de 02.09.2025), efeitos a partir de 01.10.2025 Redação Anterior

Art. 529. Revogado pelo Decreto n° 36.820/2025 (DOE de 02.09.2025), efeitos a partir de 01.10.2025 Redação Anterior

Seção XV
Das Operações com Lâmpada Elétrica, Reator e Starter.

Art. 530. Nas operações internas, interestaduais e de importação com lâmpada elétrica e eletrônica, classificada nas posições 8539 e 8540, reator e "starter", classificados nas posições 8504.10.00 e 8536.50, respectivamente, todas da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM/SH, realizadas entre contribuintes situados nos Estados signatários deste protocolo, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo às saídas subseqüentes, bem como à entrada destinada a uso ou consumo do estabelecimento destinatário. Alterado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

§1° O disposto no caput aplica-se às operações de importação e interestadual com as unidades Federadas signatárias do Protocolo ICM n° 17/85.

Art. 531. A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço. Alterado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

§ 1° Inexistindo os valores de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA ajustada"), calculada segundo a fórmula "MVA ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1-ALQ intra)] -1", onde:

I - "MVA-ST original" é a margem de valor agregado, para operação interna, prevista no §2°;

II - "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino.

Nota ECONET: A Instrução Normativa n° 43/2017 dispõe sobre a fórmula de cálculo da MVA ajustada para efeito de composição da base de cálculo do ICMS em regimes de substituição tributária.

§ 2° A MVA-ST original é de 40%.

§ 3° Da combinação dos §§1° e 2°, o remetente deve adotar as seguintes MVAs ajustadas nas operações interestaduais:

I - com relação ao §1°:

	Alíquota interna na unidade federada de destino		
	17%	**18%**	**19%**
Alíquota interestadual de 7%	56,87%	58,78%	60,74%
Alíquota interestadual de 12%	48,43%	50,24%	52,10%

II - nas demais hipóteses, o remetente deverá calcular a correspondente MVA ajustada, na forma do §1°.

§ 4° Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado de que tratam os §§1°, 2° e 3°.

Art. 531-A. O valor do imposto retido corresponderá à diferença entre o calculado de acordo com o estabelecido no art. 531 e o devido pela operação própria realizada pelo contribuinte que efetuar a substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

Seção XVI
Das Operações com Leite em Pó, Leite Condensado, Creme de Leite e Café Solúvel

Art. 532. Fica atribuída, por ocasião da entrada neste Estado, ao destinatário e ao importador, na qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes realizadas com: Alterado pelo Decreto n° 27.368/2004 (DOE de 16.02.2004), efeitos a partir de 01.03.2004 Redação Anterior

I - leite em pó, inclusive em blocos ou em grânulos, leite longa vida (UHT - “Ultra High Temperature”) pasteurizado ou não, inclusive à base de soja, leite modificado, preparações à base de leite, de cereais, de farinhas, de amidos ou de féculas, complementos alimentares, bebida láctea, ainda que adicionados de outros produtos, leite condensado, compostos e misturas lácteos, inclusive à base de soja, creme de leite, café torrado e moído e café solúvel. Alterado pelo Decreto n° 35.816/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Nota ECONET: a Nota Explicativa n° 04/2024, explicita alguns dos produtos abrangidos pela substituição tributária disciplinada nos artigos 532 e 533 do RICMS/CE.

II - queijos.

§ 1° A responsabilidade tributária prevista no caput aplica-se também às operações internas, realizadas pelos estabelecimentos industriais, sediados neste Estado.

§ 2° As operações com leite em pó, quando originárias de Estados signatários do Protocolo ICMS n°12/96, obedecerão as regras do citado protocolo.

§ 3° O estabelecimento que, em 29 de fevereiro de 2004, possuir em estoque os produtos indicados no caput, cuja entrada tenha sido realizada sem a cobrança do ICMS por substituição tributária, deverá escriturá-los no livro Registro de Inventário, observando os seguintes procedimentos:

I - indicar as quantidades por marca, tipo e embalagens, indicando, os valores unitários e total, tomando-se por base, o preço de venda à consumidor final ou na sua falta o custo da aquisição mais recente, acrescido do IPI e do percentual de:

a) 29,41% (vinte e nove virgula quarenta e um por cento), para os produtos indicados no inciso I do caput;

b) 33,87% (trinta e três vírgula oitenta e sete por cento), para os produtos indicados no inciso II do caput;

II - calcular o ICMS devido pela aplicação da alíquota interna cabível, sobre o valor total obtido na forma do inciso anterior lançando-o no livro Registro de Apuração do ICMS, no campo "Observações" seguido da indicação desta Seção;

III - remeter até o dia 20 de março de 2004, ao órgão local do seu domicilio fiscal, cópia do inventário de que trata este parágrafo, indicando o valor do imposto apurado.

§ 4° O imposto apurado na forma do §3° deste artigo poderá ser recolhido em até 03 (três) parcelas iguais e sucessivas, com vencimento, em 30 de março de 2004, 30 de abril de 2004 e 31 de maio de 2004.

§ 5° As preparações à base de leite e misturas e compostos lácteos mencionados no inciso I do caput deste artigo incluem aquelas à base de leite integral, leite desnatado, soro de leite, proteína do soro de leite ou de quaisquer outras apresentações ou componentes do leite. Acrescentado pelo Decreto n° 35.816/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024

§ 6° Caso o produto não possua código especificador da substituição tributária - CEST, constante da relação do Convênio n° 142/18, fica facultado ao contribuinte a inclusão no campo “Informações Complementares” da seguinte expressão “produto dispensável de informar o CEST, conforme § 6° do inciso I do art. 532 do Decreto 24.569, de 1997. Acrescentado pelo Decreto n° 35.816/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 533. A base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária será obtida tomando-se por base o montante formado pelo preço praticado pelo remetente, neste preço incluído o valor do IPI, frete ou carreto e demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, adicionada a parcela resultante da aplicação sobre o referido montante, dos seguintes percentuais: Alterado pelo Decreto n° 27.368/2004 (DOE de 16.02.2004), efeitos a partir de 01.03.2004 Redação Anterior

Nota ECONET 1: a Instrução Normativa n° 61/2018 fixa valores do ICMS líquido a recolher nas Operações com Leite UHT (Ultra High Temperature), Tipo Longa Vida, Procedentes de Outras Unidades da Federação.

Nota ECONET 2: a Instrução Normativa n° 12/2022 determina o valor de referência para fins de definição da base de cálculo das mercadorias que indica.

Nota ECONET 3: a Instrução Normativa n° 146/2024 estabelece os valores de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária relativo a operações com produtos lácteos.

I - em relação aos produtos indicados no inciso I do caput do artigo 532:

a) nas operações oriundas das regiões sul e sudeste: 45% (quarenta e cinco por cento);

b) nas operações oriundas das regiões norte, nordeste e centrooeste: 37,21% (trinta e sete virgula vinte e um por cento); Alterado pelo Decreto n° 27.425/2004 (DOE de 22.04.2004), efeitos a partir de 01.03.2004 Redação Anterior

c) nas operações internas: 29,41% (vinte e nove vírgula quarenta e um por cento).

II - em relação aos produtos indicados no inciso II do caput do artigo 532:

a) nas operações oriundas das regiões sul e sudeste: 50% (cinqüenta por cento);

b) nas operações oriundas das regiões do norte, nordeste e centro-oeste: 41,94% (quarenta e um vírgula noventa e quatro por cento) Alterado pelo Decreto n° 27.425/2004 (DOE de 22.04.2004), efeitos a partir de 01.03.2004 Redação Anterior

c) nas operações internas: 33,87% (trinta e três vírgula oitenta e sete por cento).

§ 1° nas operações de que trata o §2° do artigo 532, o percentual de agregação será o indicado no mencionado protocolo, conforme definido pelas unidades federadas signatárias.

§ 2° na operação de importação dos produtos indicados no artigo 532, a base de cálculo será definida no inciso III do artigo 435, a crescida de:

a) 29,41% (vinte e nove virgula quarenta e um por cento), para os produtos indicados no inciso I;

b) 33,87% (trinta e três vírgula oitenta e sete por cento), para os produtos indicados no inciso II.

§ 3° Na hipótese em que a operação interestadual estiver contemplada com benefício fiscal concedido pelo Estado de origem sem obediência ao disposto na Lei Complementar 24/75, a compensação do crédito terá como limite o valor do ICMS efetivamente pago ao Estado remetente.

Seção XVII
Das Operações Realizadas por Livrarias e Papelarias

Art. 534. Revogado pelo Decreto n° 26.738/2002 (DOE de 13.09.2002), efeitos a partir de 13.09.2002 Redação Anterior

Art. 535. Revogado pelo Decreto n° 26.738/2002 (DOE de 13.09.2002), efeitos a partir de 13.09.2002 Redação Anterior

Art. 536. Revogado pelo Decreto n° 26.738/2002 (DOE de 13.09.2002), efeitos a partir de 13.09.2002 Redação Anterior

Seção XVIII
Das Operações com Madeira

Art. 537. Fica o estabelecimento adquirente de madeira, na qualidade de contribuinte substituto, responsável pelo pagamento do ICMS incidente sobre as operações subseqüentes, nas seguintes hipóteses:

Nota ECONET: a IN n° 19/2024 divulga os valores de referência, a serem utilizados para fins de base de cálculo da substituição tributária, nas operações com madeira.

I - quando da entrada neste Estado, de madeira oriunda de outro Estado ou do exterior;

II - quando da entrada no estabelecimento destinatário, de madeira oriunda deste Estado;

III - quando da entrada no estabelecimento industrial, inclusive aquele enquadrado nas CNAEs-Fiscal 1610-2/01 (Serrarias com desdobramento de madeira) e 1610-2/02 (Serrarias sem desdobramento de madeira). Acrescentado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 12.03.2010

Parágrafo único. O regime de que trata este Capítulo não se aplica:

I - Revogado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 12.03.2010 Redação Anterior

II - ao adquirente, quando considerado consumidor final;

III - a entrada de madeira industrializada cujo documento fiscal de aquisição contenha, em destaque, o valor do IPI.

Art. 538. A base de cálculo do imposto a ser pago, nas hipóteses do artigo anterior, será o valor divulgado em ato do Secretário da Fazenda, com base nos preços finais de venda praticados no mercado.

Parágrafo único. Revogado pelo Decreto n° 36.122/2024 (DOE de 17.07.2024), efeitos a partir de 17.07.2024 Redação Anterior

Seção XIX
Das Operações com Pneumáticos, Câmara de Ar e Protetores

Art. 539. Na operação interna, interestadual e de importação com pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha classificados nas posições 40.11 e 40.13 e no Código 4012.90.0000 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH -, fica atribuída ao estabelecimento industrial fabricante ou ao importador, na condição de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, devido nas saídas subseqüentes ou entradas com destino ao ativo permanente e consumo.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se também: Acrescentado pelo Decreto n° 25.562/1999 (DOE de 30.07.1999), efeitos a partir de 30.07.1999

I - às operações destinadas ao Município de Manaus e áreas de livre comércio;

II - a estabelecimento que efetuar operação interestadual, para fins de comercialização ou integração ao ativo imobilizado ou consumo do estabelecimento adquirente.

§ 2° Ao regime de que trata esta Seção não se aplica o disposto no Art. 434, inciso II. Acrescentado pelo Decreto n° 25.562/1999 (DOE de 30.07.1999), efeitos a partir de 30.07.1999

Art. 540. O regime de que trata esta Seção não se aplica:

I - à saída com destino a indústria automobilística, exceto se o produto não for aplicado no veículo, cabendo, neste caso, ao estabelecimento fabricante do veículo, a responsabilidade pela retenção do imposto devido nas operações subseqüentes;

II - a pneus e câmaras de ar de bicicleta.

Art. 541. A base de cálculo do imposto a ser pago, nas hipóteses dessa Seção, será o valor divulgado em ato do Secretário da Fazenda, com base nos preços finais de venda praticados no mercado. Alterado pelo Decreto n° 25.562/1999 (DOE

de 30.07.1999), efeitos a partir de 30.07.1999 Redação Anterior

§ 1° Inexistindo o valor de que trata o caput, a base de cálculo será obtida tomando-se por base o preço praticado pelo substituto, incluídos o IPI, frete e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, bem como a parcela resultante da aplicação sobre esse total dos seguintes percentuais:

I - 42% (quarenta e dois por cento) para pneus dos tipos utilizados em automóveis de passageiros, inclusive camionetas e automóveis de corrida;

II - 32% (trinta e dois por cento) para pneus dos tipos utilizados em caminhões, inclusive os fora-de-estrada, ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas e pás-carregadeiras;

III - 60% (sessenta por cento) para pneus de motocicletas;

IV - 45% (quarenta e cinco por cento) para protetores, câmaras de ar e outros tipos de pneus.

§ 2° Na aquisição não destinada a comercialização, a base de cálculo é o valor da operação, como tal entendido o preço de aquisição pelo destinatário.

§ 3° Na importação, a definida no inciso III do artigo 435, adicionado do respectivo percentual de que trata o § 1° deste artigo.

§ 4° Quando o valor obtido na forma do parágrafo anterior, não computado o percentual de que trata o § 1°, for igual ou inferior a 70% (setenta por cento) do preço de venda praticado pelo fabricante de produto nacional similar, será utilizado este valor para efeito de composição da base de cálculo.

Art. 542. Na operação prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 539, o valor do imposto a ser retido será a diferença entre o imposto calculado na forma do § 7° do artigo 435 e o valor do crédito previsto no inciso I do artigo 49 do Decreto-Lei Federal n° 288, de 28 de fevereiro de 1967.

Seção XX
Das Operações Realizadas por Postos Revendedores

Alterado pelo Decreto n° 28.745/2007 (DOE de 08.06.2007), efeitos a partir de 01.06.2007 Redação Anterior

Art. 543. Fica atribuída ao comerciante varejista - posto revendedor - CNAE 4731-8/00 (Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores), na qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subseqüentes, por ocasião da entrada da mercadoria neste Estado ou no estabelecimento, conforme o caso. Alterado pelo Decreto n° 28.745/2007 (DOE de 08.06.2007), efeitos a partir de 01.06.2007 Redação Anterior

Parágrafo único. O disposto nesta Seção não se aplica à mercadoria isenta, não tributada ou sujeita ao regime de substituição tributária.

Art. 544. A base de cálculo, para efeito deste regime, será:

I - nas entradas interna e interestadual, o preço de aquisição da mercadoria, incluídos os valores do IPI, se incidente na operação, frete e demais despesas assumidas pelo destinatário, acrescido do percentual de 30% (trinta por cento);

II - na importação, a definida no inciso III do artigo 435, acrescida do percentual de 30% (trinta por cento).

Parágrafo único. No caso de mercadoria com preço máximo ou único de venda a consumidor, marcado pelo fabricante, a base de cálculo será o valor constante da tabela definida pelo fornecedor.

Art. 545. Fica incorporado à legislação estadual o livro Registro de Movimentação de Combustíveis, nos termos do Ajuste SINIEF n° 01/92. Alterado pelo Decreto n° 25.562/1999 (DOE de 30.07.1999), efeitos a partir de 30.07.1999 Redação Anterior

Parágrafo único. Aplicam-se ao livro fiscal mencionado neste artigo as normas contidas nos arts. 261 a 268, sem prejuízo do disposto no Capítulo I do Título III deste Decreto. Alterado pelo Decreto n° 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 26.12.2001 Redação Anterior

Seção XXI
Das Operações com Produtos Farmacêuticos

Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 546. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 547. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 547-A. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-A. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-B. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-C. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-D. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-E. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-F. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-G. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-H. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-I. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Art. 548-J. Revogado pelo Decreto n° 36.617/2025 (DOE de 16.05.2025), efeitos a partir de 01.06.2025 Redação Anterior

Seção XXII
Das Operações Destinadas a Revendedores não Inscritos

Art. 549. Nas operações internas e interestaduais que destinem mercadorias relacionadas no Anexo XXVI do Convênio ICMS 142, de 14 de dezembro de 2018, a revendedores não inscritos localizados neste Estado que efetuem venda na modalidade porta a porta, marketing multinível ou sob qualquer outra denominação a consumidor final, fica atribuída ao remetente, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas saídas subsequentes realizadas pelo revendedor. Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

§ 1° O disposto no caput aplica-se também às operações: Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

I - de importação realizada pelo estabelecimento que promover a aquisição de mercadoria no exterior;

II - que destinem mercadorias a contribuinte regularmente inscrito; Alterado pelo Decreto n° 35.480/2023 (DOE de 30.05.2023), efeitos a partir de 30.05.2023 Redação Anterior

III - em que o revendedor não inscrito, em lugar de efetuar a venda nas modalidades citadas no caput, a faça em banca de jornal e revista ou estabelecimento similar.

§ 2° O disposto no caput aplica-se, ainda, ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, nas operações interestaduais com bens e mercadorias destinados a uso ou consumo exclusivo do adquirente revendedor. Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

§ 3° É vedada a aplicação do tratamento tributário dispensado às operações envolvendo mercadoria ou bem de uso ou consumo do destinatário, de que trata o § 2°, ao produto que se encontre passível de comercialização pelo revendedor. Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

§ 4° Na hipótese do § 2°, no campo “Informações Complementares” do documento fiscal relativo à aquisição das mercadorias deverá constar o indicativo de que são destinadas ao uso ou consumo exclusivo do adquirente revendedor. Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

§ 5° Os contribuintes remetentes de que trata o caput deverão aplicar o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) previsto no Anexo XXVI do Convênio ICMS 142/18 e as regras previstas nesta Seção, ainda que as mercadorias estejam relacionadas nos Anexos II a XXV do referido convênio. Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

Art. 549-A. Revogado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

Art. 550. O contribuinte que praticar as operações descritas no art. 549 deverá, para efeito de atribuição de responsabilidade tributária, celebrar com a Secretaria da Fazenda Regime Especial de Tributação, no qual serão fixadas as regras para operacionalização do referido sistema. Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

Parágrafo único. A critério da Secretaria da Fazenda, poderão ser exigidas, para celebração do Regime Especial de Tributação a que se refere o caput, garantias tais como fiança e outras. Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

Art. 550-A. O disposto nesta Seção não se aplica às: Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

I - transferências, exceto se o estabelecimento recebedor for exclusivamente varejista; Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

II - operações interestaduais que destinem mercadorias a estabelecimento de que trata o inciso II do § 1° do art. 549, localizado neste Estado, que seja contribuinte substituto tributário em relação ao ICMS devido na operação interna relativamente à mesma mercadoria; Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

III - operações interestaduais com mercadorias produzidas em escala industrial não relevante, nos termos da cláusula vigésima segunda do Convênio ICMS 142/18. Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

Art. 551. A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço de venda ao consumidor, constante de tabela estabelecida por órgão competente ou, na falta desta, o preço sugerido pelo fabricante ou remetente, assim entendido aquele constante em catálogo ou lista de preços de sua emissão, acrescido em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço. Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

§ 1° Inexistindo os preços de que tratam o caput deste artigo, a base de cálculo do imposto será o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes ao frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado dos seguintes percentuais de agregação: Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

I - 40% (quarenta por cento) nas operações internas, desde que o fabricante esteja sediado neste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

II - 62,75% (sessenta e dois vírgula setenta e cinco por cento) nas operações procedentes das Regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo; Alterado pelo Decreto n° 36.026/2024 (DOE de 22.05.2024), efeito a partir de 01.02.2024 Redação Anterior

III - 54% (cinquenta e quatro por cento) nas operações oriundas das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como do Estado do Espírito Santo; Alterado pelo Decreto n° 36.026/2024 (DOE de 22.05.2024), efeito a partir de 01.02.2024 Redação Anterior

IV - 68% (sessenta e oito por cento) nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento). Alterado pelo Decreto n° 36.026/2024 (DOE de 22.05.2024), efeito a partir de 01.02.2024 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese de importação, inexistindo os preços de que trata o caput deste artigo, a base de cálculo será a definida no art. 12 do Decreto n° 33.251, de 28 de agosto de 2019, acrescida do percentual de 40% (quarenta por cento). Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

§ 3° Em substituição ao disposto no caput e nos §§ 1° e 2° deste artigo, a base de cálculo poderá ser fixada em Regime Especial de Tributação celebrado nos termos dos arts. 567 a 569-A, desde que o percentual de agregação fixado não seja inferior àqueles de que tratam os incisos I a IV do § 1° deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

§ 4° Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1° da Lei n° 14.237 , de 10 de novembro de 2008, e sem prejuízo do disposto no § 7° do art. 4° do Decreto n° 29.560 , de 27 de novembro de 2008, a base de cálculo poderá ser acrescida do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), desde que o substituto tributário de que trata o art. 550 atenda aos seguintes requisitos: Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

I - possua estabelecimento atacadista localizado neste Estado, enquadrado na Classificação Nacional de Atividades Econômico-Fiscais (CNAE-Fiscal) principal de Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria (4646-0/01); Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

II - comprove geração de empregos diretos neste Estado em quantidade compatível com a sua atividade econômica; Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

III - realize exclusivamente operações que destinem mercadorias a revendedores não inscritos (Regime Porta a Porta), ressalvadas as operações de transferência e de devolução; Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

IV - realize vendas de mercadorias destinadas a outras unidades da Federação em percentual maior do que 50% (cinquenta por cento) do valor total de suas vendas; Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

V - apresente aumento de recolhimento do ICMS em relação ao exercício anterior; Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

VI - celebre Regime Especial de Tributação nos termos dos arts. 567 a 569. Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

§ 5° Salvo disposição em contrário prevista na legislação, o tratamento tributário previsto neste artigo não se aplica às operações com mercadorias que estejam sujeitas a regime de substituição tributária específico. Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

§ 6° Na hipótese de existência simultânea de preço de venda a consumidor constante em catálogo e em lista de preços para um mesmo período de vendas, caso os valores sejam diferentes para uma mesma mercadoria, prevalecerá como base de cálculo o preço do catálogo. Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

§ 7° A base de cálculo do imposto relativo ao diferencial de alíquotas, prevista no § 2° do art. 549, será o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna estabelecida para o bem ou a mercadoria e a alíquota interestadual. Acrescentado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022.

Art. 552. O trânsito de mercadoria promovido por revendedor não inscrito será acobertado pelo Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE - relativo à NF-e emitida pelo contribuinte substituto. Alterado pelo Decreto n° 34.990/2022 (DOE de 21.10.2022), efeitos a partir de 21.10.2022. Redação Anterior

Art. 552-A. Ficam convalidados os procedimentos praticados pelos contribuintes enquadrados na CNAE-Fiscal principal 4646-0/01 (Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria) em data anterior à publicação deste Decreto, desde que o percentual de margem de agregação não tenha sido inferior a 25% (vinte e cinco por cento) entre as operações de aquisição e venda subsequente das mercadorias, praticadas pelo estabelecimento localizado neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015

§ 1° Ficam excluídas da convalidação de que trata o caput deste artigo as operações com mercadorias sujeitas a regime de substituição tributária específico e com as reduções de base de cálculo de que trata o artigo 41 deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015

§ 2° A convalidação prevista neste artigo dispensa assinatura de regime especial de tributação e não autoriza a compensação ou restituição de importância recolhida anteriormente. Acrescentado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015

Seção XXIII
Das Operações com Sorvete e Picolé

Art. 553. Nas operações internas com sorvete e picolé, de qualquer espécie, inclusive seus acessórios e componentes, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas saídas subseqüentes. Alterado pelo Decreto n° 30.514/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.05.2011 Redação Anterior

§ 1° Nas operações com produto destinado ao uso ou consumo do estabelecimento destinatário, o contribuinte substituto também deverá fazer a retenção e o recolhimento do ICMS. Alterado pelo Decreto n° 30.514/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.05.2011 Redação Anterior

§ 2° O regime de que trata esta Seção também se aplica às operações de entrada ou de saída interestadual. Alterado pelo Decreto n° 30.514/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.05.2011 Redação Anterior

§ 3° Consideram-se acessórios e componentes, de que trata o caput deste artigo: casquinhas, coberturas, copos ou copinhos, palitos, pazinhas, taças, recipientes, xaropes e outros produtos destinados a integrar ou acondicionar sorvete ou picolé. Alterado pelo Decreto n° 30.514/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.05.2011 Redação Anterior

Art. 554. A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, será o preço de venda praticado pelo comércio varejista, divulgado em ato normativo editado pelo Secretário da Fazenda. Alterado pelo Decreto n° 30.784/2011 (DOE de 15.12.2011), efeitos a partir de 01.07.2011 Redação Anterior

Nota ECONET: a Instrução Normativa n° 72/2026 estabelece valores da base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária relativa a operações com sorvetes e picolés.

§ 1° Inexistindo o valor de que trata o caput, o montante formado pelo preço praticado pelo contribuinte substituto remetente nas operações com o comércio varejista, acrescido dos valores do IPI, frete e carreto até o estabelecimento varejista, e demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, ainda que por terceiros, adicionados à parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de 70% (setenta por cento).

§ 2° Sobre a base de cálculo definida neste artigo, será aplicado o percentual de:

I - 8,39% (oito vírgula trinta e nove por cento), nas saídas de sorvete e picolé produzidos neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

II - quando das operações com sorvete e picolé produzidos em outras unidades da Federação:

a) 14,11% (catorze vírgula onze por cento), nas operações oriundas das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo; Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) 15,09% (quinze vírgula zero nove por cento), nas operações oriundas das Regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo. Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

§ 3° Nas operações de importação do exterior, aplica-se o disposto no inciso I do § 2° deste artigo, sem prejuízo da exigência do imposto da operação de importação, nos termos do Decreto n° 30.372, de 06 de dezembro de 2010.

§ 4° O disposto no inciso II do § 2° deste artigo aplica-se, inclusive, nas operações internas, quando, por qualquer motivo, o imposto não for exigido quando da entrada da mercadoria neste Estado.

§ 5° A sistemática de tributação disciplinada nesta Seção implica no estorno de todo e qualquer saldo credor existente no estabelecimento do contribuinte substituto."

§ 6° O percentual da carga líquida estabelecido no inciso I do § 2° engloba o imposto da operação própria do estabelecimento emitente e a parcela correspondente ao ICMS devido por substituição tributária, inclusive nas operações praticadas por empresa optante pelo Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar n°123/06.

Art. 555. O imposto recolhido nos termos desta Seção não exclui a responsabilidade do estabelecimento industrial ou importador de sorvete e picolé, de qualquer espécie, inclusive seus acessórios e componentes, de efetuar a retenção e o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária em favor do Estado destinatário, quando signatário do Protocolo ICMS 45, de 5 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com sorvete. Alterado pelo Decreto n° 30.514/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.05.2011 Redação Anterior

Seção XXIV

Revogado pelo Decreto n° 36.397/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024 Redação Anterior

Art. 556. Revogado pelo Decreto n° 36.397/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024 Redação Anterior

Art. 557. Revogado pelo Decreto n° 36.397/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024 Redação Anterior

Art. 558. Revogado pelo Decreto n° 36.397/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024 Redação Anterior

Seção XXV
Das Operações com Tintas, Vernizes, Produtos de Amianto e Outras Mercadorias.

Art. 559. Nas operações internas, interestaduais e de importação com as mercadorias abaixo relacionadas, seguidas das respectivas classificações na Nomenclatura Comum do Mercosul Sistema Harmonizado - NCM-SH, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas saídas subsequentes, ou na entrada para uso ou consumo do destinatário: Alterado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

I - tintas, vernizes e outros (3208, 3209 e 3210);

II - preparações concebidas para dissolver, diluir ou remover tintas, vernizes e outros produtos (2707, 2710 - exceto 2710.12.30 -, 2901, 2902, 3805, 3807, 3810 e 3814); Alterado pelo Decreto n° 34.162/2021 (DOE de 14.07.2021), efeitos a partir de 14.07.2021 Redação Anterior

III - massas, pastas, ceras, encáusticas, líquidos, preparações e outros produtos para dar brilho, limpeza, polimento ou conservação (3404, 3405.20, 3405.30, 3405.90, 3905, 3907, 3910 e 2710); Alterado pelo Decreto n° 31.090/2013 (DOE de 09.01.2013), efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

IV - xadrez e pós assemelhados, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM/SH 3206.11.19 (2821, 3204.17 e 3206);

V - piche, pez, betume e asfalto (2706.00.00, 2713, 2714 e 2715.00.00); Alterado pelo Decreto n° 31.090/2013 (DOE de 09.01.2013), efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

VI - produtos impermeabilizantes, imunizantes para madeira, alvenaria e cerâmica, colas (exceto cola escolar branca e colorida em bastão ou líquida nas posições NCM 3506.1090 e 3506.9190) e adesivos (2707, 2713, 2714, 2715.00.00, 3214, 3506, 3808, 3824, 3907, 3910, 6807); Alterado pelo Decreto n° 31.090/2013 (DOE de 09.01.2013), efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

VII - secantes preparados (3211.00.00);

VIII - preparações iniciadoras ou aceleradoras de reação, preparações catalíticas, aglutinantes, aditivos, agentes de cura para aplicação em tintas, vernizes, bases, cimentos, concretos, rebocos e argamassas (3208, 3815, 3824, 3909 e 3911); Alterado pelo Decreto n° 31.090/2013 (DOE de 09.01.2013), efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

IX - indutos, mástiques, massas para acabamento, pintura ou vedação (3214, 3506, 3909 e 3910);

X - corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes (3204, 3205.00.00, 3206 e 3212);

XI - telhas, cumeeiras, calhas (6811); Acrescentado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009

XII - caixas d'água, tanques e reservatórios (6811 e 3925); Acrescentado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009

XIII - cal hidratada e moída para pintura (2522). Acrescentado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica às remessas de mercadorias para serem utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização.

§ 2° Nas saídas de asfalto diluído de petróleo e cimento asfáltico de petróleo classificados, respectivamente, no código 2715.00.00 e na posição 2713 da NCM/SH, promovidas pelas refinarias de petróleo, o sujeito passivo por substituição é o estabelecimento destinatário, relativamente às operações subsequentes. Alterado pelo Decreto n° 31.090/2013 (DOE de 09.01.2013), efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

Art. 560. A base de cálculo do imposto nas operações internas será o valor correspondente ao preço de venda a consumidor, constante de tabela estabelecida por órgão competente, acrescido do valor do frete, quando este for por conta do destinatário. Alterado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

Nota ECONET: A Instrução Normativa n° 43/2017 dispõe sobre a fórmula de cálculo da MVA ajustada para efeito de composição da base de cálculo do ICMS em regimes de substituição tributária.

§ 1° Inexistindo o valor a que se refere o caput, a base de cálculo será o montante composto pelo preço praticado pelo contribuinte substituto, incluídos o frete ou carreto, IPI e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, acrescido da parcela resultante da aplicação, sobre esse total, dos seguintes percentuais: Alterado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

I - 35% (trinta e cinco por cento) para os produtos relacionados nos incisos I a IX do art. 559;

II - 50% (cinquenta por cento) para os produtos relacionados no inciso X do art. 559;

III - 30% (trinta por cento), para os produtos relacionados nos incisos XI a XIII do caput do art. 559. Acrescentado pelo Decreto nº 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009

§ 2º Nas operações de importação do Exterior, a base de cálculo será aquela definida no inciso III do caput do art. 435, acrescida, conforme o caso, do respectivo percentual definido nos incisos I, II ou III do § 1° deste artigo. Alterado pelo Decreto nº 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

§ 3º Nas aquisições não destinadas à comercialização, a base de cálculo será o valor da operação, como tal entendido o custo de aquisição do destinatário. Alterado pelo Decreto nº 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

Art. 560-A. A base de cálculo do imposto nas operações interestaduais, para fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço de venda a consumidor, constante de tabela estabelecida por órgão competente, acrescido do valor do frete, quando este for por conta do destinatário. Acrescentado pelo Decreto nº 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

§ 1º Inexistindo o valor de que trata o caput, a base de cálculo será obtida tomando-se por base o preço praticado pelo substituto, incluídos o IPI, frete, seguro e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada (MVA ajustada), calculada segundo a fórmula: Acrescentado pelo Decreto nº 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

MVA ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1-ALQ intra)] -1, em que:

I - "MVA-ST original" é a margem de valor agregado prevista no § 2° deste artigo;

II - "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino.

§ 2º A MVA-ST original é: Acrescentado pelo Decreto nº 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

I - 35% (trinta e cinco por cento) para os produtos relacionados nos incisos I a IX do art. 559;

II - 50% (cinquenta por cento) para os produtos relacionados no inciso X do art. 559.

§ 3º Feitos os cálculos na forma do §1° deste artigo, a MVA ajustada corresponderá aos seguintes percentuais, conforme o caso: Acrescentado pelo Decreto nº 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

I - para os produtos relacionados nos incisos I a IX do art.559:

	Alíquota interna na unidade federada de destino		
	17%	**18%**	**19%**
Alíquota interestadual de 7%	51,27%	53,11%	55,01%
Alíquota interestadual de 12%	43,14%	44,88%	46,67%

II - para os produtos relacionados no inciso X do art. 559:

	Alíquota interna na unidade federada de destino		
	17%	**18%**	**19%**
Alíquota interestadual de 7%	68,08%	70,12%	72,23%
Alíquota interestadual de 12%	59,04%	60,97%	62,97%

§ 4º No caso de utilização de alíquotas internas diversas das constantes das tabelas dos incisos I e II do § 3°, o remetente deverá calcular a correspondente MVA ajustada na forma do §1°. Acrescentado pelo Decreto nº 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

§ 5º Relativamente aos produtos de que tratam os incisos XI a XIII do caput do art. 559, nas operações interestaduais o imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas, na unidade da Federação de destino da mercadoria, sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou sugerido pelo próprio industrial ou importador, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pelas suas operações próprias. Acrescentado pelo Decreto nº 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009

Nota ECONET: a Instrução Normativa nº 31/2009 determina os valores de referência de base de cálculo para efeito de cobrança do ICMS nas operações realizadas por produtores e comerciantes atacadistas com os produtos que relaciona.

§ 6º Na hipótese de não haver preço máximo fixado nos termos do § 5° deste artigo, a base de cálculo para fins de retenção do imposto será o montante formado pelo preço praticado pelo estabelecimento industrial, importador, distribuidor ou atacadista, incluídos o frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista, o valor do IPI e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionada, ainda, do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o referido montante. Acrescentado pelo Decreto nº 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009

Art. 560-B. Na aquisição ou recebimento de mercadoria de que trata esta Seção, de outra unidade da Federação, sem a retenção do ICMS, caberá ao destinatário o pagamento do imposto por ocasião da passagem no primeiro posto de fiscalização de entrada neste Estado, ficando facultado o recolhimento antecipado por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). Acrescentado pelo Decreto nº 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese do caput, mediante requerimento do contribuinte ou responsável, a Secretaria da Fazenda poderá autorizar que o recolhimento do imposto seja realizado na rede arrecadadora do seu

domicílio, através de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), até o 20° (vigésimo) dia após o mês em que ocorrer a entrada da mercadoria neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

Art. 560-C. As disposições desta Seção aplicam-se também às operações que destinem mercadorias ao Município de Manaus e às Áreas de Livre Comércio. Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

Seção XXVI
Das Operações com Veículo Novo

Art. 561. Nas operações interna e interestadual com veículos novos classificados nos Códigos Especificadores da Substituição Tributária - CEST 25.001.00, 25.002.00, 25.003.00, 25.004.00, 25.005.00, 25.006.00, 25.007.00, 25.008.00, 25.009.00, 25.010.00, 25.011.00, 25.012.00, 25.013.00, 25.014.00, 25.015.00, 25.016.00, 25.017.00, 25.018.00, 25.019.00,25.020.00, 25.021.00, 25.022.00, 25.023.00, 25.024.00, 25.025.00, 25.026.00, 25.027.00, 25.028.00, 25.029.00, 26.001.00 e 26.001.01 bem como aquelas previstas no Convênio ICMS n° 51/00, fica atribuída ao estabelecimento importador e ao estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, devido na saída subsequente ou na entrada com destino ao ativo permanente. Alterado pelo Decreto n° 35.579/2026 (DOE de 19.10.2026), efeitos a partir de 19.10.2026 Redação Anterior

§ 1° A retenção do imposto somente se fará em relação ao contribuinte que tiver optado pela substituição tributária prevista neste artigo, exceto em relação ao veículo destinado ao ativo permanente, em que sempre será efetuada a substituição. Alterado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009 Redação Anterior

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se também: Alterado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009 Redação Anterior

I - aos acessórios, componentes e partes colocados no veículo pelo estabelecimento responsável pela retenção do imposto;

II - às operações que destinem os veículos ao Município de Manaus ou às áreas de livre comércio.

§ 3° O regime de que trata esta Seção não se aplica: Alterado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009 Redação Anterior

I - às saídas com destino a estabelecimento para industrialização complementar;

II - às remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente;

III - aos acessórios colocados pelo revendedor do veículo;

Art. 562. A base de cálculo do imposto a ser retido pelo contribuinte substituto ou pago pelo adquirente quando da entrada neste Estado, será o valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente, ou na falta desta, de tabela sugerida pelo fabricante ou importador, acrescido do valor dos acessórios a que se refere o inciso I do § 2° do art. 561. Alterado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009 Redação Anterior

§ 1° Inexistindo os valores de que trata o caput deste artigo, a base de cálculo do ICMS será o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante dos seguintes percentuais de Margem de Valor Agregado (MVA) já ajustados às alíquotas interestaduais: Alterado pelo Decreto n° 32.511/2018 (DOE de 17.01.2018), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

I - para o caso de veículos elencados nos CEST do caput do art. 561, exceto o de n° 26.001.00 e 26.001.01: Alterado pelo Decreto n° 35.579/2026 (DOE de 19.10.2026), efeitos a partir de 19.10.2026 Redação Anterior

ALÍQUOTA INTERESTADUAL	MVA AJUSTADA COM BASE NA CARGA TRIBUTÁRIA INTERNA REDUZIDA EM 33,33
4%	41,82%
7%	37,39%
12%	30,00%

II - para o caso de veículos elencados no CEST 26.001.00 e 26.001.01: Alterado pelo Decreto n° 35.579/2026 (DOE de 19.10.2026), efeitos a partir de 19.10.2026 Redação Anterior

ALÍQUOTA INTERESTADUAL	MVA AJUSTADA COM BASE NA CARGA TRIBUTÁRIA INTERNA REDUZIDA EM 33,33%
4%	46,18%
7%	41,61%
12%	34,00%

§ 2° Na hipótese de recebimento de veículo sem o valor do frete na composição da base de cálculo da substituição tributária ou na impossibilidade de sua inclusão, quando da aquisição, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, no prazo normal de recolhimento. Alterado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009 Redação Anterior

§ 3° Para o caso de veículos elencados nos CEST elencados no caput do art. 561, exceto o de n° 26.001.00 e 26.001.01, a MVA-ST original é 30%. Alterado pelo Decreto n° 35.579/2026 (DOE de 19.10.2026), efeitos a partir de 19.10.2026 Redação Anterior

§ 4° Para o caso de veículos elencados no CEST 26.001.00 e 26.001.01, a MVA-ST original é 34%. Alterado pelo Decreto n° 35.579/2026 (DOE de 19.10.2026), efeitos a partir de 19.10.2026 Redação Anterior

§ 5° A base de cálculo do ICMS, nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor, obedecerá ao disposto no Convênio ICMS n° 51/00. Acrescentado pelo Decreto n° 32.511/2018 (DOE de 17.01.2018), efeitos a partir de 01.01.2018

Art. 563. A base de cálculo prevista no art.562, inclusive nas operações não sujeitas ao regime de substituição tributária, será reduzida em 29,41% (vinte e nove vírgula quarenta e um por cento), observadas as condições previstas neste artigo. Alterado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009 Redação Anterior

§ 1° A redução de base de cálculo prevista no caput somente se aplica:

I - nas operações internas realizadas por concessionário, desde que o veículo automotor novo tenha sido adquirido diretamente da montadora e por esta tenha sido fabricado ou importado; Alterado pelo Decreto n° 31.627/2014 (DOE de 26.11.2014), efeitos a partir de 26.11.2014 Redação Anterior

II - nas operações internas com veículos novos que tenham ingressado no estabelecimento concessionário com uma carga tributária igual ou inferior a 7% (sete por cento); Alterado pelo Decreto n° 31.627/2014 (DOE de 26.11.2014), efeitos a partir de 26.11.2014 Redação Anterior

III - nas operações interestaduais destinadas a nãocontribuintes do ICMS;

IV - nas operações de importação do estrangeiro realizadas diretamente pelo concessionário estabelecido neste Estado.

§ 2° Relativamente às operações alcançadas pelo benefício previsto neste artigo, não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto, a que se refere o art. 66, inciso V.

§ 3° Para efeito do disposto no caput deste artigo, entende por concessionário a pessoa jurídica estabelecida neste Estado que tenha contrato de concessão comercial com montadoras ou importadoras para fins de distribuição de veículos automotores novos, implementos e componentes novos e prestações de assistência técnica aos referidos produtos.

§ 4° Para aplicação do benefício previsto neste artigo, o concessionário contribuinte não fará nem buscará ressarcimento do ICMS em razão de diferença entre o fato gerador ocorrido e o fato gerador presumido. Acrescentado pelo Decreto n° 31.627/2014 (DOE de 26.11.2014), efeitos a partir de 26.11.2014

Art. 563-A. Na operação com veículo automotor novo realizada por estabelecimento não concessionário, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Alterado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009 Redação Anterior

Art. 563-B. Nas operações com veículo automotor novo de que trata o art. 563-A, inclusive quando realizadas por pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, sob qualquer modalidade, será exigido o recolhimento do imposto correspondente a uma carga tributária líquida de 5,87% (cinco vírgula oitenta e sete por cento) sobre o valor da operação. Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

§ 1° O disposto no caput, aplica-se também, nas operações de entradas interestaduais para integrar o ativo fixo de estabelecimento contribuinte do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009

§ 2° Considera-se novo, para os fins desta Seção, o veículo que tenha menos de doze meses de uso, a contar da data da sua aquisição. Acrescentado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009

§ 3° Ato normativo do Secretário da Fazenda poderá estabelecer valores mínimos para efeito de fixação da base de cálculo do imposto exigido na forma deste artigo, tomando por parâmetro os valores divulgados em publicações especializadas. Acrescentado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009

§ 4° Nas aquisições de veículos em outras unidades da Federação, o imposto deverá ser recolhido por ocasião da entrada neste Estado, e, nas aquisições internas, quando do licenciamento. Acrescentado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009

§ 5° O disposto no caput deste artigo não se aplica às operações: Acrescentado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 20.11.2009

I - subseqüentes com veículos novos adquiridos de concessionárias autorizadas pelo fabricante, estabelecidas neste Estado, desde que a alienação ocorra no período máximo de 12 (doze) meses, contados da data da nota fiscal de aquisição emitida pela respectiva concessionária;

II - com máquinas, equipamentos, tratores ou a qualquer outro veículo que esteja desobrigado de emplacamento junto aos órgãos de trânsito deste Estado.

Art. 563-C. O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-CE), somente processará a transferência de titularidade do veículo novo mediante a apresentação de cópia da primeira via da nota fiscal comprobatória da respectiva operação, juntamente com o comprovante do pagamento do ICMS recolhido, quando for o caso. Acrescentado pelo Decreto n° 29.633/2009 (DOE de 30.01.2009), efeitos a partir de 30.01.2009

Seção XXVII
Das Operações Realizadas Pelos Estabelecimentos do Ramo de Vidros Planos

Art. 564. Revogado pelo Decreto n° 26.738/2002 (DOE de 13.09.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

Art. 565. Revogado pelo Decreto n° 26.738/2002 (DOE de 13.09.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

Art. 566. Revogado pelo Decreto n° 26.738/2002 (DOE de 13.09.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

Seção XXVIII
Das operações com pilhas e baterias elétricas
Acrescentado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009

Art. 566-A. Nas operações internas, interestaduais e de dimportação com pilhas e baterias de pilha, elétricas, classificadas na posição 8506, acumuladores elétricos, classificados nas posições 8507.30.11 e 8507.80.00, todas da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM/SH, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo às saídas subseqüentes, bem como à entrada destinada a uso ou consumo do estabelecimento destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

§ 1° O disposto no caput aplica-se às operações de importação e interestadual com as unidades Federadas signatárias do Protocolo ICM n° 18/85. Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

Art. 566-B. A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço. Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

§ 1° Inexistindo os valores de que trata o "caput", a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA ajustada"), calculada segundo a fórmula "MVA ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1- ALQ intra)] -1", onde: Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

I - "MVA-ST original" é a margem de valor agregado, para operação interna, prevista no §2°;

II - "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino.

Nota ECONET: A Instrução Normativa n° 43/2017 dispõe sobre a fórmula de cálculo da MVA ajustada para efeito de composição da base de cálculo do ICMS em regimes de substituição tributária.

§ 2° A MVA-ST original é de 40%. Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

§ 3° Da combinação dos §§1° e 2°, o remetente deve adotar as seguintes MVAs ajustadas nas operações interestaduais: Acrescentado pelo Decreto n° 29.817/2009 (DOE de 07.08.2009), efeitos a partir de 07.08.2009

I - com relação ao § 1°

	Alíquota interna na unidade federada de destino		
	17%	18%	19%
Alíquota interestadual de 7%	56,87%	58,78%	60,74%
Alíquota interestadual de 12%	48,43%	50,24%	52,10%

II - nas demais hipóteses, o remetente deverá calcular a correspondente MVA ajustada, na forma do §1°.

§ 4° Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado de que tratam os §§1°, 2° e 3°.

Art. 566-C.O valor do imposto retido deverá corresponder à diferença entre o calculado de acordo com o estabelecido no art. 566-B e o devido pela operação própria, realizada pelo contribuinte que efetuar a substituição tributária. Alterado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 07.08.2009 Redação Anterior

TÍTULO II
DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO

CAPÍTULO I
DAS NORMAS GERAIS

Art. 567. Em casos peculiares e objetivando facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, poderá ser adotado Regime Especial de Tributação mediante prévia manifestação da Coordenadoria de Tributação (COTRI), da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Alterado pelo Decreto n° 35.030/2022 (DOE de 30.11.2022), efeitos a partir de 30.11.2022 Redação Anterior

§ 1° Regime Especial de Tributação, para efeito deste Capítulo, é o que se caracteriza por qualquer tratamento diferenciado em relação às regras gerais de exigência do ICMS e de cumprimento das obrigações acessórias, sem

que dele resulte desoneração da carga tributária. Renumerado pelo Decreto n° 35.030/2022 (DOE de 30.11.2022), efeitos a partir de 30.11.2022 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese de pedido de renovação de Regime Especial de Tributação anteriormente concedido, a análise e a manifestação sobre a procedência do pedido competirão ao Núcleo de Consultoria Tributária (NUCOT). Acrescentado pelo Decreto n° 35.030/2022 (DOE de 30.11.2022), efeitos a partir de 30.11.2022

Art. 568. O Regime Especial de Tributação será concedido:

I - através da celebração de acordo entre a Secretaria da Fazenda e o representante legal da empresa;

II - com base no que dispuser a legislação, quando a situação peculiar abranger vários contribuintes ou responsáveis.

§ 1° É proibida qualquer concessão de Regime Especial de Tributação por meio de instrumento diverso do indicado neste artigo.

§ 2° O regime especial concedido na forma do inciso I pode ser revogado a qualquer tempo, podendo ser rescindido unilateralmente ou por ambas as partes.

§ 3° O contribuinte que optar por regime especial a que se refere o inciso II ou a qualquer outro previsto na legislação, somente poderá dele se desenquadrar ou a ele retornar, decorridos, no mínimo, 12 (doze) meses contados da data de sua implementação.

§ 4° Incorrerá em crime de responsabilidade o Secretário da Fazenda que autorizar Regime Especial de Tributação que resulte em desoneração de carga tributária, sem prejuízo de outras cominações legais.

Art. 569. Incumbe às autoridades fiscais, atendendo às conveniências da administração fazendária, propor ao Secretário da Fazenda a reformulação ou revogação das concessões.

Nota ECONET: a Nota Explicativa n° 02/2021 define a forma de revogação do Regime Especial de Tributação (RET) concedido nos termos dos artigos 567 a 569 e da Lei n° 14.237/2008.

Art. 569-A. Por ocasião do pedido de regime especial de tributação, previsto na legislação relativa ao ICMS, o contribuinte interessado deverá anexar o comprovante de pagamento da taxa de que trata o subitem 1.1 do Anexo IV da Lei n° 15.838, de 2015, equivalente a 450 UFIRCEs. Acrescentado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015

§ 1° A declaração de não-similaridade por item ou produto, inclusive para os detentores de regime especial de tributação, prevista na legislação relativa ao ICMS, deverá ser precedida do pagamento da taxa de prestação de serviço público de que trata o subitem 1.4 do Anexo IV da Lei n° 15.838, de 2015, equivalente a 30 UFIRCEs. Acrescentado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015

§ 2° A não concessão de Regime Especial de Tributação ou a denegação de atestado de não similaridade não conferem ao contribuinte interessado o direito à restituição da taxa previamente recolhida. Acrescentado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015

CAPÍTULO II
DAS CONCESSÕES ESPECIAIS

Seção I
Das Operações com Algodão em Caroço

Art. 570. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 571. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 572. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 573. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 574. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção II
Das Operações com Armazém Geral

Art. 575. Na saída de mercadoria para depósito em armazém geral, em que este e o estabelecimento remetente estejam localizados neste Estado, o remetente emitirá nota fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da mercadoria;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa para depósito";

III - dispositivos legais que prevejam a não incidência do ICMS.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, se o depositante for produtor agropecuário, emitirá Nota Fiscal de Produtor, prevista no artigo 184.

Art. 576. Na saída da mercadoria a que se refere o artigo anterior, em retorno ao estabelecimento depositante, o armazém geral emitirá nota fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da mercadoria;

II - natureza da operação: "Outras saídas - retorno de mercadoria depositada";

III - dispositivos legais que prevejam a não incidência do ICMS.

Art. 577. Na saída de mercadoria depositada em armazém geral, sendo este e o estabelecimento depositante situado neste Estado, com destino a outro estabelecimento ainda que da mesma empresa, o depositante emitirá nota fiscal em nome do destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação;

III - destaque do ICMS, se devido;

IV - circunstância em que a mercadoria será retirada do armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o armazém geral, no ato da saída da mercadoria, emitirá nota fiscal em nome do estabelecimento depositante, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da mercadoria, que corresponderá àquele atribuído por ocasião de sua entrada no armazém geral;

II - natureza da operação: "Outras saídas - retorno simbólico de mercadoria depositada";

III - número, série e data da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, na forma do caput deste artigo;

IV - nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento a que se destinar a mercadoria.

§ 2° O armazém geral indicará no verso da via da nota fiscal, emitida pelo estabelecimento depositante, que deverá acompanhar a mercadoria, a data de sua efetiva saída, o número, de série e a data da nota fiscal a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3° A nota fiscal a que alude o § 1° será enviada ao estabelecimento depositante, que deverá registrá-la, na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da saída efetiva da mercadorias do armazém geral.

§ 4° A mercadoria será acompanhada no seu transporte por nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante.

Art. 578. Na hipótese do artigo anterior, se o depositante for produtor agropecuário, emitirá Nota Fiscal de Produtor, em nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação;

III - indicação, quando ocorrer uma das hipóteses abaixo:

a) dos dispositivos legais que prevejam a imunidade, não incidência isenção, suspensão ou diferimento doICMS;

b) do número e da data do documento de arrecadação e identificação do respectivo órgão arrecadador, quando o produtor deva recolher o ICMS;

c) da declaração de que o ICMS será recolhido pelo estabelecimento destinatário;

IV - circunstância em que a mercadoria será retirada do armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 1° O armazém geral, no ato da saída da mercadoria, emitirá nota fiscal em nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação, que corresponderá ao do documento fiscal emitido pelo produtor agropecuário, na forma do caput;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa por conta e ordem de terceiro";

III - número e data da Nota Fiscal de Produtor emitida na forma do caput, pelo produtor agropecuário, bem como nome, endereço e número de inscrição estadual deste;

IV - número e data do documento de arrecadação do ICMS referido na alínea "b" do inciso III, caput, e identificação do respectivo órgão arrecadador, quando for o caso.

§ 2° A mercadoria será acompanhada no seu transporte pela Nota Fiscal de Produtor referida no caput e pela nota fiscal mencionada no parágrafo anterior.

§ 3° O estabelecimento destinatário, ao receber a mercadoria, emitirá nota fiscal em entrada, referida no artigo 180, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - número e data da Nota Fiscal de Produtor emitida na forma do caput, pelo produtor agropecuário;

II - número e data do documento de arrecadação do ICMS, referido no inciso III do caput, quando for o caso;

III - número, série e data da nota fiscal emitida na forma do § 1° pelo armazém geral, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

Art. 579. Na saída de mercadoria depositada em armazém geral, situado em unidade da Federação diversa do estabelecimento depositante, com destino a outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, o depositante emitirá nota fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação;

III - circunstância de que a mercadoria será retirada do armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 1° Na nota fiscal emitida pelo depositante, na forma do caput, não será efetuado o destaque do ICMS.

§ 2° Na hipótese deste artigo, o armazém geral, no ato da saída da mercadoria, emitirá:

I - nota fiscal em nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da operação, que corresponderá ao da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, na forma do caput;

b) natureza da operação: "Outras saídas - remessa por conta e ordem de terceiro";

c) número, série e data da nota fiscal emitida na forma do caput, pelo estabelecimento depositante, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste;

d) destaque do ICMS, se devido, com a declaração: "O seu recolhimento é de responsabilidade do armazém geral";

II - nota fiscal em nome do estabelecimento depositante, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da mercadoria, que corresponderá àquele atribuído por ocasião de sua entrada no armazém geral;

b) natureza da operação: "Outras saídas - retorno simbólico de mercadoria depositada";

c) número, série e data da nota fiscal emitida na forma do caput, pelo estabelecimento depositante, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste;

d) nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento destinatário e número, série e data da nota fiscal referida no inciso I.

§ 3° A mercadoria será acompanhada no seu transporte pelas notas fiscais referidas no caput e no inciso I do parágrafo anterior.

§ 4° A nota fiscal a que se refere o inciso II do § 2° será enviada ao estabelecimento depositante que deverá registrá-la na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da saída efetiva da mercadoria do armazém geral.

§ 5° O estabelecimento destinatário, ao receber a mercadoria, registrará no livro Registro de Entradas a nota fiscal a que se refere o caput acrescentando na coluna "Observações" o número, série e data da nota fiscal a que alude o inciso I do § 2° , bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do armazém geral e lançando nas colunas próprias, quando for o caso, os créditos dos impostos pagos pelo armazém geral.

Art. 580. Na hipótese do artigo anterior, se o depositante for produtor agropecuário, emitirá Nota Fiscal de Produtor, em nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação;

III - declaração de que o ICMS, se devido, será recolhido pelo armazém geral;

IV - circunstância de que a mercadoria será retirada do armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 1° O armazém geral, no ato da saída da mercadoria, emitirá nota fiscal em nome do estabelecimento destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação, que corresponderá ao do documento fiscal emitido pelo produtor agropecuário, na forma do caput ;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa por conta e ordem de terceiro";

III - número e data da Nota Fiscal de Produtor emitida na forma do caput pelo produtor agropecuário, bem como nome, endereço e número de inscrição estadual deste;

IV - destaque do ICMS, se devido, com a declaração: "O seu recolhimento é de responsabilidade do armazém geral".

§ 2° A mercadoria será acompanhada no seu transporte pela nota fiscal de Produtor referida no caput deste artigo e pela nota fiscal mencionada no parágrafo anterior.

§ 3° O estabelecimento destinatário, ao receber a mercadoria, emitirá nota fiscal em entrada, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - número e data da nota fiscal emitida na forma do caput pelo produtor agropecuário;

II - número, série da nota fiscal emitida na forma do § 1° pelo armazém geral, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste;

III - valor do ICMS, se devido, destacado na nota fiscal emitida na forma do § 1°.

Art. 581. Na saída de mercadoria para entrega em armazém geral localizado na mesma unidade da Federação do estabelecimento destinatário, este será considerado depositante, devendo o remetente emitir nota fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - como destinatário, o estabelecimento depositante;

II - valor da operação;

III - natureza da operação;

IV - local da entrega, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do armazém geral;

V - destaque do ICMS, se devido.

§ 1° O armazém geral deverá:

I - registrar a nota fiscal que acompanhou a mercadoria, no livro Registro de Entradas;

II - apor na nota fiscal referida no inciso anterior, a data da entrada efetiva da mercadoria, remetendo-a ao estabelecimento depositante.

§ 2° O estabelecimento depositante deverá:

I - registrar a nota fiscal na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no armazém geral;

II - emitir nota fiscal relativa à saída simbólica, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no armazém geral, na forma do artigo 575, mencionando, ainda, número e data do documento fiscal emitido pelo remetente;

III - remeter a nota fiscal aludida no inciso anterior, ao armazém geral, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão.

§ 3° O armazém geral deverá acrescentar na coluna "Observações" do livro Registro de Entradas, relativamente ao lançamento previsto no inciso I do § 1° , o número, série e data da nota fiscal referida no inciso II do parágrafo anterior.

§ 4° Todo e qualquer crédito do ICMS, quando cabível, será conferido ao estabelecimento depositante.

Art. 582. Na hipótese do artigo anterior, se o remetente for produtor agropecuário, deverá emitir Nota Fiscal de Produtor, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - como destinatário, o estabelecimento depositante;

II - valor da operação;

III - natureza da operação;

IV - local da entrega, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do armazém geral;

V - indicação, quando ocorrer uma das hipóteses abaixo:

a) dos dispositivos legais que prevejam a imunidade, não-incidência, isenção, diferimento ou suspensão do recolhimento do ICMS;

b) do número e da data do Documento de Arrecadação e identificação do respectivo órgão arrecadador, quando o produtor deva recolher o ICMS;

c) da declaração de que o ICMS será recolhido pelo estabelecimento destinatário.

§ 1° O armazém geral deverá:

I - registrar a Nota Fiscal de Produtor que acompanhou as mercadorias, no livro Registro de Entradas;

II - apor na Nota Fiscal de Produtor, referida no inciso anterior, a data da entrada efetiva da mercadoria, remetendo-a ao estabelecimento depositante.

§ 2° O estabelecimento depositante deverá:

I - emitir nota fiscal em entrada, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) número e data da Nota Fiscal de Produtor emitida na forma do caput;

b) número e data do documento de arrecadação do ICMS referido na alínea "b" do inciso V, caput, quando for o caso;

c) circunstância em que a mercadoria foi entregue no armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste;

II - emitir nota fiscal relativa à saída simbólica, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no armazém geral, na forma do artigo 575, mencionando, ainda, números e datas da Nota Fiscal de Produtor e da nota fiscal em entrada;

III - remeter a nota fiscal aludida no inciso anterior ao armazém geral, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão.

§ 3° O armazém geral deverá acrescentar na coluna "Observações" do livro Registro de Entradas, relativamente ao lançamento previsto no inciso I do § 1° , o número, série e data da nota fiscal referida no inciso II do parágrafo anterior.

§ 4° Todo e qualquer crédito do ICMS, quando cabível, será conferido ao estabelecimento depositante.

Art. 583. Na saída de mercadoria para entrega em armazém geral localizado em unidade da Federação diversa daquela do estabelecimento destinatário, este será considerado depositante, devendo o remetente:

I - emitir nota fiscal, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) como destinatário, o estabelecimento depositante;

b) valor da operação;

c) natureza da operação;

d) local da entrega, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do armazém geral;

e) destaque do ICMS, se devido;

II - emitir nota fiscal para o armazém geral, a fim de acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da operação;

b) natureza da operação: "Outras Saídas - para depósito por conta e ordem de terceiro";

c) nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento destinatário e depositante;

d) número, série e data da nota fiscal referida no inciso anterior.

§ 1° O estabelecimento destinatário e depositante, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no armazém geral, deverá emitir nota fiscal para este, relativa à saída simbólica, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa para depósito";

III - destaque do ICMS, se devido;

IV - circunstância em que a mercadoria foi entregue diretamente ao armazém geral, mencionando-se número, série e data da nota fiscal emitida na forma do inciso I, pelo estabelecimento remetente, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 2° A nota fiscal referida no parágrafo anterior deverá ser remetida ao armazém geral dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão.

§ 3° O armazém geral registrará a nota fiscal referida no § 1° , no livro Registro de Entradas, anotando na coluna "Observações" número, série e data da nota fiscal a que alude o inciso II, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento remetente.

Art. 584. Na hipótese do artigo anterior, se o remetente for produtor agropecuário, deverá:

I - emitir Nota Fiscal de Produtor, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) como destinatário, o estabelecimento depositante;

b) valor da operação;

c) natureza da operação;

d) local da entrega, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do armazém geral;

e) indicação, quando for o caso, dos dispositivos legais que prevejam a imunidade, não-incidência, isenção, diferimento ou suspensão do recolhimento do ICMS;

f) indicação, quando for o caso, do número do documento de arrecadação e identificação do respectivo órgão arrecadador, quando o produtor deva recolher o ICMS;

g) declaração, quando for o caso, de que o ICMS será recolhido pelo estabelecimento destinatário;

II - emitir Nota Fiscal de Produtor, para o armazém geral, a fim de acompanhar o transporte da mercadoria, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da operação;

b) natureza da operação: "Outras saídas - para depósito por conta e ordem de terceiro";

c) nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento destinatário e depositante;

d) número e data da Nota Fiscal de Produtor referida no inciso anterior;

e) indicação, quando for o caso, dos dispositivos legais que prevejam a imunidade, não-incidência, isenção, diferimento ou suspensão do recolhimento do ICMS;

f) indicação, quando for o caso, do número e da data do documento de arrecadação e identificação do respectivo órgão arrecadador, quando o produtor deva recolher o ICMS;

g) declaração, quando for o caso, de que o ICMS será recolhido pelo estabelecimento destinatário.

§ 1° O estabelecimento destinatário e depositante deverão:

I - emitir nota fiscal em entrada, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) número e data da Nota Fiscal de Produtor emitida na forma do inciso I deste artigo;

b) número e data do documento de arrecadação do ICMS referido na alínea "f" do inciso I, caput, quando for o caso;

c) circunstância em que a mercadoria foi entregue no armazém geral, mencionado-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste;

II - emitir nota fiscal para o armazém geral, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no referido armazém, relativa à saída simbólica, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da operação;

b) natureza da operação: "Outras saídas - remessa para depósito";

c) destaque do ICMS, se devido;

d) circunstância em que a mercadoria foi entregue diretamente ao armazém geral, mencionando-se número e data da Nota Fiscal de Produtor, emitida na forma do inciso I, caput, pelo produtor agropecuário, bem como nome, endereço e número de inscrição estadual deste;

III - remeter a nota fiscal aludida no item anterior ao armazém geral, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão.

§ 2° O armazém geral registrará a nota fiscal referida no inciso II do parágrafo anterior, no livro Registro de Entradas. anotando na coluna "Observações", o número e data da Nota Fiscal de Produtor a que alude o inciso II, bem como nome, endereço e número de inscrição estadual do produtor agropecuário remetente.

Art. 585. Nos casos de transmissão de propriedade de mercadoria, quando esta permanecer no armazém geral, situado na mesma unidade da Federação do estabelecimento depositante e transmitente, este emitirá nota fiscal para o estabelecimento adquirente, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação;

III - destaque do ICMS, se devido;

IV - circunstância em que a mercadoria se encontra depositada no armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o armazém geral emitirá nota fiscal para o estabelecimento depositante/transmitente, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da mercadoria, que corresponderá àquele atribuído por ocasião de sua entrada no armazém geral;

II - natureza da operação: "Outras saídas - retorno simbólico de mercadoria depositada";

III - número, série e data da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante/transmitente na forma do caput desde artigo;

IV - nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento adquirente.

§ 2° A nota fiscal a que alude o parágrafo anterior será enviada ao estabelecimento depositante/transmitente que deverá registrá-la na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da sua emissão.

§ 3° O estabelecimento adquirente deverá registrar a nota fiscal referida no caput, na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da sua emissão.

§ 4° No prazo referido no parágrafo anterior, o estabelecimento adquirente emitirá nota fiscal para o armazém geral, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da mercadoria, que corresponderá ao da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante/transmitente, na forma do caput;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa simbólica de mercadoria depositada";

III - número, série e data da nota fiscal emitida na forma do caput, pelo estabelecimento depositante/transmitente, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 5° Se o estabelecimento adquirente situar-se em unidade da Federação diversa daquela do armazém geral, na nota fiscal a que se refere o parágrafo anterior será efetuado o destaque do ICMS, se devido.

§ 6° A nota fiscal a qual alude o § 4° será enviada, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão, ao armazém geral, que deverá registrá-la no livro Registro de Entradas, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data de seu recebimento.

Art. 586. Na hipótese do artigo anterior, se o depositante/transmitente for produtor agropecuário, deverá emitir Nota Fiscal de Produtor, para o estabelecimento adquirente, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação;

III - indicação, quando ocorrer uma das hipóteses abaixo:

a) dos dispositivos legais que prevejam a imunidade, não-incidência, isenção, diferimento ou suspensão do recolhimento do ICMS;

b) do número e da data do documento de arrecadação e identificação do respectivo órgão arrecadador, quando o produtor deva recolher o ICMS;

c) da declaração de que o ICMS será recolhido pelo estabelecimento destinatário;

IV - circunstância em que a mercadoria se encontra depositada em armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o armazém geral emitirá nota fiscal para o estabelecimento adquirente, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação, que corresponderá ao da Nota Fiscal de Produtor, emitida pelo produtor agropecuário na forma do caput;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa por conta e ordem de terceiro";

III - número e data da Nota Fiscal de Produtor emitida na forma do caput pelo produtor agropecuário, bem como nome, endereço e número de inscrição estadual deste;

IV - número e data do documento de arrecadação do ICMS referido na alínea "b" do inciso III, caput, quando for o caso.

§ 2° O estabelecimento adquirente deverá:

I - emitir nota fiscal em entrada, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) número e data da Nota Fiscal de Produtor emitida na forma do caput;

b) número e data do documento de arrecadação referida na alínea 'b" do inciso III, do caput;

c) circunstância em que a mercadoria se encontra depositada no armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste;

II - emitir, na mesma data da emissão da nota fiscal em entrada, nota fiscal para o armazém geral, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da operação, que corresponderá ao da Nota Fiscal de Produtor emitida pelo produtor agropecuário, na forma do caput;

b) natureza da operação: "Outras saídas - remessa simbólica de mercadoria depositada";

c) números e datas da Nota Fiscal de Produtor e da nota fiscal em entrada, bem como nome e endereço do produtor agropecuário.

§ 3° Se o estabelecimento adquirente situar-se em unidade da Federação diversa daquela do armazém geral, na nota fiscal a que se refere o inciso II do parágrafo anterior, será efetuado o destaque do ICMS, se devido.

§ 4° A nota fiscal a que alude o inciso II do § 2° será enviada, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data de sua emissão, ao armazém geral, que deverá registrá-la no livro Registro de Entradas, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data do seu recebimento.

Art. 587. No caso de transmissão de propriedade de mercadoria, quando esta permanecer no armazém geral situado em unidade da Federação diversa daquela do estabelecimento depositante/transmitente, este emitirá nota fiscal para o estabelecimento adquirente, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação;

III - circunstâncias em que a mercadoria se encontra depositada em armazém geral, mencionando-se endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o armazém geral emitirá:

I - nota fiscal para o estabelecimento depositante/transmitente, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da mercadoria, que corresponderá àquele atribuído por ocasião de sua entrada no armazém geral;

b) natureza da operação: "Outras saídas - retorno simbólico de mercadoria depositada";

c) número, série e data da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante/transmitente, na forma do caput;

d) nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento adquirente;

II - nota fiscal para o estabelecimento adquirente, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

a) valor da operação, que corresponderá ao da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante/transmitente, na forma do caput;

b) natureza da operação: "Outras saídas - transmissão de propriedade de mercadoria por conta e ordem de terceiro";

c) destaque do ICMS, se devido;

d) número, série e data da nota fiscal, emitida na forma do caput, pelo estabelecimento depositante/transmitente, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 2° A nota fiscal a que alude o inciso I do parágrafo anterior será enviada dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão, ao estabelecimento depositante/transmitente, que deverá registrá-la na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data de seu recebimento.

§ 3° A nota fiscal a que alude o inciso II do § 1° será enviada dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão, ao estabelecimento adquirente que deverá registrá-la, na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 5 (cinco) dias da data de seu recebimento, acrescentando na coluna "Observações" o número, série e data da nota fiscal referida no caput, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento depositante/transmitente.

§ 4° No prazo referido no parágrafo anterior, o estabelecimento adquirente emitirá nota fiscal para o armazém geral, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação, que corresponderá ao da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante/transmitente, na forma do caput;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa simbólica de mercadoria depositada";

III - número, série e data da nota fiscal emitida na forma do caput, pelo estabelecimento depositante/transmitente, bem como nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, deste.

§ 5° Se o estabelecimento adquirente situar-se em unidade da Federação diversa daquela do armazém geral, na nota fiscal a que se refere o parágrafo anterior será efetuado o destaque do ICMS, se devido.

§ 6° A nota fiscal a que alude o § 4° será enviada, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão, ao armazém geral, que deverá registrá-la no livro Registro de Entradas, dentro de 5 (cinco) dias, contados da data de seu recebimento.

Art. 588. Na hipótese do artigo anterior, se o depositante/transmitente for produtor agropecuário, aplicar-se-á o disposto no artigo 586.

Seção III
Das Operações com Bens do Ativo Permanente e de Consumo

Art. 589. O ICMS devido na operação e prestação com bem do ativo permanente ou de consumo, oriundo de outra unidade da Federação, será calculado com base na aplicação do diferencial entre as alíquotas interna e interestadual sobre o valor utilizado para cobrança do imposto na origem, observado o disposto no inciso XI do artigo 25.

§ 1° O contribuinte obrigado a manter escrituração fiscal deverá recolher o ICMS de que trata o caput no prazo de recolhimento do imposto fixado na legislação.

§ 2° O contribuinte não obrigado a escrituração fiscal e apuração do ICMS, deverá recolher o ICMS no momento da passagem do bem no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado.

§ 3° Excepcionalmente, mediante requerimento do contribuinte, o NEXAT de sua circunscrição fiscal, poderá autorizar que o recolhimento do ICMS a que se refere o parágrafo anterior seja feito na rede arrecadadora credenciada, até o 10° (décimo) dia após o término do mês em que ocorrer a entrada do bem neste Estado. Alterado pelo Decreto n° 24.756/1997 (DOE de 30.12.1997), efeitos a partir de 30.12.1997 Redação Anterior

Art. 590. Ocorrendo o consumo ou a integração ao ativo permanente, de mercadoria de produção própria ou adquirida para fins de comercialização ou industrialização, o estabelecimento emitirá nota fiscal com destaque do imposto, consignando como natureza da operação: "Consumo ou Integração ao ativo permanente", conforme o caso.

Parágrafo único. A base de cálculo do imposto de que trata o caput, será o valor constante da contabilidade do estabelecimento, ou na sua falta, o custo de produção ou de aquisição.

Art. 591. Na operação de saída de bem do ativo permanente adquirido até 31 de dezembro de 2000, o contribuinte emitirá nota fiscal: Alterado pelo Decreto n° 26.228/2001 (DOE de 25.05.2001), efeitos a partir de 25.05.2001 Redação Anterior

I - sem destaque do ICMS, observada a regra de estorno prevista no § 1° do artigo 66, ou,

II - com destaque do ICMS, mantendo o crédito com que o bem foi gravado por ocasião da entrada.

Art. 591-A. Na operação de saída de bem do ativo permanente adquirido a partir de 1° de janeiro de 2001, o contribuinte emitirá nota fiscal sem destaque do ICMS, indicando o número do documento fiscal originário de aquisição, e no seu corpo informará o valor do crédito do imposto não utilizado para fins de aproveitamento pelo destinatário, quando for o caso. Acrescentado pelo Decreto n° 26.228/2001 (DOE de 25.05.2001), efeitos a partir de 23.05.2001

Art. 592. A base de cálculo do imposto de que tratam os artigos 590 e 591, será o valor constante da contabilidade do estabelecimento e, na sua falta, o custo de produção ou de aquisição ou ainda, na ausência destes, o preço corrente de mercado.

Art. 593. A escrituração dos documentos fiscais relativos à operação com bem do ativo permanente, far-se-á da seguinte forma:

I - a nota fiscal de entrada do bem será escriturada no livro Registro de Entradas nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil", "Codificação" e "Outras - Operações sem Crédito do Imposto", anotando na coluna "Observações" o valor do imposto relativo ao diferencial de alíquotas, quando houver; Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

II - no livro Registro de Saídas, será escriturado o documento acobertador da saída do bem, conforme o caso; Alterado pelo Decreto n° 25.332/1998 (DOE de 29.12.1998), efeitos a partir de 01.01.1999 Redação Anterior

a) na hipótese do inciso I do artigo 591, nas colunas "Documento Fiscal" e "Operações sem Débito do Imposto" constando na coluna "Observações" a data da aquisição do referido bem, seguida da indicação da sua escrituração no livro Registro de Entradas de Mercadorias;

b) na hipótese do inciso II do artigo 591, na coluna "Operações com Débito do Imposto" o valor do ICMS destacado e na coluna "Observações" a data da aquisição do referido bem, seguida da indicação da sua escrituração no livro Registro de Entradas;

III - ao final do mês no livro Registro de Apuração do ICMS, único utilizado pelo estabelecimento, serão efetuados os seguintes lançamentos:

a) no campo "007 - Outros Créditos", o somatório dos valores do imposto a ser creditado, tomando-se por base os demonstrativos do Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP), modelo D; Alterado pelo Decreto n° 30.115/2010 (DOE de 12.03.2010), efeitos a partir de 12.03.2010 Redação Anterior

b) no campo "003 - Estornos de Créditos" , o valor do estorno de que trata o inciso I artigo 591, quando for o caso;

c) no campo "002 - Outros Débitos-", o somatório dos valores do imposto relativos ao diferencial de alíquota lançados na coluna "Observações" do livro de Registro de Entradas, quando houver. Alterado pelo Decreto n° 25.562/1999 (DOE de 30.07.1999), efeitos a partir de 30.07.1999 Redação Anterior

Art. 594. Na operação com bem para uso ou consumo realizada até a data prevista em Lei Complementar: Alterado pelo Decreto n° 26.878/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

I - a nota fiscal de entrada será lançada no livro Registro de Entradas de Mercadorias, comum do estabelecimento sem direito a crédito fiscal;

II - a nota fiscal de saída, com débito normal do imposto, será escriturada no livro Registro de Saídas, comum do estabelecimento, na coluna "Operações com Débito do Imposto";

III - na hipótese do inciso anterior o contribuinte recuperará o total do imposto com que foi gravado o referido bem, por ocasião da sua entrada, lançando-o diretamente no campo "007 - Outros Créditos" do livro Registro de Apuração do ICMS.

Parágrafo único. A operação a que se refere o caput, sujeitar-se-á ao sistema normal de tributação.

Art. 594-A. Fica dispensado o pagamento do ICMS referente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, relativo à entrada de mercadoria ou bem destinados a integrar o ativo fixo do estabelecimento de contribuinte, quando indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades próprias, desde que pertencentes aos seguintes setores ou ramos de atividade, com seus respectivos códigos da CNAE-Fiscal: Alterado pelo Decreto n° 27.672/2004 (DOE de 28.12.2004), efeitos a partir de 28.12.2004 Redação Anterior

I - agricultura - CNAE's-Fiscal:

- 01113-0/1 (Cultivo de arroz);

- 01113-0/2 (Cultivo de milho);

- 01113-0/3 (Cultivo de trigo);

- 01113-9/9 (Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente);

- 01121-0/1 (Cultivo de algodão herbáceo);

- 0113-0/00 (Cultivo de cana-de-açúcar);

- 0114-8/00 (Cultivo de fumo);

- 0115-6/00 (Cultivo de soja);

- 0119-9/01 (Cultivo de abacaxi);

- 0116-4/01 (Cultivo de amendoim):

- 0119-9/03 (Cultivo de batata-inglesa);

- 0119-9/06 (Cultivo de mandioca);

- 0119-9/05 (Cultivo de feijão);

- 0112-1/02 (Cultivo de juta);

- 0116-4/03 (Cultivo de mamona);

- 0119-9/07 (Cultivo de melão);

- 0119-9/09 (Cultivo de tomate rasteiro)

- 0116-4/02 (Cultivo de girassol);

- 0119-9/08 (Cultivo de melancia);

- 0141-5/02 (Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto);

- 0141-5/01 (Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto);

- 0119-9/99 (Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente);

- 0119-9/04 (Cultivo de cebola);

- 0119-9/02 (Cultivo de alho);

- 0121-1/02 (Cultivo de morango);

- 0121-1/01 (Horticultura, exceto morango);

- 0122-9/00 (Cultivo de flores e plantas ornamentais);

- 0131-8/00 (Cultivo de laranja);

- 0133-4/04 (Cultivo de cítricos, exceto laranja);

- 0134-2/00 (Cultivo de café);

- 0135-1/00 (Cultivo de cacau);

- 0132-6/00 (Cultivo de uva);

- 0133-4/02 (Cultivo de banana);

- 0133-4/03 (Cultivo de caju);

- 0133-4/05 (Cultivo de coco-da-baía);

- 0139-3/03 (Cultivo de pimenta-do-reino);

- 0139-3/01 (Cultivo de chá-da-índia);

- 0133-4/07 (Cultivo de maçã);

- 0133-4/08 (Cultivo de mamão);

- 0133-4/10 (Cultivo de manga);

- 0133-4/09 (Cultivo de maracujá)

- 0139-3/02 (Cultivo de erva-mate);

- 0133-4/01 (Cultivo de açaí);

- 0133-4/11 (Cultivo de pêssego);

- 0139-3/06 (Cultivo de seringueira);

- 0133-4/06 (Cultivo de guaraná);

- 0139-3/05 (Cultivo de dendê);

- 0139-3/04 (Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino);

- 0139-3/99 (Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente);

- 8130-3/00 (Atividades paisagísticas);

- 0161-0/01 (Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas);

- 0161-0/02 (Serviço de poda de árvores para lavouras);

- 0161-0/03 (Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita);

- 0163-6/00 (Atividades de pós-colheita);

- 0161-0/99 (Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente);

II - apicultura (criação de abelhas para a produção de mel, cera e outros produtos apícolas) - CNAE-Fiscal:

- 0159-8/01 (Apicultura);

III - aqüicultura (criação de animais aquáticos) - CNAE's-Fiscal:

- 0321-3/01 (Criação de peixes em água salgada e salobra);

- 0321-3/02 (Criação de camarões em água salgada e salobra);

- 0321-3/03 (Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra);

- 0321-3/04 (Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra);

- 0321-3/05 (Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra);

- 0321-3/99 (Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente);

IV - avicultura (criação de aves) - CNAE's-Fiscal:

- 0155-5/01 (Criação de frangos para corte);

- 0155-5/02 (Produção de pintos de um dia);

- 0155-5/04 (Criação de aves, exceto galináceos);

- 0155-5/05 (Produção de ovos);

- 0155-5/03 (Criação de outros galináceos, exceto para corte);

V - cunicultura (criação de coelhos) - CNAE-Fiscal:

- 0159-8/99 (Criação de outros animais não especificados anteriormente);

VI - ranicultura (criação de rãs) - CNAE-Fiscal:

- 0322-1/05 (Ranicultura);

VII - pesca - CNAE's-Fiscal:

- 0311-6/01 (Pesca de peixes em água salgada);

- 0312-4/01 (Pesca de peixes em água doce)

- 0311-6/02 (Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada);

- 0311-6/03 (Coleta de outros produtos marinhos);

- 0311-6/04 (Atividades de apoio à pesca em água salgada);

VIII - pecuária - CNAE's-Fiscal:

- 0151-2/01 (Criação de bovinos para corte);

- 0151-2/02 (Criação de bovinos para leite);

- 0152-1/01 (Criação de bufalinos);

- 0152-1/02 (Criação de eqüinos)

- 0152-1/03 (Criação de asininos e muares);

- 0153-9/02 (Criação de ovinos, inclusive para produção de lã);

- 0154-7/00 (Criação de suínos);

- 0153-9/01 (Criação de caprinos);

- 0159-8/04 (Criação de bicho-da-seda);

- 0159-8/03 (Criação de escargô);

- 0159-8/02 (Criação de animais de estimação);

- 0159-8/99 (Criação de outros animais não especificados anteriormente);

- 0162-8/01 (Serviço de inseminação artificial em animais);

- 0162-8/02 (Serviço de tosquiamento de ovinos);

- 0162-8/99 (Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente);

- 0162-8/03 (Serviço de manejo de animais)

IX - estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento temporário:

- 5510-8/01 (Hotéis);

- 5510-8/02 (Apart-hotéis);

- 5510-8/03 (Motéis);

- 5590-6/01 (Albergues, exceto assistenciais);

- 5590-6/02 (Campings);

- 5590-6/03 (Pensões - alojamento);

- 5590-6/99 (Outros alojamentos não especificados anteriormente).

Seção IV
Das Operações com Borra, Cera Bruta e Pó de Carnaúba, Couro e Pele

Alterado pelo Decreto n° 25.562/1999 (DOE de 30.07.1999), efeitos a partir de 30.07.1999 Redação Anterior

Art. 595. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 596. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 597. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 598. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 599. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 600. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 601. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 602. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 603. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção V
Das Operações com Brindes

Art. 604. O contribuinte do ICMS ao receber brinde para distribuição gratuita adotará os seguintes procedimentos:

I - na entrada da mercadoria no estabelecimento:

a) escriturar a respectiva nota fiscal no livro Registro de Entradas de Mercadorias, aproveitando o crédito, correspondente à operação, quando destacado no documento fiscal;

b) emitir nota fiscal de saída pelo valor constante da nota fiscal referida na alínea anterior, incluído o IPI, com destaque do ICMS, se incidente na operação, indicando no lugar do destinatário a expressão "Diversos" e no seu corpo o número desta Seção e da nota fiscal que acobertar a entrada respectiva, escriturando-a normalmente no livro Registro de Saídas de Mercadorias;

II - na saída de brinde:

a) para outro estabelecimento, ainda que do mesmo titular, será emitida nota fiscal com destaque do imposto, exclusivamente para efeito de crédito do destinatário, indicando em seu corpo que o imposto já fora debitado, seguida da indicação da nota fiscal emitida conforme alínea "b" do inciso anterior;

b) para consumidor final, não contribuinte do ICMS, desde que o remetente haja adotado os procedimentos definidos no inciso I, fica dispensado da emissão de nota fiscal.

§ 1° Na hipótese de emissão de nota fiscal na operação de que trata a alínea "b" do inciso II, esta será emitida sem destaque do imposto, constando em seu corpo o número e a data da nota fiscal emitida nos termos da alínea "b" do inciso I deste artigo.

§ 2° O disposto no inciso I caput, somente se aplica as mercadorias recebidas para distribuição gratuita e desde que as mesmas não façam parte do estoque de mercadorias industrializadas ou comercializadas pelo doador.

Seção VI
Das Operações com Cana-de-açúcar para Industrialização

Art. 605. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção VII
Das Operações com Castanha-de-caju, Pedúnculo e Líquido de Castanha-de-caju (LCC)

Art. 606. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 607. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 608. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 609. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 610. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 611. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 612. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 613. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 614. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 615. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção VIII
Das Operações com Chapéu de Palha

Art. 616. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 617. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 618. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção IX
Das Operações com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB/PGPM)

Art. 619. Fica concedido à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB/PGPM) regime especial de tributação do ICMS incidente nas operações relacionadas com a execução da política de preços mínimos de que trata o Decreto-Lei n° 79, de 19.12.66, nos seguintes termos:

I - os estabelecimentos da CONAB/PGPM utilizarão neste Estado a inscrição 33.506.437 do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC;

II - à CONAB/PGPM se concederá inscrição única como contribuinte do imposto neste Estado;

III - a CONAB/PGPM centralizará em Fortaleza a escrituração dos livros fiscais e recolhimento do imposto correspondente às operações que realizar nos diversos municípios do Estado;

IV - a centralização da escrita fiscal da CONAB/PGPM obedecerá ao seguinte sistema:

a) os estabelecimentos da CONAB/PGPM elaborarão, no 1° dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, demonstrativos, nos quais serão registrados, segundo a natureza da transação, os resumos das operações de entradas e de saídas realizadas no período em cada município;

b) a esses demonstrativos, que serão denominados "Boletins de Remessas de Documentos", os estabelecimentos da CONAB/PGPM juntarão os documentos correspondentes às operações realizadas;

c) o estabelecimento centralizador escriturará em uma única coleção de livros fiscais os aludidos boletins, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de seu recebimento;

d) a CONAB/PGPM adotará na centralização os seguintes livros:

1 - Registro de Entradas, modelo 1-A;

2 - Registro de Saídas, modelo 2-A;

3 - Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6;

e) os livros Registro de Controle da Produção e do Estoque e Registro de Inventário serão substituídos pelo sistema de controle de estoque adotado pela CONAB/PGPM, que conterão os elementos necessários à caracterização da movimentação das mercadorias;

f) a CONAB/PGPM adotará o livro "Registro de Apuração do ICMS", modelo 9;

g) anualmente, na forma e nos prazos estabelecidos na legislação estadual, a CONAB/PGPM apresentará as informações destinadas à apuração dos índices de participação dos municípios na arrecadação do imposto;

V - na movimentação de mercadorias a CONAB/PGPM utilizará nota fiscal na seguinte conformidade:

a) a nota fiscal será emitida em 10 (dez) vias, com a seguinte destinação:

1ª via, destinatário/escrituração;

2ª via, IBGE;

3ª via, Fisco Estado de destino;

4ª via, Fisco Estado de origem;

5ª via, CONAB/PGPM /Processamento;

6ª via, Seguradora;

7ª via, emitente/escrituração;

8ª via, armazém de destino;

9ª via, depositário;

10ª via, agência operadora.

b) as vias 2ª, 3ª e 4ª e outras a critério da CONAB/PGPM, poderão ser substituídas por relação expedida pelo sistema de processamento eletrônico de dados;

c) as Notas fiscais terão numeração sequencial única;

VI - em substituição à nota fiscal em entrada, a CONAB/PGPM, nas compras realizadas de produtores, emitirá em 8 (oito) vias, o documento denominado "AGF-Aquisição do Governo Federal", o qual será numerado datilograficamente em ordem crescente renovável a cada ano, e conterá todas as indicações necessárias aos órgãos fiscais, sendo a:

a) 2ª via, destinada à repartição arrecadadora local;

b) 4ª via, destinada ao produtor;

c) 5ª via, destinada ao arquivo do emitente;

d) 7ª via, destinada ao estabelecimento centralizador, anexo ao boletim de remessa;

e) as demais vias, ao controle interno da CONAB/PGPM;

VII - as notas fiscais da CONAB/PGPM terão todas as suas vias destacáveis para preenchimento datilográfico, permitindo-se assim a obtenção de cópias perfeitamente legíveis;

VIII - cada estabelecimento da CONAB/PGPM comunicará à repartição fiscal estadual em cuja circunscrição se situar, o número das notas fiscais a ele destinadas;

IX - nas aquisições efetuadas a produtor, de mercadorias por este produzidas, independentemente de isenção, diferimento ou qualquer outro favor concedido pelo Estado, excetuado os casos em que o benefício atingir diretamente o produto até a comercialização final, serão observadas as seguintes disposições (Convênio ICM 40/87):

a) a CONAB/PGPM, recolherá por meio de Guia Especial, na qualidade de contribuinte substituto, nos prazos previstos neste regime especial, o ICMS incidente na saída promovida pelo produtor;

b) a alíquota aplicável sobre o preço mínimo decretado pelo Governo Federal, assim entendido o valor efetivamente pago ao produtor, será a maior alíquota interestadual em vigor para as operações que destinem mercadorias a contribuinte, para comercialização ou industrialização;

c) a "AGF" será lançada no livro Registro de Entradas, na coluna operações com crédito do imposto;

X - não será lançado o imposto nas transferências entre estabelecimentos da CONAB/PGPM situados neste Estado;

XI - na operação interestadual de circulação, correspondente à transferência de mercadorias entre estabelecimentos da CONAB/PGPM, a alíquota aplicável recairá sobre base de cálculo reduzida ao valor do preço mínimo vigente à época da respectiva remoção (saída);

XII - fica assegurada, aos produtores a livre circulação de mercadorias a serem transacionada com a CONAB/PGPM, desde que comprovada, por Nota Fiscal do Produtor, sua origem e destinação e somente quando a movimentação se realizar no território cearense. Os produtos objeto dessa operação deverão ser, preferentemente, depositados em armazéns gerais pertencentes a entidades públicas ou, em depósitos fechados, locados à CONAB/PGPM ou cedidos em comodato, aos quais se concederá o mesmo tratamento fiscal dispensado às mercadorias depositadas em armazéns gerais ou depósitos fechados do próprio contribuinte;

XIII - a retenção da 9ª via da Nota fiscal a que se refere o inciso V, deste artigo, por parte do armazém, implica na dispensa da emissão da Nota fiscal para devolução simbólica, nas hipóteses previstas nos seguintes dispositivos:

a) § 2° do artigo 579;

b) inciso II do § 2° do artigo 581;

c) § 1° do artigo 585;

d) inciso I do § 1° do artigo 587;

XIV - quando o destinatário da mercadoria for estabelecimento da CONAB/PGPM ou seus agentes, a retenção da 8ª via da nota fiscal, de que trata o inciso V, deste artigo, pelo armazém de destino, implica em dispensa da emissão de Nota fiscal para remessa simbólica, nas hipóteses previstas nos seguintes dispositivos:

a) inciso II do § 2° do artigo 579;

b) § 1° do artigo 583;

c) § 4° do artigo 585;

d) § 4° do artigo 587;

XV - nos casos em que caiba a emissão do AGF, referido no inciso VI deste artigo, a entrega de sua 8ª via ao armazém, implica em dispensa de emissão da nota fiscal para remessa simbólica nas hipóteses mencionadas no inciso anterior;

XVI - quando se tratar de operação efetuada para entrega futura ou parcelada, fica dispensada a indicação de valores nas notas fiscais emitidas para entrega ou remessa parcial, desde que o imposto, se devido, tenha sido destacado na nota fiscal global;

XVII - A CONAB/PGPM poderá alterar o número e a destinação das vias do documento referido no inciso VI, observando, no que couber, o disposto na alínea "b" do inciso V;

XVIII - as vias da nota fiscal e do AGF mencionadas nos incisos XIII a XV ficam substituídas pelas respectivas vias de nova designação ordinal, assumindo a destinação daquelas, no caso de adoção, autorizada pelo Fisco, das substituições a que se referem a alínea "b" do inciso V e o inciso anterior.

§ 1° Os armazéns ficam obrigados a lançar no documento fiscal que acobertou a entrada do produto no armazém (Nota Fiscal do Produtor) a observação; "Mercadoria transferida ao Governo Federal, conforme AGF n° -------/ de----/-----/----",

ficando ambos os documentos anexados para todos os efeitos legais.

§ 2° Fica dispensada a emissão de Nota Fiscal de Produtor, nos caos de transmissão de propriedade de mercadorias da CONAB/PGPM, decorrentes da não liquidação de "Empréstimos do Governo Federal - EGF's." quando depositadas, sob penhor, em armazéns.

§ 3° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, é considerado como documento hábil, para efeito do competente registro no armazém geral, a 8ª via da nota fiscal de Entrada, denominada "Aquisição do Governo Federal - AGF".

§ 4° Às normas previstas neste artigo aplicam-se à sucessora da CFP - Companhia Nacional de Abastecimento CNA, em relação às atividades que lhe forem correlatas.

Seção X
Das Operações com Depósito Fechado

Art. 620. Na saída de mercadoria com destino a depósito fechado do próprio contribuinte, localizado neste Estado, será emitida nota fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da mercadoria;

II - natureza da operação: "Outras saídas - remessa para depósito fechado";

III - dispositivos legais que prevejam a não incidência do ICMS.

Parágrafo único. Fica o estabelecimento depósito fechado enquadrado no regime de recolhimento "normal", devendo a conversão do regime, relativamente aos estabelecimentos existentes, ser feita de forma automática pelo sistema Cadastro. Acrescentado pelo Decreto n° 26.874/2002 (DOE de 23.12.2002), efeitos a partir de 23.12.2002

Art. 621. Na saída de mercadoria em retorno ao estabelecimento depositante, remetida por depósito fechado, este emitirá nota fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da mercadoria;

II - natureza da operação: "Outras saídas - retorno de mercadoria depositada";

III - dispositivos legais que prevejam a não incidência do ICMS.

Art. 622. Na saída de mercadoria armazenada em depósito fechado, com destino a outro estabelecimento ainda que da mesma empresa, o estabelecimento depositante emitirá nota fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor da operação;

II - natureza da operação e o respectivo código fiscal;

III - lançamento do IPI, se devido;

IV - destaque do ICMS, se devido;

V - circunstância em que a mercadoria será retirada do depósito fechado, mencionando-se endereço e números de inscrição no CGF e no CGC, deste.

§ 1° Na hipótese deste artigo o depósito fechado, no ato da saída da mercadorias, emitirá nota fiscal em nome do estabelecimento depositante, sem destaque do ICMS, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I - valor das mercadoria, que corresponderá àquele atribuído por ocasião de sua entrada no depósito fechado;

II - natureza da operação: "Outras saídas - retorno simbólico de mercadoria depositada";

III - número, série e data da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante;

IV - nome, endereço e números de inscrição no CGF e no CGC, do estabelecimento a que se destinar a mercadoria.

§ 2° O depósito fechado indicará no verso das vias da nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, que deverão acompanhar a mercadoria, a data de sua efetiva saída, o número, a série e a data da nota fiscal a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3° A nota fiscal a que alude o § 1° será enviada ao estabelecimento depositante que deverá registrá-la, na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da saída efetiva da mercadoria do depósito fechado.

§ 4° A mercadoria será acompanhada no seu transporte pela nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante.

§ 5° Na hipótese do § 1° poderá ser emitida nota fiscal de retorno simbólico, contendo resumo diário das saídas mencionadas neste artigo, à vista da via adicional de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, que permanecerá arquivada no depósito fechado, dispensada a obrigação prevista no inciso IV do parágrafo mencionado.

Art. 623. Na saída de mercadoria para entrega a depósito fechado, localizado em estado diverso daquele do estabelecimento destinatário, ambos pertencentes à mesma empresa, o estabelecimento destinatário será considerado

depositante, devendo o remetente emitir nota fiscal contendo os requisitos exigidos, indicando:

I - como destinatário, o estabelecimento depositante;

II - no corpo da nota fiscal o local da entrega, endereço e números de inscrição no CGF e no CGC, do depósito fechado.

§ 1° O depósito fechado deverá:

I - registrar a nota fiscal que acompanhou as mercadorias, na coluna própria livro do Registro de Entradas;

II - apor na nota fiscal referida no inciso anterior a data da entrada efetiva da mercadoria, remetendo-a ao estabelecimento depositante.

§ 2° O estabelecimento depositante deverá:

I - registrar a nota fiscal na coluna própria do livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no depósito fechado;

II - emitir nota fiscal relativa à saída simbólica, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva da mercadoria no depósito fechado, na forma do artigo 621, mencionando, ainda, número e data do documento fiscal emitido pelo remetente;

III - remeter a nota fiscal aludida no inciso anterior ao depósito fechado, dentro de 5 (cinco) dias, contados da respectiva emissão.

§ 3° O depósito fechado deverá acrescentar na coluna "Observações" do livro Registro de Entradas, relativamente ao lançamento previsto no inciso I do § 1° o número, a série e a data da nota fiscal referida no inciso II do parágrafo anterior.

§ 4° Todo e qualquer crédito do ICMS, quando cabível, será conferido ao estabelecimento depositante.

Seção XI
Das Operações com Extintores Contra Incêndio

Art. 624. Na saída de extintor, peças, mangueiras, acessórios e seus componentes diversos, o ICMS incidirá sobre o valor total da operação, sujeitando-se o contribuinte à sistemática normal de apuração e recolhimento do imposto.

Parágrafo único. Revogado pelo Decreto n° 27.197/2003 (DOE de 30.09.2003), efeitos a partir de 01.01.2004 Redação Anterior

Art. 625. Na saída de materiais utilizados na instalação, recarga ou manutenção de extintores de incêndio, promovida por estabelecimento especializado nessa atividade, a base de cálculo para cobrança do ICMS corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da operação, representada pela soma do valor da mercadoria e do serviço.

§ 1° A nota fiscal de aquisição desses produtos será escriturada no livro Registro de Entradas, em "Operações sem Crédito do Imposto".

§ 2° A nota fiscal de saída será escriturada no livro Registro de Saídas, em "Operações com Débito do Imposto".

§ 3° É dispensado o controle físico dos materiais aludidos.

Seção XII
Das Operações com Lagosta, Camarão e Pescado

Art. 626. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 626-A. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 627. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 628. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 629. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 630. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 630-A. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 631. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 632. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 632-A. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção XIII
Das operações com leite

Art. 633. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 634. Revogado pelo Decreto n° 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 635. Revogado pelo Decreto nº 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 636. Revogado pelo Decreto nº 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Art. 637. Revogado pelo Decreto nº 33.327/2019 (DOE de 31.10.2019), efeitos a partir de 01.02.2020 Redação Anterior

Seção XIV
Das Operações com Pedras para Britagem

Art. 638. O contribuinte do ICMS que explorar atividade industrial de extração e beneficiamento de rochas para britagem poderá, opcionalmente à sistemática normal de escrituração de livros fiscais e apuração do imposto devido, proceder da seguinte forma: Alterado pelo Decreto nº 25.349/1999 (DOE de 22.01.1999), efeitos a partir de 22.01.1999 Redação Anterior

Nota ECONET: o contribuinte que tiver celebrado Regime Especial de Tributação, concedido nos termos deste artigo, deve observar os percentuais de carga tributária líquida atualizados por meio de instrução normativa publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em decorrência de mudança da alíquota interna.

I - os documentos fiscais de aquisição de insumos e serviços serão escriturados no livro Registro de Entradas de Mercadorias, nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil" e "Outras - Operações sem crédito do imposto", exceto em relação as entradas de combustíveis, lubrificantes, energia elétrica, explosivos e seus acessórios. Alterado pelo Decreto nº 27.693/2005 (DOE de 19.01.2005), efeitos a partir de 19.01.2005 Redação Anterior

II - a nota fiscal utilizada na saída dos produto será emitida e escriturada normalmente, exceto quanto à coluna "Base de Cálculo" do livro Registro de Saídas de Mercadorias, cuja carga tributária deverá resultar nos seguintes percentuais:

a) 8,82% (oito vírgula oitenta e dois por cento), nas operações sujeitas à alíquota de 20% (vinte por cento); Alterado pelo Decreto nº 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) 5,30% (cinco vírgula trinta por cento), nas operações sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento). Alterado pelo Decreto nº 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às aquisições destinadas ao uso e consumo do contribuinte, as quais continuarão sob a sistemática de tributação atinente à operação.

§ 2º A adoção da presente sistemática acarretará a anulação de todos os créditos fiscais existentes bem como a vedação do aproveitamento de qualquer crédito do ICMS durante o período de vigência deste regime, salvo a exceção do inciso I do caput. Alterado pelo Decreto nº 27.693/2005 (DOE de 19.01.2005), efeitos a partir de 19.01.2005 Redação Anterior

§ 3º A obtenção do tratamento simplificado previsto nesta Seção estará condicionada à celebração de Acordo com a Secretaria da Fazenda, devendo o contribuinte dirigir seu pleito à Superintendência da Administração Tributária (SATRI), acompanhado de Certificado de Regularidade junto ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) e à 10ª Região Militar. Acrescentado pelo Decreto nº 25.349/1999 (DOE de 22.01.1999), efeitos a partir de 22.01.1999

§ 4º Somente será deferido o pedido de contribuinte que esteja em situação regular perante o Fisco. Acrescentado pelo Decreto nº 25.349/1999 (DOE de 22.01.1999), efeitos a partir de 22.01.1999

§ 5º As empresas adotantes da sistemática prevista nesta Seção, quando adquirirem produtos destinados ao ativo imobilizado ou consumo, em outra unidade da Federação, deverão recolher o imposto devido a título de diferencial de alíquota, na passagem pelo primeiro Posto Fiscal deste Estado. Acrescentado pelo Decreto nº 25.349/1999 (DOE de 22.01.1999), efeitos a partir de 22.01.1999

§ 6º Revogado pelo Decreto nº 27.913/2005 (DOE de 20.09.2005), efeitos a partir de 20.09.2005 Redação Anterior

§ 7º O regime de que trata esta Seção aplica-se, inclusive, às operações realizadas por estabelecimento extrator ou beneficiador de areia, argila, gipsita e calcário, em estado bruto ou submetido a processo de trituração, moagem ou calcinação, qualquer que seja o seu estado de apresentação. Alterado pelo Decreto nº 31.090/2013 (DOE de 09.01.2013), efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

Art. 639. Revogado pelo Decreto nº 25.349/1999 (DOE de 22.01.1999), efeitos a partir de 22.01.1999 Redação Anterior

Art. 640. Identificada qualquer irregularidade relacionada à operacionalização desta Seção, o infrator será descredenciado, sem prejuízo da imediata ação fiscal e às sanções tributária e penal cabíveis.

Seção XV
Revogado pelo Decreto nº 31.139/2013 (DOE de 08.03.2013), efeitos a partir de 08.03.2013 Redação Anterior

Art. 641. Revogado pelo Decreto nº 31.139/2013 (DOE de 08.03.2013), efeitos a partir de 08.03.2013 Redação Anterior

Art. 642. Revogado pelo Decreto nº 31.139/2013 (DOE de 08.03.2013), efeitos a partir de 08.03.2013 Redação Anterior

Seção XVI
Das Operações com Sucata

Art. 643. Fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS ao industrial que adquirir de pessoa física ou jurídica, ainda que não contribuinte do ICMS: Alterado pelo Decreto nº 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015 Redação Anterior

I - sucatas de metais, papel usado ou resíduo de papel, de plástico, de tecido, de borracha, fragmentos de vidros, e congêneres;

II - lingotes e tarugos de metais não ferrosos classificados nas posições 7401, 7402, 7501, 7601, 7801, 7901, e 8001 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM.

III - resíduos sólidos da construção civil, Classes A e B; Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

§ 1° O disposto no inciso II não se aplica as operações efetuadas pelos produtores primários, assim considerados os que produzem metais a partir do minério.

§ 2° Para efeito do disposto nesta Seção, considera-se sucata ou resíduo, as mercadorias que se tornarem definitiva e totalmente inservíveis para o uso a que se destinavam originariamente, só se prestando ao emprego como matéria-prima na fabricação de novo produto.

§ 3° O disposto no inciso I do caput deste artigo, relativamente às sucatas de metais, não se aplica às sucatas de cabos de alumínio ou cobre abaixo especificados: Acrescentado pelo Decreto n° 31.508/2014 (DOE de 11.07.2014), efeitos a partir de 11.07.2014

a) CCI (0,50mm);

b) CTP-APL (0,40mm, 0,50mm, 0,65mm e 0,90mm);

c) FE-100 e FE-160;

d) CAA 4AWG;

e) CAA 1/0 AWG e 266 MCM;

f) Concêntricos de 4mm, 6mm e l0mm.

§ 4° Por ocasião da entrada, no estabelecimento industrial, dos resíduos sólidos de que trata o inciso III do caput deste artigo, sem nenhum ônus financeiro para o adquirente, este deverá emitir nota fiscal de entrada, sem destaque do ICMS, independentemente de emissão de nota fiscal pelo estabelecimento remetente, consignando, no campo "Informações Complementares" do documento fiscal, a seguinte expressão: "Não incidência do ICMS, nos termos do § 4° do art. 643 do Decreto n° 24.569 , de 31 de julho de 1997. Acrescentado pelo Decreto n° 31.831/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 17.11.2015

Art. 644. O estabelecimento industrial, ao receber as mercadorias de que trata este regime, deverá emitir Nota Fiscal de entrada sem destaque do ICMS, independentemente de emissão pelo estabelecimento vendedor, anotando no campo "Informações Complementares" a seguinte expressão: "ICMS diferido na forma do inciso XX do art.13 do Decreto n°24.569, de 31 de julho de 1997 Alterado pelo Decreto n° 31.508/2014 (DOE de 11.07.2014), efeitos a partir de 11.07.2014 Redação Anterior

Art. 645. Ressalvado o disposto no art.649, nas operações com produtos de que trata esta Seção, efetuadas entre quaisquer estabelecimentos, o pagamento do imposto fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Alterado pelo Decreto n° 31.508/2014 (DOE de 11.07.2014), efeitos a partir de 11.07.2014 Redação Anterior

Art. 646. Revogado pelo Decreto n° 31.508/2014 (DOE de 11.07.2014), efeitos a partir de 11.07.2014 Redação Anterior

Art. 647. Revogado pelo Decreto n° 31.508/2014 (DOE de 11.07.2014), efeitos a partir de 11.07.2014 Redação Anterior

Art. 648. Quando das saídas das mercadorias de que trata este regime para outra unidade da Federação, será permitido o aproveitamento de crédito fiscal acumulado em decorrência de operações de aquisição feitas sob regime normal de recolhimento.

Art. 649. Fica sujeita ao regime normal de tributação, a operação interna realizada entre estabelecimentos industriais, bem como aquela promovida por qualquer estabelecimento que destinem a mercadoria a consumidor ou usuário final.

Art. 650. Na entrada de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, será permitido o aproveitamento do crédito do ICMS pago em outro Estado, desde que acompanhada do respectivo documento de quitação na origem.

Seção XVII
Das Operações com Veículos Usados

Art. 651. Ficam sujeitas ao pagamento do ICMS incidente sobre a compra, a venda ou a qualquer forma de transferência de veículo novo ou usado as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem com habitualidade a essas operações. Alterado pelo Decreto n° 26.228/2001 (DOE de 25.05.2001), efeitos a partir de 25.05.2001 Redação Anterior

§ 1° Para efeito desta Seção, entende-se por habitualidade a transmissão, em um mesmo ano civil, da propriedade de mais de três veículos por uma mesma pessoa, física ou jurídica.Alterado pelo Decreto n° 26.228/2001 (DOE de 25.05.2001), efeitos a partir de 25.05.2001 Redação Anterior

§ 2° O regime de que trata esta Seção não se aplica ao revendedor quando da comercialização de veículos novos adquiridos diretamente do estabelecimento fabricante, os quais se regerão por sistemática própria.

Art. 652. O revendedor de veículos emitirá nota fiscal em entrada, sem destaque do ICMS, sempre que entrar em seu estabelecimento veículo novo ou usado, entregues por particular ou pessoa jurídica não contribuinte do ICMS, a qualquer título, ressalvadas as entradas realizadas através de importação.

Art. 653. O disposto no artigo anterior não se aplica na intermediação de veículo novo ou usado, desde que o referido veículo não esteja estocado ou depositado no estabelecimento.

Art. 654. Ressalvado o disposto no artigo anterior, na hipótese de ser identificado no estabelecimento veículo cuja entrada não se realizou mediante a emissão da respectiva nota fiscal em entrada, o imposto e seus acréscimos legais serão exigidos por meio de auto de infração.

Art. 655. Por ocasião da saída de veículos novos ou usados que tenham entrado a qualquer título, o estabelecimento revendedor emitirá nota fiscal, com destaque do ICMS.

Art. 656. Na operação de que trata esta Seção, a base de cálculo do imposto será:

I - 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro por cento), do valor da operação, na saída de veículo usado; Alterado pelo Decreto nº 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

II - nas demais saídas e na hipótese do artigo 654, o valor da operação.

§ 1º A Secretaria da Fazenda poderá estabelecer tabela de valores mínimos para efeito de fixação do valor da operação a que se refere este artigo, tomando por base os valores divulgados em publicações especializadas.

§ 2º Para efeito do inciso I, considera-se usado o veículo que tenha mais de 06 (seis) meses de uso, contados da data da aquisição pelo usuário, ou mais de 10.000 (dez mil) quilômetros rodados.

Art. 657. As operações realizadas entre estabelecimentos de contribuintes, ficam sujeitas a sistemática normal de apuração e recolhimento do imposto.

Art. 658. O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-CE), ao registrar veículo novo ou usado, exigirá do adquirente, cópia da primeira via da nota fiscal comprobatória de sua compra, exceto quando o vendedor for pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, desde que não caracterizada a habitualidade referida no art. 651. Alterado pelo Decreto nº 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 26.12.2001 Redação Anterior

§ 1º A cópia de que trata o caput será autenticada por funcionário do DETRAN-CE, responsável pelo registro do veículo.

§ 2º Em qualquer hipótese quando o vendedor for pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, após realizado o registro do veículo, o DETRAN-CE implantará cadastro contendo os seguintes dados: Alterado pelo Decreto nº 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 26.12.2001 Redação Anterior

I - nomes e endereços completos do vendedor e do comprador;

II - data do registro ou transferência;

III - identificação do veículo: marca, modelo, ano de fabricação, número de chassis e da placa;

IV - a procedência, quando se tratar de veículo adquirido em outra unidade Federada.

§ 3º Revogado pelo Decreto nº 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 26.12.2001 Redação Anterior

Art. 659. Revogado pelo Decreto nº 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 26.12.2001 Redação Anterior

Art. 660. Verificada a ocorrência do disposto no § 1° do art. 651, o DETRAN-CE somente promoverá a transferência do veículo mediante a comprovação do recolhimento do tributo pelo interessado. Alterado pelo Decreto nº 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 26.12.2001 Redação Anterior

Seção XVIII
Das Operações de Arrendamento Mercantil (leasing)

Art. 661. Na operação de arrendamento mercantil, o estabelecimento arrendatário do bem, contribuinte do ICMS, poderá creditar-se do valor do ICMS pago quando da aquisição do referido bem pela empresa arrendadora, desde que:

I - a empresa arrendadora seja inscrita no CGF, neste Estado e o respectivo bem tenha sido por ela adquirido;

II - na nota fiscal de aquisição do bem por parte da empresa arrendadora, conste a identificação do estabelecimento arrendatário.

§ 1º O ICMS a que se refere o caput deverá ser integralmente estornado, atualizado monetariamente, através de débito nos livros fiscais próprios, no mesmo período de apuração em que, por qualquer motivo, o arrendatário efetuar a restituição do bem.

§ 2º A inscrição a que se refere o inciso I, poderá ser concedida em regime especial mediante requerimento do interessado ao NESUT, instruído na forma prevista no artigo 442.

Art. 662. Fica isenta do ICMS a operação de venda do bem arrendado ao arrendatário, por ocasião do exercício da opção de compra. Alterado pelo Decreto nº 26.483/2001 (DOE de 27.12.2001), efeitos a partir de 26.12.2001 Redação Anterior

Seção XIX
Das Operações de Aquisição de Mercadoria ou Bem por Órgão da Administração Pública

Art. 663. Os órgãos da administração direta, indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Estado do Ceará, deverão emitir relação de notas fiscais de aquisições de mercadorias ou bens, conforme Anexo LIX.

Art. 664. Os órgãos públicos referidos no artigo anterior deverão exigir das empresas executantes de obras por eles contratadas, cópias de notas fiscais de aquisições de mercadorias nelas empregadas, que deverão ser relacionadas de acordo com o anexo citado no artigo anterior.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o órgão público contratante deverá verificar a exatidão das informações prestadas, tendo em vista as mercadorias contidas nos documentos fiscais apresentados, face as especificações dos projetos das obras contratadas.

§ 2° Inclui-se na verificação das informações prestadas a exatidão da alíquota do ICMS empregada nas operações de aquisições interestaduais de mercadorias, devendo o órgão público, se tal não ocorrer, exigir da empresa contratada para a execução da obra, uma das seguintes alternativas:

I - o recolhimento do valor correspondente a complementação entre as alíquotas interna e interestadual em favor do Estado remetente da mercadoria, por meio da GNR;

II - a complementação da carga tributária devida, mediante a apresentação de nota fiscal complementar, emitida pelo remetente da mercadoria.

Art. 665. O anexo previsto nesta Seção será entregue ao Núcleo de Execução da Administração Tributária a que estiver vinculado o órgão emitente, em duas vias com a seguinte finalidade:

I - 1ª Via, controle do núcleo;

II - 2ª Via, após visada, ser devolvida ao emissor, como comprovante de entrega.

§ 1° O prazo para entrega do documento de que trata o caput:

I - pelos órgão indicados no artigo 663, até 30 (trinta) dias após o mês da aquisição da mercadoria ou bem;

II - pelas empresas excutantes, até:

a) - 30 (trinta) dias após o término da obra, caso sua duração seja igual ou inferior a 90 (noventa) dias;

b) - mensalmente, até 30 (trinta) dias após o término de cada mês, caso o período de duração da obra exceda 90 (noventa) dias.

§ 2° Não serão obrigadas a constar do anexo referido nesta Seção as notas fiscais de valor igual ou inferior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

§ 3° O não cumprimento do disposto nesta Seção implicará na reavaliação do cronograma de liberação de recursos para os órgãos inadimplentes.

Art. 666. Quando os órgãos referidos no artigo 663 contratarem obras deverão fazer a retenção e recolhimento do ICMS relativo às mercadorias produzidas pela contratada fora do local da obra, por ocasião do pagamento das faturas referentes a sua execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não deseobriga a contrata do cumprimento de suas obrigações tributárias, na hipótese de omissão total ou parcial das normas estabelecidas nesta Seção.

Art. 667. A base de cálculo para efetio de retenção do imposto, será o preço final das mercadorias a que se refere o artigo anterior, constante da respectiva fatura.

§ 1° Os órgãos e entidades públicos encarregados da retenção e recolhimento do ICMS deverão enviar ao Núcleo de Execução da Administração Tributária de sua circunscrição fiscal informações discriminadas das obras contratadas, para efeito de controle e acompanhamento do Fisco.

§ 2° O recolhimento do ICMS será efetuado até o 5° (quinto) dias após a retenção, através de documento de arrecadação, constando em seus campos:

I - "Código" - o número 2194;

II - "Observações" - a indicação desta Seção, da obra, da fatura e do respectivo emitente.

Seção XX
Das Operações de Circulação de Bens por Instituições Financeiras

Art. 668. As instituições financeiras, quando contribuintes do ICMS, poderão, em relação aos seus estabelecimentos existentes neste Estado, manter inscrição única no CGF.

Art. 669. A circulação de bens do ativo permanente e material de uso e consumo entre os estabelecimentos de uma mesma instituição financeira será documentada por Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, para efeito de cumprimento de obrigação acessória.

§ 1° No corpo da nota fiscal deverá ser anotado o local de saída do bem ou do material.

§ 2° O documento aludido neste artigo não será escriturado nos livros fiscais das instituições financeiras.

§ 3° O controle da utilização, pelos estabelecimentos localizados neste Estado, do documento fiscal de que trata o caput, ficará sob a responsabilidade do estabelecimento centralizador.

Art. 670. As instituições financeiras manterão arquivados em ordem cronológica, nos estabelecimentos centralizadores de que trata o artigo 668, os documentos fiscais e demais controles administrativos inerentes aos procedimentos previstos nesta Seção.

Parágrafo único. O arquivo poderá ser mantido nos estabelecimentos sede ou outro indicado pelas instituições financeiras, que terão o prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação no estabelecimento centralizador, para a sua apresentação ao Fisco.

Art. 671. As instituições financeiras ficam dispensadas das demais obrigações acessórias, inclusive da apresentação de informações econômico-fiscais.

Seção XXI
Das Operações de Devolução de Mercadoria

Subseção I
Operações de Devolução de Mercadoria, Realizadas entre Contribuintes

Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Art. 672. Revogado pelo Decreto n° 35.682/2023 (DOE de 28.09.2023), efeitos a partir de 28.09.2023 Redação Anterior

Subseção II
Operações de Devolução de Mercadoria, Realizadas por Pessoa Física ou Jurídica não Obrigada à Emissão de Documento Fiscal

Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Art. 673. Revogado pelo Decreto n° 35.682/2023 (DOE de 28.09.2023), efeitos a partir de 28.09.2023 Redação Anterior

Art. 674. Revogado pelo Decreto n° 35.682/2023 (DOE de 28.09.2023), efeitos a partir de 28.09.2023 Redação Anterior

Art. 674-A. Revogado pelo Decreto n° 35.682/2023 (DOE de 28.09.2023), efeitos a partir de 28.09.2023 Redação Anterior

Subseção III
Operações com Partes e Peças Substituídas em Virtude de Garantia

Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Art. 675. Nas operações com partes e peças substituídas, em virtude de garantia, por fabricantes ou por oficinas credenciadas ou autorizadas, observar-se-ão as disposições desta Subseção. Alterado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007 Redação Anterior

Parágrafo único. O disposto nesta Subseção aplica-se:

I - ao estabelecimento ou oficina credenciada ou autorizada que, com permissão do fabricante, promove substituição de peça em virtude de garantia;

II - ao estabelecimento fabricante da mercadoria que receber peça defeituosa substituída em virtude de garantia e de quem será cobrada a peça nova aplicada em substituição.

Art. 675-A. O prazo de garantia é aquele fixado no certificado de garantia, contado da data de sua expedição ao consumidor. Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Art. 675-B. Na entrada da peça defeituosa a ser substituída, o estabelecimento ou oficina credenciada ou autorizada deverá emitir nota fiscal, sem destaque do imposto, que conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações: Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

I - a discriminação da peça defeituosa;

II - o valor atribuído à peça defeituosa, que será equivalente a 10% (dez por cento) do preço de venda da peça nova praticado pelo estabelecimento ou pela oficina credenciada ou autorizada;

III - o número da ordem de serviço ou da nota fiscal - ordem de serviço;

IV - o número, a data da expedição do certificado de garantia e o termo final de sua validade.

§ 1° A nota fiscal de que trata o caput deste artigo poderá ser emitida no último dia do período de apuração do imposto, englobando as entradas de peças defeituosas ocorridas no período, desde que:

I - na ordem de serviço ou na nota fiscal - ordem de serviço, conste:

a) a discriminação da peça defeituosa substituída;

b) o número, a data da expedição do certificado de garantia e o termo final de sua validade;

II - a remessa, ao fabricante, das peças defeituosas substituídas, seja efetuada após o encerramento do período de apuração.

§ 2° Ficam dispensadas as indicações referidas nos incisos I e IV do caput deste artigo na nota fiscal a que se refere o §1°.

Art. 675-C. Fica isenta do ICMS a remessa da peça defeituosa para o fabricante promovida pelo estabelecimento ou oficina credenciada ou autorizada, desde que a remessa ocorra até trinta dias depois do prazo de vencimento da garantia. Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Art. 675-D. Na remessa da peça defeituosa para o fabricante, o estabelecimento ou oficina credenciada ou autorizada deverá emitir nota fiscal, que conterá, além dos demais requisitos, o valor atribuído à peça defeituosa referido no inciso II do art.675-B. Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Art. 675-E. Na saída da peça nova em substituição à defeituosa, o estabelecimento ou oficina credenciada ou autorizada deverá emitir nota fiscal com destaque do imposto, quando devido, indicando como destinatário o proprietário da mercadoria. Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Parágrafo único. A base de cálculo do imposto, quando devido, será o preço cobrado do fabricante pela peça, e a alíquota será a aplicável às operações internas da unidade federada de localização do estabelecimento ou oficina credenciada ou autorizada.

Art. 675-F. O disposto nesta Subseção não se aplica às operações com partes e peças substituídas, em virtude de garantia, por fabricantes de veículos autopropulsados, seus concessionários ou oficinas autorizadas. Acrescentado pelo Decreto n° 28.874/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 11.09.2007

Art. 675-G Revogado pelo Decreto n° 32.548/2018 (DOE de 20.03.2018), efeitos a partir de 20.03.2018 Redação Anterior

Seção XXII
Das Operações de Importação

Art. 676. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.012.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 677. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.012.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 678. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.012.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 679. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.012.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 680. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.012.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 681. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.012.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Seção XXIII
Das Operações com Mercadoria em Demonstração e Consignação

Subseção I
Das operações em Demonstração

Art. 682. Na operação interna com mercadoria remetida para demonstração serão adotados os seguintes procedimentos:

I - pelo remetente:

a) na saída, emitirá nota fiscal, com destaque do ICMS, no mínimo, pelo custo de aquisição ou produção mais recente, que deverá ser escriturada no livro "Registro de Saídas" na forma do artigo 270;

b) no retorno, se efetuado por pessoa física ou jurídica não obrigada a emissão de documento fiscal, ou ainda, pelo próprio remetente, será emitida Nota Fiscal Avulsa, com destaque do imposto exclusivamente para efeito de crédito do remetente, constando número, série e data de emissão da nota fiscal originária;

II - pelo destinatário:

a) na entrada, a nota fiscal deverá ser escriturada no livro "Registro de Entradas", na forma do artigo 269, sem aproveitamento, como crédito fiscal, do ICMS nela destacado;

b) na devolução, emitir nota fiscal na forma da legislação vigente, com destaque do ICMS, exclusivamente para fins de crédito do remetente originário, constando no seu corpo número, série e data da emissão da nota fiscal referida na alínea "a" do inciso I, devendo ser escriturada na forma do artigo 270.

Art. 683. Considera-se operação de demonstração, para efeito desta Seção, aquela em que o contribuinte conduzir ou remeter a terceiro mercadoria em quantidade estritamente necessária para conhecimento de sua natureza, espécie e utilização, desde que retorne ao estabelecimento remetente.

Subseção II
Das Operações em Consignação

Art. 684. Na saída de mercadoria a título de consignação mercantil, o consignante adotará os seguintes procedimentos:

I - emitirá nota fiscal contendo, além dos requisitos exigidos, o destaque do ICMS e do IPI, quando devidos, e como natureza da operação "remessa em consignação";

II - na hipótese de reajuste do preço contratado, emitirá nota fiscal complementar, com destaque do ICMS e do IPI, quando devidos, contendo, além dos demais requisitos exigidos:

a) natureza da operação: reajuste de preço de mercadoria em consignação;

b) base de cálculo: o valor do reajuste;

c) a expressão "reajuste de preço de mercadoria em consignação - NF N° _____, de _____/_____/";

III - na venda efetiva da mercadoria, emitirá nota fiscal, sem destaque do ICMS e do IPI, contendo, além dos demais requisitos exigidos:

a) natureza da operação: venda;

b) valor da operação: o valor correspondente ao preço da mercadoria efetivamente vendida, neste incluindo, quando for o caso, o valor relativo ao reajuste de preço;

c) a expressão "simples faturamento de mercadoria em consignação - NF N° _____, de _____/_____/_____, (e, se for o caso) reajuste de preço - NF N° _____, de _____/_____/_____";

IV - escriturará as notas fiscais:

a) referidas nos incisos I e II, no livro Registro de Saídas, na forma da legislação pertinente, e a referida no inciso III, apenas nas colunas "Documento Fiscal" e "Observações" indicando nesta a expressão "venda em consignação" seguida do número das respectivas notas fiscais, quando for o caso;

b) referida no inciso III do artigo 685, no livro Registro de Entradas, na forma da legislação pertinente, creditando-se do ICMS nela destacado.

Art. 685. O consignatário adotará os seguintes procedimentos:

I - escriturará no livro Registro de Entradas, na forma da legislação pertinente, as notas fiscais referidas nos incisos I e II do artigo anterior, creditando-se do valor do ICMS, quando for o caso, e a referida no inciso III do mesmo artigo, apenas nas colunas "Documento Fiscal" e "Observações" indicando nesta a expressão "compra em consignação" seguida do número das respectivas notas fiscais, quando for o caso;

II - por ocasião da venda da mercadoria recebida em consignação, emitirá nota fiscal adequada à operação, contendo, além dos demais requisitos exigidos, como natureza da operação, a expressão "venda de mercadoria recebida em consignação";

III - na devolução da mercadoria recebida em consignação, emitirá nota fiscal adequada à operação, contendo, além dos demais requisitos exigidos:

a) natureza da operação: devolução de mercadoria recebida em consignação;

b) base de cálculo: o valor da mercadoria efetivamente devolvida, sobre o qual foi pago o imposto;

c) destaque do ICMS e indicação dos valores debitados, a título do IPI, por ocasião da remessa em consignação;

d) a expressão "devolução (parcial ou total, conforme o caso) de mercadoria recebida conforme - NF N° _____, de _____/_____".

Art. 686. As disposições contidas nesta Seção relativas à consignação mercantil não se aplicam às mercadorias sujeitas ao regime de antecipação e substituição tributária. Alterado pelo Decreto n° 27.318/2003 (DOE de 19.01.2004), efeitos a partir de 19.01.2004 Redação Anterior

Seção XXIV
Das Operações de Remessa de Mercadoria ou Bem para Conserto, Reparo, Beneficiamento ou Industrialização

Art. 687. Nas operações internas de remessa e retorno de mercadoria para conserto, reparo, beneficiamento ou industrialização, fica diferido o pagamento do ICMS, independente de prévia solicitação, desde que: Alterado pelo Decreto n° 27.318/2003 (DOE de 19.01.2004), efeitos a partir de 19.01.2004 Redação Anterior

I - a mercadoria retorne ao estabelecimento remetente no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da saída, prorrogável por igual período, a critério do órgão local da circunscrição fiscal do contribuinte;

II - encerrada a fase do diferimento, o imposto será recolhido:

a) nos prazos fixados na legislação, no mês subsequente ao da saída dos produtos do estabelecimento encomendante;

b) nos prazos fixados na legislação, no mês subsequente ao da remessa da mercadoria, quando não ocorrer o seu retorno.

§ 1° Considerar-se-á encerrada a fase do diferimento quando da saída subsequente ou expirado o prazo de que trata o inciso I deste artigo.

§ 2° A responsabilidade pelo recolhimento do imposto diferido, inclusive o relativo às mercadorias empregadas e aos serviços prestados, fica atribuída ao remetente originário, quando encerrada a fase do diferimento, ainda que a operação posterior não esteja sujeita ao pagamento do imposto.

Art. 688. Na remessa interestadual de produtos destinados a conserto, reparo, industrialização, fica suspenso o pagamento do ICMS, desde que retornem ao estabelecimento de origem no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da respectiva saída, prorrogável por igual período, admitindo-se, excepcionalmente, uma segunda prorrogação de igual prazo, ambas a critério do órgão local da circunscrição fiscal do contribuinte.

Art. 689. Não incidirá o imposto nas remessas internas de bem do ativo permanente para conserto ou reparo.

Art. 690. O retorno do produto ou bem de que tratam os artigos 688 e 689, deverá ser feito com incidência do imposto, se devido, relativamente às mercadorias empregadas no processo, inclusive o valor dos serviços.

Art. 691. As remessas de que trata esta Seção serão efetuadas pelo valor constante da contabilidade do remetente, ou na sua falta, pelo valor de aquisição.

Art. 692. O disposto no artigo 688 não se estende às remessas de sucatas e de produtos primários.

Art. 693. O disposto nesta Seção não se estende à prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal.

Art. 694. Por ocasião do retorno de bem do ativo permanente, cujo serviço de conserto ou reparo tenha se realizado em outra unidade da Federação, incidirá o imposto, se devido, correspondente ao diferencial entre as alíquotas interna e interestadual sobre as mercadorias empregadas.

Art. 695. Nas operações de remessa de que trata esta Seção, o estabelecimento deverá emitir nota fiscal sem destaque do ICMS, fazendo constar no corpo da nota a expressão - "ICMS diferido, suspenso ou não incidente", conforme o caso, seguida da identificação do dispositivo concessivo e como natureza da operação: "remessa para conserto, reparo, beneficiamento ou industrialização", conforme o caso.

Parágrafo único. A nota fiscal de que trata este artigo será escriturada pelo:

I - remetente, no livro Registro de Saídas, somente na coluna "Documento Fiscal" e na coluna "Observações" a indicação constante da natureza da operação;

II - destinatário, quando estabelecido neste Estado, no livro Registro de Entradas, somente na coluna "Documento Fiscal" e na coluna "Observações" a indicação da natureza da operação.

Art. 696. Nas operações de retorno de que trata esta Seção, sem oneração tributária, os estabelecimentos:

I - remetente, emitirá nota fiscal contendo discriminadamente o valor da mercadoria recebida, o das mercadorias empregadas e o do serviço prestado e:

a) escriturará tal documento no livro Registro de Saídas nas colunas "Documento Fiscal"', "Valor Contábil" e "Operações sem Débito do Imposto", pelo valor das mercadorias empregadas e do serviço prestado;

b) efetuará o estorno do crédito do imposto, se existente, relativamente às mercadorias empregadas, diretamente no campo 003 - Estornos de Créditos, do livro Registro de Apuração do ICMS;

II - encomendante, registrará o documento de que trata o inciso I, no livro Registro de Entradas, nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil" e "Operações sem Crédito do Imposto", pelo valor das mercadorias empregadas e do serviço prestado.

Art. 697. Na operação de retorno de que trata esta Seção, com oneração tributária, o estabelecimento:

I - remetente, emitirá nota fiscal, contendo, discriminadamente, o valor da mercadoria recebida, o das mercadorias empregadas e o do serviço prestado, e escriturará o documento no livro Registro de Saídas nas colunas "Documento Fiscal"', "Valor Contábil" e "Operações com Débito do Imposto", pelo valor das mercadorias empregadas e do serviço prestado;

II - encomendante, registrará o documento de que trata o inciso I, no livro Registro de Entradas:

a) nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil" e "Operações com Crédito do Imposto", pelo valor das mercadorias empregadas e do serviço prestado, em se tratando de produto destinado a industrialização ou comercialização;

b) nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil" e "Operações sem Crédito do Imposto", pelo valor das mercadorias empregadas e do serviço prestado, em se tratando de bens do ativo permanente.

Parágrafo único. Com base no documento de que trata a alínea b do inciso anterior, o contribuinte encomendante calculará o imposto correspondente ao diferencial de alíquota, lançando-o diretamente no campo 002 - Outros Débitos -, do livro Registro de Apuração do ICMS, seguido da expressão: diferencial de alíquotas proveniente de reparo ou conserto, conforme o caso.

Seção XXV
Das Operações de Remessa de Produtos Industrializados para a Zona Franca de Manaus

Art. 698. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.12.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 699. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.12.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 700. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.12.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Art. 701. Revogado pelo Decreto n° 30.372/2010 (DOE de 07.12.2010), efeitos a partir de 07.12.2010 Redação Anterior

Seção XXVI
Das Operações de Remessa para Industrialização

Art. 702. Na operação em que um estabelecimento mandar industrializar mercadorias, com fornecimento de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de outro, os quais, sem transitar pelo estabelecimento adquirente, forem entregues pelo fornecedor diretamente ao industrializador, observar-se-á o disposto neste artigo.

§ 1° O estabelecimento fornecedor deverá:

I - emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente, constando, além das exigências previstas na legislação, nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do estabelecimento em que os produtos serão entregues, bem como a circunstância de que se destinam à industrialização;

II - efetuar, na nota fiscal referida no inciso anterior, o destaque do ICMS, quando devido, que será aproveitado como crédito pelo adquirente, se for o caso;

III - emitir nota fiscal, sem destaque de imposto, para acompanhar o transporte das mercadorias ao estabelecimento industrializador, mencionando, além das exigências previstas na legislação, número, série e data da nota fiscal referida no inciso I e nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do adquirente, por cuja conta e ordem a mercadoria será industrializada.

§ 2° O estabelecimento industrializador deverá:

I - emitir nota fiscal, na saída do produto industrializado com destino ao adquirente, autor da encomenda, constando, além das exigências previstas na legislação, nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do fornecedor e número, série e data da nota fiscal por este emitida, bem como o valor da mercadoria recebida para industrialização e o valor total cobrado do autor da encomenda, destacando destes, o valor das mercadorias empregadas;

II - efetuar, na nota fiscal referida no inciso anterior, sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, o destaque do ICMS, se exigido, que será aproveitado como crédito pelo autor da encomenda, se for o caso.

Art. 703. Na hipótese do artigo anterior, se a mercadoria tiver que transitar por mais de um estabelecimento industrializador, antes de ser entregue ao +adquirente, autor da encomenda, cada industrializador deverá:

I - emitir nota fiscal para acompanhar o transporte da mercadoria ao industrializador seguinte, sem destaque do ICMS, contendo também, além das exigências previstas na legislação:

a) a indicação de que a remessa se destina a industrialização por conta e ordem do adquirente, autor da encomenda, que será qualificado nessa nota fiscal;

b) a indicação do número, série e data da nota fiscal e nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do seu emitente, pela qual foi a mercadoria recebida em seu estabelecimento;

II - emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente, autor da encomenda, contendo, também, além das exigências previstas na legislação:

a) a indicação do número, série e data da nota fiscal e nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do seu emitente, pela qual foi a mercadoria recebida em seu estabelecimento;

b) a indicação do número, série e data da nota fiscal referida no inciso anterior;

c) o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor total cobrado do autor da encomenda, destacando deste o valor das mercadorias empregadas;

d) o destaque do ICMS sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, se exigido, que será aproveitado como crédito, pelo autor da encomenda, se for o caso.

Art. 703-A. Quanto à emissão dos documentos fiscais a que se referem o inciso I do § 2° do art. 702 e o inciso II do caput do art. 703, conforme o caso, observar-se-á, além da integralidade das demais disposições constantes dos mesmos artigos, o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

I - será emitido um único documento fiscal para a situação que vier a se enquadrar em cada respectivo inciso, no qual serão informados a descrição e o código NCM dos materiais que tenham sido recebidos pelo industrializador, bem como daqueles que tenham sido por este fornecidos, na forma do incisos II e III do caput deste artigo; Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

II - o código NCM e a discriminação do produto final resultante da industrialização serão informados apenas no campo “Informações Complementares” do documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

III - serão utilizados, conforme o caso, os seguintes CFOPs: Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

a) 5.925 ou 6.925 (retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente), para o retorno dos materiais recebidos para

industrialização e incorporados ao produto, discriminados separadamente, com as mesmas descrições e códigos NCMs utilizados no documento fiscal de que tenha resultado a remessa para industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

b) 5.903 ou 6.903 (retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo) para o retorno dos materiais recebidos pelo industrializador diretamente do autor da encomenda e eventualmente não aplicados no processo de industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

c) 5.949 ou 6.949 (outra saída de mercadoria não especificada) para a discriminação de eventuais perdas não inerentes ao processo produtivo; Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

d) 5.125 ou 6.125 (industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria), relativamente aos serviços prestados e aos materiais de propriedade do industrializador empregados no processo industrial, utilizando-se: Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

1. quanto aos serviços prestados, a NCM “00000000”, seguida, conforme o caso do CST 00 (tributada integralmente), 50 (suspensão) e 40 (diferi- mento) ou do CSOSN 400 (não tributado pelo Simples Nacional), quando aplicável o diferimento de que trata o art. 687 do Decreto n° 24.569, de 1997, ou 101 (tributação pelo Simples Nacional com permissão de crédito); Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

2. para os materiais de propriedade do industrializador empregados no processo industrial, inclusive energia elétrica e combustíveis, o código NCM correspondente a cada um deles. Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

§ 1° A discriminação dos materiais de propriedade do industrializador empregados no processo industrial será feita separadamente dos serviços prestados, em itens individualizados, devendo ser informado o correspondente CST ou CSOSN para cada item, observado o disposto no § 2°. Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

§ 2° As operações com os materiais recebidos e remetidos pelo autor da encomenda, bem como aqueles fornecidos pelo industrializador serão tributadas, quando for o caso, de acordo com o que dispuser a legislação em relação a cada item objeto da operação, que será individualmente considerada, independentemente da natureza do produto final resultante da industrialização, sem prejuízo da aplicação do diferimento ou da suspensão do ICMS de que tratam os arts. 687 e 688 deste Decreto, quando for o caso, no que se refere à remessa e ao retorno dos materiais remetidos pelo autor da encomenda. Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

§ 3° Relativamente às remessas para industrialização de veículos em que o industrializador venha a agregar carroceria a chassi adquirido pelo autor da encomenda de fornecedor específico, sob pena de ser declarada a inidoneidade do respectivo documento fiscal de que trata este artigo, a sua emissão será realizada, ainda, com a indicação expressa e separada do número de identificação do chassi recebido pelo estabelecimento industrializador, composto por 17 (dezessete) caracteres, além do seu valor, do código NCM e da descrição, número, série e data da nota fiscal de seu fornecedor, sem prejuízo, também, da aplicação, no que se refere à remessa e ao retorno do chassi ao autor da encomenda, do tratamento tributário relativo ao diferimento ou à suspensão do ICMS, de que tratam os arts. 687 e 688 deste Decreto, quando for o caso. Acrescentado pelo Decreto n° 36.396/2024 (DOE de 30.12.2024), efeitos a partir de 30.12.2024

Art. 704. A operação de remessa de mercadoria para industrialização, diretamente do estabelecimento, poderá ser feita na forma da Seção XXIV deste Capítulo.

Seção XXVII
Das Operações de Vendas à Ordem ou para Entrega Futura

Art. 705. Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida nota fiscal, para simples faturamento, vedado o destaque do ICMS.

§ 1° O ICMS será destacado e recolhido por ocasião da efetiva saída da mercadoria.

§ 2° No caso de venda para entrega futura, por ocasião da efetiva saída global ou parcial, da mercadoria, o vendedor emitirá nota fiscal em nome do adquirente, com destaque do valor do ICMS, quando devido, indicando-se, além dos requisitos exigidos, como natureza da operação, "Remessa - Entrega Futura", bem como número, data e valor da operação da nota relativa ao simples faturamento.

§ 3° A base de cálculo do ICMS, quando devido, na forma do parágrafo anterior, deverá ser atualizada monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou por outro índice que a substitua, tomando-se por base o período compreendido entre o dia da emissão da nota fiscal originária e o da efetiva saída da mercadoria.

§ 4° O disposto no parágrafo anterior não se aplica, quando a efetiva saída da mercadoria ocorrer no mesmo período de apuração da nota fiscal originária.

§ 5° No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou parcial da mercadoria a terceiros, deverá ser emitida nota fiscal:

I - pelo adquirente originário: com destaque do imposto, quando devido, em nome do destinatário da mercadoria, consignando-se, além dos requisitos exigidos, nome do titular, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do

estabelecimento que irá promover a remessa da mercadoria;

II - pelo vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão como natureza da operação, "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros", número, série e data da nota fiscal de que trata o item anterior, bem como o nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário, com destaque do ICMS, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação "Remessa Simbólica - Venda à Ordem", número e série da nota fiscal prevista na alínea anterior.

Art. 706. A nota fiscal emitida em faturamento nas vendas à ordem ou para entrega futura, sem destaque do imposto, será escriturada:

I - pelo emitente, no livro Registro de Saídas, nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil", e na coluna "Observações a indicação de faturamento em venda à ordem ou entrega futura, conforme o caso;

II - pelo adquirente, no livro Registro de Entradas, nas colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil", e na coluna "Observações" a indicação de aquisição para recebimento futuro ou por ordem de terceiro, conforme o caso.

Parágrafo único. A nota fiscal emitida em simples remessa, sem destaque do imposto, será escriturada apenas nas colunas "Documento Fiscal" do livro Registro de Saídas e Registro de Entradas do emitente e do destinatário, respectivamente.

Art. 707. A nota fiscal emitida por ocasião da efetiva entrega da mercadoria, com destaque do imposto, será escriturada:

I - pelo emitente, no livro Registro de Saídas, nas colunas "Documento Fiscal" e "Operações com Débito do Imposto";

II - pelo destinatário, no livro Registro de Entradas, nas colunas "Documento Fiscal" e "Operações com Crédito do Imposto".

Parágrafo único. A coluna "Valor Contábil" dos respectivos livros, será escriturada quando os documentos de que tratam este artigo não tiverem sido precedidos da emissão de nota fiscal em faturamento.

Art. 707-A. Nas operações internas e interestaduais praticadas por contribuintes do segmento de comércio varejista e atacadista que envolvam venda para entrega futura de mercadorias a serem entregues diretamente por estabelecimento matriz ou filial do mesmo contribuinte, deverá ser emitida NF-e: Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

I - pelo estabelecimento varejista ou atacadista que efetuar a venda da mercadoria, que conterá, além de outras exigências previstas na legislação: Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

a) a indicação do CFOP 5.922 ou 6.922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura), conforme o caso, sem destaque do imposto; Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

b) a anotação no campo “Natureza da Operação” da expressão: “Simples faturamento - saída futura por outro estabelecimento”; Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

c) no campo “Informações Complementares”, a indicação deste artigo e do CGF do estabelecimento de onde sairão as mercadorias; e Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

d) no campo “Meio de Pagamento”, os dados relativos ao respectivo pagamento; Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

II - pelo estabelecimento de onde sairão as mercadorias, que conterá, além de outras exigências previstas na legislação: Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

a) a indicação do CFOP 5.117 ou 6.117 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura), conforme o caso, com destaque de imposto, quando exigido pela legislação; Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

b) a anotação no campo “Natureza da Operação” da expressão: “Venda - faturamento por outro estabelecimento”; Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

c) no campo “Informações Complementares”, a indicação deste artigo; e Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

d) em campo próprio, referenciar o número da chave da NF-e de que trata o inciso I. Acrescentado pelo Decreto n° 33.231/2019 (DOE de 27.08.2019), efeitos a partir de 27.08.2019

Seção XXVIII
Das Operações de Vendas Fora do Estabelecimento

Art. 708. Na saída de mercadoria para realização de operação, neste ou em outro Estado, inclusive por meio de veículos, sem destinatário certo, o contribuinte deverá: Alterado pelo Decreto n° 29.240/2008 (DOE de 28.03.2008), efeitos a partir de 28.03.2008 Redação Anterior

I - emitir Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, com destaque do imposto, calculado pela alíquota interna;

II - no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, consignar:

a) a expressão "Manifesto"; e

b) os números e respectivas séries ou subséries das notas fiscais a serem emitidas por ocasião das vendas das mercadorias.

Parágrafo único. Para acobertar as operações realizadas fora do estabelecimento, o contribuinte deverá emitir:

I - Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A:

a) se o adquirente da mercadoria for pessoa jurídica contribuinte do imposto;

b) sempre que o adquirente, pessoa física ou jurídica, a exigir;

II - Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, se o adquirente da mercadoria for pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte do imposto.

Art. 709. Por ocasião do retorno, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, de entrada, para fins de anulação da operação de que trata o caput do art.708. Alterado pelo Decreto n° 29.240/2008 (DOE de 28.03.2008), efeitos a partir de 28.03.2008 Redação Anterior

§ 1° Relativamente à escrituração das notas fiscais que acobertarem as operações realizadas fora do estabelecimento, deverá ser observado o seguinte:

I - na hipótese de o contribuinte ser usuário de processamento eletrônico de dados, a escrituração deverá ser feita para geração de arquivo magnético por documento fiscal com detalhe de item de mercadoria;

II - para os contribuintes não-usuários de processamento eletrônico de dados, aplicam-se as regras previstas no art. 270 deste Decreto.

§ 2° O contribuinte que operar na conformidade desta Seção por intermédio de prepostos deverá fornecer-lhes documento comprobatório de sua condição.

Art. 709-A. Fica autorizada a emissão de nota fiscal, em duas vias, por meio de equipamento do tipo miniterminal coletor eletrônico de dados, com impressora acoplada, nas operações de vendas internas realizadas fora do estabelecimento por meio de veículo. Alterado pelo Decreto n° 31.139/2013 (DOE de 08.03.2013), efeitos a partir de 08.03.2013 Redação Anterior

Parágrafo único. As demais disposições relativas à autorização de que trata o caput deste artigo serão estabelecidas em ato normativo expedido pelo Secretário da Fazenda, inclusive no que se refere à impressão do DANFE simplificado. Alterado pelo Decreto n° 31.139/2013 (DOE de 08.03.2013), efeitos a partir de 08.03.2013 Redação Anterior

Art. 710. Na venda a ser realizada neste Estado de mercadoria proveniente de outra unidade federada, inclusive sujeita ao regime de substituição tributária, sem destinatário certo, o ICMS será recolhido na primeira repartição fiscal de entrada neste Estado.

§ 1° A base de cálculo do ICMS será o valor constante do documento fiscal de origem, adicionado das parcelas relativas ao IPI e às despesas acessórias, acrescido de 30% (trinta por cento), deduzindo-se para fins de cálculo do imposto, o montante correspondente ao valor do ICMS devido na operação interestadual, inclusive o relativo ao serviço de transporte. Alterado pelo Decreto n° 24.756/1997 (DOE de 30.12.1997), efeitos a partir de 31.12.1997 Redação Anterior

§ 2° Em se tratando de mercadoria sujeita à substituição tributária, aplicar-se-á, conforme o caso, o percentual específico de agregação, o valor da mercadoria fixado em pauta fiscal ou o imposto líquido a recolher.

Art. 711. A operação de saída de mercadoria sem destinatário certo, promovida por contribuinte sem organização administrativa, ou não obrigado à emissão de documento fiscal, deverá ser acobertada por Nota Fiscal Avulsa, emitida, previamente, com o respectivo pagamento do ICMS, quando devido.

§ 1° A base de cálculo do ICMS de que trata este artigo será o valor da mercadoria ou aquele fixado em ato do Secretário da Fazenda, prevalecendo o valor da operação quando este for superior àquele, e em se tratando de operações internas, acrescido do percentual de agregação de 30% (trinta por cento). Alterado pelo Decreto n° 24.756/1997 (DOE de 30.12.1997), efeitos a partir de 30.12.1997 Redação Anterior

§ 2° Não se exigirá a aplicação do percentual de agregação de que trata o parágrafo anterior nas operações realizadas com gado bovino, bufalino e suíno.

Art. 712. Até o dia 10 (dez) do mês subsequente a cada trimestre, o contribuinte encaminhará ao Núcleo de Execução da Administração Tributária da sua circunscrição fiscal demonstrativo das operações realizadas na modalidade prevista nesta Seção, contendo, no mínimo:

I - quantidade, especificação e valor das saídas a negociar, bem como os números das notas fiscais utilizadas como "Manifesto";

II - quantidade, especificação e valor das mercadorias efetivamente comercializadas, e os números das notas fiscais englobalizadoras.

Seção XXIX
Das Operações entre Cooperativas e Seus Associados

Art. 713. Fica diferido o pagamento do ICMS nas seguintes operações:

I - do produtor para estabelecimento de cooperativa de que faça parte, situada neste Estado;

II - de cooperativa de produtores para estabelecimento, neste Estado, da própria cooperativa, de cooperativa central ou de federação de cooperativas de que a cooperativa remetente faça parte.

Parágrafo único. O imposto devido pelas saídas mencionadas nos incisos I e II será recolhido pelo destinatário quando da saída subsequente, esteja esta sujeita ou não ao pagamento do ICMS.

Art. 714. Para que a mercadoria remetida pelo produtor e destinada à cooperativa circule, no território cearense, com diferimento do imposto, é necessário que esteja acompanhada de Nota Fiscal Avulsa, emitida pelo órgão local do domicílio do produtor ou pela primeira repartição fiscal por onde transitar, e de "Termo de Autorização e Controle" expedido consoante o disposto nos artigos 716 e 717.

Art. 715. A inexistência de qualquer dos documentos indicados no artigo anterior implicará na exigibilidade do ICMS, que será recolhido:

I - pelo transportador ou proprietário, sem qualquer acréscimo ou multa, se verificada quando do trânsito da mercadoria;

II - pela cooperativa, sem qualquer acréscimo ou multa, no ato do recebimento, salvo se ficar comprovado perante o responsável pelo órgão local que a mercadoria foi remetida por produtor associado.

Art. 716. A expedição de Nota Fiscal Avulsa fica condicionada à apresentação de "Termo de Autorização e Controle", expedido pela cooperativa de que o produtor faça parte, como associado.

Art. 717. O Termo de Autorização e Controle conterá as seguintes indicações:

I - cabeçalho, com números de impressão e da via;

II - Bloco 1 : identificação, endereço e números de inscrição no CGC e no CGF, da cooperativa;

III - Bloco 2: identificação do ano ou dos anos a que se refere a safra dos produtos e autorização para o associado conduzir sua produção com destino à cooperativa;

IV - Bloco 3: identificação do nome, número de matrícula, número de inscrição no CPF, CGC ou CGF, data da admissão e endereço do produtor, denominação e localidade da propriedade rural, estimativa da safra por produto/quantidade e local, data e assinatura do diretor ou gerente da cooperativa;

V - Bloco 4: local, data, assinatura e matrícula do responsável pelo órgão local;

VI - Blocos 5, 6 e 7: referentes, respectivamente, aos controles de entregas e recebimentos dos produtos:

a) período de validade para circulação dos produtos, nunca superior a 08 (oito) meses;

b) discriminação do produto e estimativa de entrega;

c) data e número da Nota Fiscal Avulsa e do romaneio, quantidade entregue, peso líquido, saldo a entregar e assinatura do recebedor.

Parágrafo único. O Termo de Autorização e Controle, visado pelo responsável pelo órgãolocaldo domicílio fiscal da cooperativa, será expedido em 3 (três) vias com a seguinte destinação:

I - 1ª via, ao produtor associado, que deveráexibi-la à autoridade expedidora da Nota Fiscal Avulsa a fim de que, juntamente com esta, acompanhe a mercadoria até o seu destino;

II - 2ª via, ao órgão local do domicílio fiscal da cooperativa, para fins de controle;

III - 3ª via, ao arquivo da cooperativa.

Art. 718. A cooperativa de produtores fica obrigada a remeter, para o órgão local do seu domicílio, a relação de todos os seus associados, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - nome do associado e do município e, se for o caso, o da propriedade;

II - números da matrícula do associado e de sua inscrição no CGF, no CGC ou CPF.

§ 1° A relação referida neste artigo deve ser remetida, ainda, para cada órgão local do município do produtor, contendo, neste caso, apenas os dados correspondentes aos produtores de cada município.

§ 2° A admissão ou perda da condição de associado da cooperativa deve ser comunicada, na data da ocorrência, aos órgãos locais do domicílio da cooperativa e do produtor, para fins de atualização cadastral.

§ 3° Na hipótese de perda da condição de associado da cooperativa, referida no parágrafo anterior, o Termo de Autorização e Controle deixará de ter validade, cessando imediatamente os seus efeitos.

Art. 719. Em qualquer hipótese, a cooperativa é obrigada a emitir nota fiscal em entrada, sempre que no seu estabelecimento entrar mercadoria.

§ 1° Poderá ser emitida uma única nota fiscal em entrada correspondente aos recebimentos de mercadorias provenientes de um mesmo município.

§ 2° Na nota fiscal em entrada, serão indicados os números e as datas das notas fiscais avulsas e dos romaneios.

§ 3° O Romaneio referido no parágrafo anterior será confeccionado com numeração impressa tipograficamente e sua utilização dependerá de escrituração no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências.

Art. 720. A Nota Fiscal Avulsa será emitida em 4 (quatro) vias, que para os efeitos desta Seção, terão a seguinte destinação:

I - a 1ª e a 2ª via, entregues ao produtor, sendo:

a) a 1ª via, para acompanhar a mercadoria em trânsito até o estabelecimento da cooperativa, juntamente com a 1ª via do Termo de Autorização e Controle;

b) a 2ª via, para exibição ao Fisco, quando exigida;

II - a 3ª via, remetida ao Núcleo de Execução da Administração Tributária do domicílio da cooperativa, para fins de arquivo, conferência e controle;

III - a 4ª via, arquivo do órgão emissor.

Parágrafo único. Quando da emissão da Nota Fiscal Avulsa, seráindicado o número de matrícula do associado, extraído do Termo de Autorização e Controle, além dos demais requisitos exigidos.

Seção XXX
Das Operações Realizadas por Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica

Art. 721. À Companhia Energética do Ceará (COELCE) fica concedido regime especial para apuração e escrituração do ICMS, nos termos desta Seção.

Art. 722. Para cumprimento das obrigações tributárias, a COELCE poderá manter inscrição única neste Estado, em relação a seus estabelecimentos aqui localizados.

Parágrafo único. A documentação será mantida no estabelecimento centralizador, desde que, quando solicitada, seja apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, no local determinado pelo Fisco.

Art. 723. A COELCE fica dispensada da escrituração dos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS, desde que elabore o documento denominado "Demonstrativo de Apuração do ICMS (DAICMS), que conterá, no mínimo, as seguintes indicações:

I - a denominação "Demonstrativo de Apuração do ICMS (DAICMS)";

II - o nome do titular, o endereço e os números de inscrição no CGF e no CGC, do estabelecimento emitente;

III - o período de referência;

IV - os valores das entradas, agrupadas segundo os respectivos CFOPs, notando-se:

a) o valor da base de cálculo;

b) a alíquota aplicada;

c) o montante do imposto creditado;

d) outros créditos;

e) demais entradas, indicando-se o valor da operação;

V - os valores das saídas agrupadas segundo os respectivos CFOPs, anotando-se:

a) o valor da base de cálculo;

b) a alíquota aplicada;

c) o montante do imposto;

d) demais saídas, indicando-se o valor da apuração;

VI - a apuração do ICMS.

§ 1° As indicações dos incisos I e II serão impressas.

§ 2° O DAICMS será de tamanho não inferior a 21 x 29,7 cm, em qualquer sentido.

§ 3° O DAICMS ficará em poder do emitente, para exibição ao Fisco, observados o prazo e as disposições pertinentes, relativos à guarda de documentos fiscais.

§ 4° A Coelce remeterá cópia do documento de que trata este artigo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, ao órgão local do seu domicílio fiscal. Alterado pelo Decreto n° 26.878/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

Art. 724. Com base no documento de que trata o artigo anterior, a COELCE deverá declarar os dados dele constantes para apuração do índice de participação dos municípios, na forma e prazos definidos pela Secretaria da Fazenda.

Seção XXXI
Das Operações Realizadas por Estabelecimento de Construção Civil e Assemelhados

Art. 725. O estabelecimento de construção civil e assemelhado será enquadrado no regime de recolhimento "outros". Alterado pelo Decreto n° 28.346/2006 (DOE de 14.08.2006), efeitos a partir de 14.08.2006 Redação Anterior

§ 1° O estabelecimento de que trata o caput deverá recolher o ICMS, observando o disposto no inciso XI do artigo 25, no momento da passagem no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado, exceto se credenciado pelo Fisco para efeito de recolhimento até o 20° (vigésimo) dia do quarto mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador, nos termos da legislação pertinente.

Nota ECONET: embora referenciado neste parágrafo, o inciso XI do artigo 25 foi revogado por meio do Decreto n° 33.327/2019. A partir de 01.02.2020 será observado o disposto no inciso X do artigo 25 do referido decreto.

§ 2° Considera-se estabelecimento de construção civil e assemelhado, para os efeitos desta Seção, aquele que desenvolva as seguintes atividades:

I - execução por administração, empreitada ou sub empreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares e complementares;

II - demolição;

III - reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.

§ 3° Em substituição à sistemática de tributação estabelecida no § 1° do caput deste artigo, ficam as empresas filiadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará - SINDUSCON/CE - autorizadas a praticarem uma carga tributária líquida de 3% (três por cento) nas entradas de mercadorias e bens procedentes de outras unidades da Federação, desde que não usufrua da decisão judicial que lhe exclui da condição de contribuinte do ICMS deste Estado.

§ 4° Para efeito do disposto no § 3° o SINDUSCOM/CE manterá, junto a Sefaz/CE, lista atualizada das suas filiadas, para efeito do credenciamento de que trata os §§ 1°, 3° e 5°.

§ 5° Nos termos do § 1° deste artigo, se a nota fiscal tiver sido emitida com o imposto destacado com base na alíquota interna da unidade federada do estabelecimento remetente, não haverá cobrança do diferencial de alíquotas.

Art. 726. Na operação de aquisição de mercadoria e na utilização de serviços, os documentos correspondentes, para os contribuintes que mantém escrituração regular, deverão ser escriturados no livro Registro de Entradas, na coluna "Outras" do campo "Operações sem Crédito do Imposto". Alterado pelo Decreto n° 28.346/2006 (DOE de 14.08.2006), efeitos a partir de 14.08.2006 Redação Anterior

Art. 727. Na aquisição relativa à operação ou prestação em que o ICMS não tenha sido pago no todo ou em parte, deverá a empresa adquirente emitir nota fiscal de entrada e recolher o imposto devido até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente àquele em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Alterado pelo Decreto n° 28.346/2006 (DOE de 14.08.2006), efeitos a partir de 14.08.2006 Redação Anterior

Art. 728. Na saída de mercadoria para a obra ou para o canteiro de obra, a empresa de construção civil ou assemelhada emitirá nota fiscal consignando como destinatário o nome da própria empresa remetente, como endereço, o da obra ou canteiro de obra e como natureza da operação, a expressão "remessa para obra ou canteiro de obra, conforme o caso". Alterado pelo Decreto n° 28.346/2006 (DOE de 14.08.2006), efeitos a partir de 14.08.2006 Redação Anterior

§ 1° Na remessa interna, a empresa emitirá Nota Fiscal, modelo 1 ou 1A, sem destaque do ICMS, e com destaque do ICMS, na operação interestadual.

§ 2° Na remessa para outra unidade federada, permitir-se-á o aproveitamento do crédito referente à aquisição da mercadoria remetida.

Art. 729. Na saída de mercadoria produzida pelo próprio remetente, fora do local da obra, tornar-se-á obrigatória a emissão de nota fiscal com destaque do ICMS calculado pela alíquota cabível, permitindo-se o aproveitamento do crédito relativo aos insumos empregados no processo produtivo. Alterado pelo Decreto n° 28.346/2006 (DOE de 14.08.2006), efeitos a partir de 14.08.2006 Redação Anterior

Art. 730. No retorno de mercadoria de canteiro de obra localizado em outra unidade federada, não será exigido o pagamento do diferencial de alíquotas. Alterado pelo Decreto n° 28.346/2006 (DOE de 14.08.2006), efeitos a partir de 14.08.2006 Redação Anterior

Art. 731. Nas operações com bens do ativo permanente para ser utilizado em obra: Alterado pelo Decreto n° 28.346/2006 (DOE de 14.08.2006), efeitos a partir de 14.08.2006 Redação Anterior

I - Nas saídas interna e interestadual a nota fiscal deverá ser emitida sem destaque do ICMS, acompanhada de termo de compromisso de retorno do bem, no prazo máximo previsto para a conclusão da obra;

II - Na entrada, o bem deverá estar acompanhado da nota fiscal utilizada na remessa, e ainda estar acompanhada do termo de compromisso do retorno no prazo previsto para conclusão da obra.

§ 1° O termo de compromisso referido nos incisos do caput deverá ser formalizado quando da passagem pelo primeiro posto fiscal de saída ou de entrada neste Estado.

§ 2° Uma via do termo de compromisso deverá ser enviada, pelo Posto Fiscal, à Cexat do domicilio do contribuinte quando da saída ou do domicilio do abra quando da entrada, para fins de controle e acompanhamento e cobrança do ICMS quando for o caso.

§ 3° O termo de compromisso poderá ser prorrogado a critério do Fisco até o término da obra."

Seção XXXI-A
Dos Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional

Subseção I
Da Disposição Preliminar

Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-A. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), estabelecidas neste Estado, obedecerá ao disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, às Resoluções do Comité Gestor do Simples Nacional e nesta Seção. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Subseção II
Da Inscrição no Cadastro Geral da Fazenda

Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-B. O registro da opção e do desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional no cadastro de contribuintes do ICMS será realizado observando-se o disposto em ato normativo expedido pelo Secretário da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Subseção III
Das Obrigações Relativas ao Simples Nacional

Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-C. Independentemente das obrigações relativas ao Simples Nacional, o recolhimento do ICMS devido, na qualidade de contribuinte ou responsável, deverá ser efetuado pelo estabelecimento nas seguintes hipóteses: Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

I - nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;

II - quando devido por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado em decorrência da legislação;

III - na entrada, no território deste Estado, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização;

IV - por ocasião do desembaraço aduaneiro;

V - nas arrematações em leilões;

VI - na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documentação fiscal;

VII - na operação ou prestação desacobertada de documentação fiscal;

VIII - nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto;

IX - em relação ao diferencial de alíquotas.

§ 1° A exigência do pagamento do imposto por ocasião do fato gerador de que trata o inciso VI do caput do art. 74 não se confunde com o regime de antecipação do recolhimento do imposto, referido no inciso VIII do caput deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 2° A diferença entre as alíquotas interna e interestadual, de que trata o inciso IX do caput deste artigo, será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis para operações ou prestações internas ou interestaduais, conforme o caso, independente do regime de tributação do remetente ou destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-D. O recolhimento do imposto nas situações previstas no art.731-C deverá ser efetuado: Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

I - no momento da ocorrência do fato gerador, nos termos do inciso VI do caput do art.74, observado o tratamento tributário a ser aplicado a cada produto, nas hipóteses dos incisos II, III, IV, V, VIII e IX do caput do art.731-C;

II - após lançamento de ofício, com os devidos acréscimos legais e nos prazos previstos neste Decreto, em razão do cometimento:

a) das seguintes infrações:

1. na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documentação fiscal;

2. na operação ou prestação de serviço desacobertada de documentação fiscal;

b) de infrações vinculadas aos recolhimentos de que trata o inciso I do caput deste artigo;

III - nas operações ou prestações sujeitas ao regime da substituição tributária, nos prazos e forma previstos nos arts.436 e 437.

Art. 731-E. As empresas enquadradas no Simples Nacional que cometerem infrações vinculadas aos recolhimentos de que trata o art.731-C ficam sujeitas às penalidades previstas neste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-E1. Sem prejuízo da obrigatoriedade prevista no art. 37 do Decreto n° 29.907, de 28 de setembro de 2009, os estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional ficam obrigados à utilização de notas fiscais nas operações interestaduais e nas internas, quando: Acrescentado pelo Decreto n° 31.090/2013 (DOE de 09.01.2013), efeitos a partir de 09.01.2013

I - destinadas a pessoa jurídica e aos órgãos da administração pública;

II - o destinatário solicitar.

Parágrafo único. Na hipótese de operação interestadual e na destinada a órgãos públicos, deverá ser emitida NF-e.

Subseção IV
Dos Créditos
Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-F. As microempresas e as empresas de pequeno porte sujeitas às normas do Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos ao imposto, exceto nas hipóteses previstas nesta Seção. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Parágrafo único. A opção pelo Simples Nacional implica também renúncia a créditos ou saldo credor de ICMS que o contribuinte mantenha em conta gráfica, por ocasião de seu enquadramento. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-G. Na hipótese de exclusão ou impedimento do Simples Nacional, fica assegurado o direito de recuperação do crédito em relação às entradas de mercadorias anteriormente tributadas, existentes em estoque, cujas saídas devam ocorrer com débito do imposto, podendo o contribuinte, na impossibilidade ou dificuldade de determinação do valor real, apropriar-se do valor resultante da aplicação da alíquota interna sobre o preço de aquisição mais recente dessas mercadorias, ressalvadas aquelas sujeitas ao regime de substituição tributária e as isentas ou não tributadas. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 1° Para efeito da recuperação do crédito sobre o estoque de que trata o caput deste artigo, será considerado a data dos efeitos da exclusão ou do impedimento do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 2° Não poderá ser levado a crédito o ICMS Antecipado e pago até o dia anterior à data dos efeitos da exclusão ou do impedimento do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 3° Poderá se creditar do ICMS Antecipado vincendo a partir da data dos efeitos da exclusão ou do impedimento do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 4° O ICMS Antecipado vencido e não pago, cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à data da exclusão ou do impedimento do Simples Nacional, não poderá ser aproveitado como crédito fiscal pelo contribuinte não optante pelo Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 5° Para os fins do disposto neste artigo, a recuperação do crédito, relativamente à entrada de bens do ativo permanente de estabelecimento de contribuinte, deverá observar, no que couber, as disposições constantes no art.60. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art.731-H. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional que emitir documento fiscal com direito ao crédito estabelecido no § 1° do art. 23 da Lei Complementar n° 123, de 2006, deverá consignar, no campo destinado às informações complementares ou, na sua falta, no corpo do documento, por qualquer meio gráfico indelével, a expressão: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$....., CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006". Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Subseção V
Da Exclusão do Simples Nacional
Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-I. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação da microempresa ou da empresa de pequeno porte, na forma determinada pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 15, de 23 de julho de 2007. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-J. Na hipótese de exclusão de ofício pelo órgão local da circunscrição fiscal do contribuinte, será expedido Termo de Exclusão, sendo o contribuinte comunicado, conforme o caso: Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

I - por ciência pessoal;

II - por meio de carta, com Aviso de Recebimento (AR);

III - por meio eletrônico; ou

IV - por meio de edital, publicado no Diário Oficial do Estado, que identifique o contribuinte pelo seu número de inscrição no CNPJ ou pelo seu número de inscrição estadual.

Art. 731-K. O contribuinte poderá protocolizar recurso contra sua exclusão no órgão de sua circunscrição fiscal até trinta dias do recebimento da ciência pessoal, comunicação eletrônica ou da publicação da comunicação no Diário Oficial do Estado, devendo o processo ser apreciado pelo Coordenador da Corex. Parágrafo único. O contribuinte cuja inscrição tenha sido baixada de ofício e que não tenha sido baixada no CNPJ deverá ter registrada sua exclusão do Simples Nacional por meio de ato administrativo. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-L. Mantida a exclusão do contribuinte, a Corex ou o órgão local da circunscrição fiscal do contribuinte, conforme o caso, registrará a situação no Portal do Simples Nacional na Internet, para que a exclusão produza os seus efeitos legais. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-M. Nas situações em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte se encontre impedida de recolher o ICMS na forma do Simples Nacional, deverá o órgão local providenciar a respectiva alteração no cadastro de contribuintes do ICMS de seu Regime de Recolhimento do Simples Nacional para o Regime Normal de Recolhimento, Regime Especial ou Regime Outros, conforme o caso, observado como limite legal os efeitos desse impedimento. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 1° O impedimento de recolher o ICMS na forma do Simples Nacional não implica em exclusão desse regime tributário relativamente aos tributos federais. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

§ 2° Na hipótese de o estabelecimento da microempresa ou empresa de pequeno porte estar impedido de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional, em decorrência de haver extrapolado o sublimite estabelecido na legislação deste Estado, em face do disposto no § 1° do art.20 da Lei Complementar n° 123, de 2006, quando da emissão de documentos fiscais deverá grafar a seguinte expressão: "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1° do art. 20 da LC 123/2006". Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Subseção VI
Do Microempreendedor Individual
Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Art. 731-N. Considera-se Microempreendedor Individual (MEI) o empresário individual que atenda cumulativamente às seguintes condições: Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

I - tenha auferido receita bruta conforme estabelecido nos §§ 1° ou 2° do art. 18-A da Lei Complementar n° 123, de 2006; Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

II - exerça tão somente atividades permitidas para o MEI, conforme resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN); Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

III - possua um único estabelecimento; Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

IV - não participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

V - possua um empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

VI - Excluído pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

Art. 731-O. O MEI ficará dispensado da emissão de documento fiscal, conforme resolução CGSN, nas seguintes hipóteses: Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

I - quando realizar operações ou prestações de serviço destinadas a consumidor final pessoa física; Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

II - quando realizar operações destinadas à pessoa jurídica que emita nota fiscal para documentar a entrada da mercadoria em seu estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Parágrafo único. O MEI poderá optar pela emissão dos seguintes documentos fiscais, observada, em cada caso, a legislação específica: Acrescentado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020

I - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); Acrescentado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020

II - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFC-e); Acrescentado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020

III - Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e); Acrescentado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020

IV - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e); Acrescentado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020

V - Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). Acrescentado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020

Art. 731-P. O MEI poderá optar pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), efetuando o recolhimento de valor fixo mensal por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018. Alterado pelo Decreto n° 33.703/2020 (DOE de 05.08.2020), efeitos a partir de 01.08.2018 Redação Anterior

Art. 731-Q. O MEI que praticar operação ou prestar serviço que constitua fato gerador do ICMS deverá apresentar, sempre que solicitada pelo Fisco, documentação comprobatória da sua situação cadastral, inclusive quando houver alteração cadastral para ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, ou para outro regime de tributação. Alterado pelo Decreto n° 33.686/2020 (DOE de 22.07.2020), efeitos a partir de 22.07.2020 Redação Anterior

Art. 731-R. O Secretário da Fazenda, por meio de ato normativo específico, disciplinará os procedimentos relativos ao cadastro, às alterações cadastrais e à baixa cadastral do contribuinte enquadrado no MEI. Acrescentado pelo Decreto n° 30.513/2011 (DOE de 28.04.2011), efeitos a partir de 01.07.2007

Seção XXXII
Das Operações Realizadas por Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Art. 732. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 733. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 734. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 735. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 736. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 737. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 738. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 739. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 740. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 741. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 742. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 743. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 744. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 745. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 746. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 747. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 748. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 749. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 750. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 751. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 752. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 753. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 754. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 755. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 756. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 757. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 758. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 759. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 760. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 761. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Art. 762. Revogado pelo Decreto n° 27.070/2003 (DOE de 30.05.2003), efeitos a partir de 30.05.2003 Redação Anterior

Seção XXXIII
Das Operações Realizadas por Restaurante, Bar, Lanchonete, Hotel e Assemelhados

Art. 763. Em substituição à sistemática normal de tributação, fica facultado aos estabelecimentos que exerçam atividade de fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, em sistema coletivo ou em restaurante, churrascaria, pizzaria, lanchonete, bar, pastelaria, confeitaria, doçaria, bomboneria, sorveteria, casa de chá, loja de delicatessen, serviço de buffet, hotel, motel, pousada e assemelhados, a opção por regime de tributação simplificado, que consistirá no cálculo do imposto devido mediante a aplicação do percentual de 4,15% (quatro vírgula quinze por cento) incidente sobre o total do faturamento bruto relativo à saída de alimentação e outras mercadorias fornecidas individualmente ou em pacote contratado pelo adquirente. Alterado pelo Decreto n° 35.808/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Nota ECONET: a Intrução Normativa n° 117/2024 estabelece procedimentos de emissão e escrituração de documentos fiscais relativos a operações realizadas por contribuintes enquadrados no regime normal de recolhimento do ICMS, os quais sejam optantes pelo regime de tributação de que trata este artigo 763.

§ 1° Serão enquadrados de ofício no sistema normal de recolhimento ou no sistema de empresas de pequeno porte ou microempresas, conforme o caso, os estabelecimentos que não manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sua intenção de enquadramento no presente regime.

§ 2° Considera-se faturamento bruto os valores decorrentes do fornecimento ou saída de alimentação e outras mercadorias e dos serviços prestados.

§ 3° Para o cálculo do valor do ICMS a recolher, nos termos do caput, serão excluídos do faturamento bruto os valores decorrentes das:

I - saídas por devoluções;

II - saídas em operações por transferência de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo titular, quando o remetente e o destinatário estiverem subordinados ao regime de que trata esta Seção;

III - saídas em operações não sujeitas ao imposto, por isenção ou não incidência;

IV - saídas de mercadorias em operações tributadas pelo regime de substituição tributária, cujo imposto tenha sido retido na origem;

V - saídas de mercadorias sujeitas à alíquota de 28% (vinte e oito por cento); Alterado pelo Decreto n° 32.264/2017 (DOE de 21.06.2017), efeitos a partir de 21.06.2017 Redação Anterior

VI - gorjetas pelos serviços prestados, desde que limitadas a 10% (dez por cento) do valor da conta. Acrescentado pelo Decreto n° 31.638/2014 (DOE de 16.12.2014) , efeitos a partir de 16.12.2014.

§ 4° Na hipótese de mercadorias cujo imposto tenha sido objeto de substituição tributária, não serão excluídos os valores daquelas que tenham sido utilizadas como insumos ou ingredientes no preparo dos produtos fornecidos.

§ 5° O regime de que trata esta seção não dispensa o pagamento do imposto devido:

I - sobre as operações ou prestações sujeitas ao regime de antecipação e substituição tributárias;

II - a que esteja obrigado por força da legislação vigente, na qualidade de contribuinte substituto;

III - pela entrada no estabelecimento de mercadorias ou bens e serviços, destinados ao ativo imobilizado ou consumo;

IV - pela entrada de mercadorias ou bens e serviços importados do exterior.

§ 6° A opção por este regime de tributação ensejará vedação de qualquer crédito fiscal, devendo ser estornado qualquer outro escriturado na conta gráfica do estabelecimento, exceto o presumido decorrente da aquisição de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e Solução de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), cujo valor poderá ser abatido do valor do imposto devido de que trata o caput deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 27.571/2004 (DOE de 28.09.2004), efeitos a partir de 28.09.2004 Redação Anterior

Art. 764. As operações com produtos sujeitos à alíquota de 28% (vinte e oito por cento) terão o imposto exigido por ocasião das suas entradas no estabelecimento, na forma abaixo indicada, exceto as regidas por regime de substituição tributária cujo ICMS tenha sido retido na origem. Alterado pelo Decreto n° 32.264/2017 (DOE de 21.06.2017), efeitos a partir de 21.06.2017 Redação Anterior

Parágrafo único. A base de cálculo será o montante correspondente ao valor da operação de entrada da mercadoria, ou o previsto em ato do Secretário da Fazenda, nele incluídos os valores do IPI, se incidente, seguro, frete e outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente ou tomador de serviço, acrescido do percentual de agregação de 30% (trinta por cento).

Art. 765. Os estabelecimentos a que se refere esta Seção, exceto os fornecedores de refeições industriais e os serviços de buffet, ficam sujeitos a utilização de equipamento emissor de cupom fiscal que atenda a legislação pertinente. Alterado pelo Decreto n° 27.487/2004 (DOE de 30.06.2004), efeitos a partir de 30.06.2004 Redação Anterior

§ 1° O tratamento previsto nesta Seção deverá ser adotado mediante anotação da opção do contribuinte no seu livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, devendo permanecer nesta sistemática pelo período mínimo de 12 (doze) meses. Alterado pelo Decreto n° 29.906/2009 (DOE de 29.09.2006), efeitos a partir de 29.09.2009 Redação Anterior

§ 2° Será desenquadrado do regime de que trata esta seção o contribuinte que:

I - formalmente o solicitar;

II - deixar de exercer atividade compatível com o regime especial instituído neste artigo;

III - prestar declarações inexatas, deixar de escriturar documentos fiscais e adquirir mercadorias sem documentos fiscais próprios, hipóteses em que será exigido o imposto não recolhido em decorrência da infração, o qual será apurado mediante confronto com os critérios de apuração do regime normal de recolhimento, sem prejuízo dos acréscimos legais e da aplicação das sanções cabíveis.

§ 3° O reenquadramento no presente regime será feito a partir do 1° (primeiro) exercício subseqüente àquele em que tenha ocorrido a cessação da causa do seu desenquadramento.

§ 4° Fica o Secretário da Fazenda autorizado, mediante celebração de Regime Especial de Tributação, a dispensar parcialmente do cumprimento das obrigações acessórias pertinentes ao PAFECF os estabelecimentos optantes pela sistemática de tributação de que trata esta Seção. Acrescentado pelo Decreto n° 31.627/2014 (DOE de 26.11.2014), efeitos a partir de 26.11.2014

Art. 766. O ICMS apurado nos termos desta seção será recolhido da seguinte forma: Alterado pelo Decreto n° 27.426/2004 (DOE de 22.04.2004, efeitos a partir de 01.04.2004 Redação Anterior

I - relativamente às operações de que trata o artigo 763 e inciso III deste artigo, na forma do artigo 74 do Regulamento do ICMS;

II - relativamente às entradas oriundas de outras Unidades da Federação, no momento da passagem no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado;

III - relativamente às entradas oriundas de operações internas, escriturado diretamente no campo outros débitos do Livro Registro de Apuração do ICMS;

IV - relativamente às entradas oriundas de importação, na forma do inciso III do artigo 435 do Regulamento do ICMS.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a requerimento do contribuinte, o recolhimento do ICMS de que trata o inciso II poderá ser efetuado na rede bancária do seu domicílio até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que ocorrer a entrada da mercadoria neste Estado.

Art. 766-A. Para os efeitos desta Seção o fornecedor de refeição industrial, em sistema coletivo, será equiparado a estabelecimento industrial. Acrescentado pelo Decreto n° 28.329/2006 (DOE de 28.07.2006), efeitos a partir de 28.07.2006

Seção XXXIII-A
Das operações realizadas por prestadores de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros

Acrescentado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014

Art. 766-B. Em substituição à sistemática normal de tributação, fica facultada aos estabelecimentos que exerçam a atividade de prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de passageiros a opção por regime de tributação simplificado, que consistirá na redução de 58,82% (cinquenta e oito vírgula oitenta e dois por cento) na base de cálculo do ICMS devido. Acrescentado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014

§ 1° A adoção da presente sistemática acarretará a vedação da utilização de quaisquer créditos fiscais. Acrescentado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014

§ 2° O contribuinte optante pelo regime de tributação simplificado, quando adquirir produtos destinados ao ativo imobilizado, uso ou consumo em outra unidade da Federação, deverá recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas. Acrescentado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014

§ 3° O contribuinte que optar pela sistemática prevista neste artigo somente poderá dela se desenquadrar ou a ela retornar decorridos, no mínimo, 12 (doze) meses contados da data de sua implementação. Acrescentado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014

§ 4° O contribuinte deverá formalizar sua opção mediante anotação no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência (RUDFTO). Acrescentado pelo Decreto n° 31.455/2014 (DOE de 28.03.2014), efeitos a partir de 28.03.2014

Seção XXXIV
Das Operações Sujeitas ao Pagamento Antecipado

Art. 767. As mercadorias procedentes de outra unidade federada ficam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS sobre a saída subseqüente. Alterado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002 Redação Anterior

§ 1° O disposto nesta Seção não se aplica à operação com mercadoria: Acrescentado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002

I - destinada para insumo de estabelecimento industrial; Alterado pelo Decreto n° 26.834/2002 (DOE de 25.11.2002), efeitos a partir de 25.11.2002 Redação Anterior

II - sujeita ao regime da substituição tributária;

III - sujeita ao regime especial de fiscalização e controle;

IV - sem destinatário certo;

V - mel de abelha, quando destinado a estabelecimento industrial. Acrescentado pelo Decreto n° 26.878/2002 (DOE de 30.12.2002), efeitos a partir de 30.12.2002

VI - na operação com mercadoria destinada a armazenamento em estabelecimento de Operador Logístico, inscrito neste Estado com código 5211-7/99 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis), e possuidor de Regime Especial de Tributação, na forma da legislação específica. Acrescentado pelo Decreto n° 35.809/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

§ 2° Nas hipóteses dos incisos II, III e IV do § 1°, aplicar-se-á o disposto na legislação tributária específica. Acrescentado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002

§ 3° As operações subseqüentes com as mercadorias de que trata esta Seção serão tributadas normalmente. Acrescentado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002

§ 4° O disposto nesta Seção não se aplica aos produtos derivados de farinha de trigo oriundos dos Estados signatários do Protocolo ICMS n° 46/00. Acrescentado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002

§ 5° Revogado pelo Decreto n° 29.083/2007 (DOE de 30.11.2007), efeitos a partir de 30.11.2007 Redação Anterior

§ 6° O disposto no inciso I do § 1° deste artigo aplica-se ao contribuinte enquadrado no segmento econômico de indústria gráfica, desde que cadastrado sob o Regime Normal de recolhimento, ressalvada a cobrança do pagamento antecipado do ICMS correspondente à aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre a base de cálculo definida no art. 768 quando os insumos forem procedentes de Estados das Regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo. Acrescentado pelo Decreto n° 33.738/2020 (DOE de 18.09.2020), efeitos a partir de 18.09.2020

Art. 768. A base de cálculo será o montante correspondente ao valor da operação de entrada da mercadoria, nele incluídos os valores do IPI, se incidente, do seguro, do frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria. Alterado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002 Redação Anterior

Art. 769. O ICMS a ser recolhido será apurado da seguinte forma:

I - sobre a base de cálculo definida no artigo anterior aplicar-se-á a alíquota vigente para as operações internas;

II - o valor a recolher será a diferença entre o imposto calculado na forma do inciso anterior e o destacado na nota fiscal de origem e no documento fiscal relativo à prestação do serviço de transporte, quando este for de responsabilidade do estabelecimento adquirente.

Art. 770. O recolhimento do ICMS apurado na forma do art. 769 será efetuado quando da passagem da mercadoria no posto fiscal de entrada neste Estado, exceto com relação aos contribuintes credenciados para pagamento do imposto em seu domicílio fiscal. Alterado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002 Redação Anterior

Parágrafo único. O recolhimento do ICMS antecipado poderá ser efetuado em qualquer instituição da rede arrecadadora credenciada, independentemente do domicílio tributário do contribuinte, mediante Documento de Arrecadação Estadual (DAE), na versão DAE rede arrecadadora credenciada ou na versão DAE eletrônico, via home/office banking, conforme disposto na Instrução Normativa n° 05, de 31 de janeiro de 2000. Acrescentado pelo Decreto n° 26.594/2002 (DOE de 13.05.2002), efeitos a partir de 01.05.2002

Art. 771. Somente será permitido o creditamento do imposto relativo à antecipação tributária de que trata esta Seção após o seu efetivo recolhimento. Alterado pelo Decreto n° 31.297/2013 (DOE de 19.11.2013), efeitos a partir de 19.11.2013 Redação Anterior

§ 1° O imposto recolhido antecipadamente será escriturado no Campo 007 - “Outros Créditos” do livro Registro de Apuração do ICMS, seguida de indicação alusiva ao fato. Alterado pelo Decreto n° 31.297/2013 (DOE de 19.11.2013), efeitos a partir de 19.11.2013 Redação Anterior

§ 2° As empresas prestadoras de serviço de transporte de cargas poderão obter credenciamento, mediante requerimento dirigido à Célula de Fiscalização do Trânsito de Mercadorias (CEFIT) e subscrição de Termo de Responsabilidade, a ser estabelecido em ato normativo específico do Secretário da Fazenda, para, na condição de responsável solidário conforme o inciso VII do caput do art. 22, por ocasião de operações interestaduais de entrada, obtenham a prorrogação do pagamento do ICMS devido pelos destinatários das mercadorias ou bens que transportar, desde que: Alterado pelo Decreto n° 31.297/2013 (DOE de 19.11.2013), efeitos a partir de 19.11.2013 Redação Anterior

I - somente entreguem as mercadorias ou bens aos seus destinatários não credenciados quando estes comprovarem o pagamento do ICMS devido, mediante a entrega de cópia do DAE devidamente quitado;

II - efetuem o pagamento do ICMS devido, caso o destinatário não cumpra a sua obrigação.

§ 3° Os contribuintes de que trata o § 2° deste artigo deverão observar o disposto em ato normativo específico do Secretário da Fazenda. Alterado pelo Decreto n° 31.297/2013 (DOE de 19.11.2013), efeitos a partir de 19.11.2013 Redação Anterior

Seção XXXV
Das Operações de Armazenamento de Mercadoria ou Bem em Depósito de Terceiro

Art. 772. O contribuinte do ICMS que encontrar dificuldade temporária para estocar sua mercadoria ou bem, poderá fazê-lo em estabelecimento de terceiro, situado neste Estado, com a adoção da seguinte sistemática:

I - Quando o depositário for contribuinte do ICMS:

a) o depositante deverá remeter a mercadoria ou bem para o estabelecimento depositário acompanhado de nota fiscal e, em se tratando de mercadoria ou bem tributáveis, destacar o ICMS correspondente, constando como Natureza da Operação "remessa para depósito em estabelecimento de terceiro" e em seu corpo a expressão: "remessa em regime especial", seguida da indicação deste artigo;

b) a nota fiscal de que trata a alínea anterior deverá ser escriturada pelo emitente no livro Registro de Saídas, nos termos da legislação vigente, utilizando o código fiscal 5.99, anotando na coluna "Observações", a identificação deste regime;

c) o estabelecimento depositário escriturará o documento a que se refere a alínea "a" no livro Registro de Entradas, sob o Código Fiscal 1.99, constando o seu valor nas colunas "Valor Contábil e Outras Entradas" e na coluna " Observações", a identificação deste regime;

d) quando do retorno da mercadoria ou bem ao estabelecimento de origem, o depositário emitirá nota fiscal, sem destaque do imposto, tendo como natureza da operação "devolução de mercadoria ou bem de terceiro", conforme o caso, constando em seu corpo o número e data da nota fiscal de que trata a alínea "a", bem como o valor do ICMS, exclusivamente para fins de crédito do depositante;

e) o documento de que trata a alínea anterior será escriturado pelo emitente no livro Registro de Saídas, sob o Código Fiscal 5.99, utilizando as colunas "Valor Contábil e Outras Saídas" constando na coluna "Observações" a expressão "devolução de mercadoria ou bem de terceiro", conforme o caso, devendo o estabelecimento depositante escriturar esse documento no livro Registro de Entradas, sob o código fiscal 1.99, creditando-se do ICMS nele mencionado, fazendo constar na coluna "Observações", "retorno de mercadoria ou bem";

II - Quando o depositário não for contribuinte do ICMS:

a) o depositante por ocasião da remessa de mercadoria ou bem procederá de acordo com as exigências previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso anterior;

b) o estabelecimento depositário arquivará os documentos, para exibição ao Fisco, quando solicitado;

c) quando do retorno da mercadoria ou bem ao estabelecimento de origem, este emitirá nota fiscal em entrada, nos termos da legislação vigente, com destaque do imposto, somente para fins de crédito, tendo como natureza da operação "devolução de mercadoria ou bem", conforme o caso, constando em seu corpo o número e a data da nota fiscal emitida quando da remessa para o depósito.

Parágrafo único. A mercadoria ou bem referidos neste artigo deverão retornar ao estabelecimento depositante, no prazo de até 9O (noventa) dias, contados da data da saída, prorrogável por igual período, a critério do responsável pelo órgão do domicílio fiscal do contribuinte.

Art. 773. Antes da adoção da faculdade de que trata o artigo anterior devem o depositante e o depositário comunicar o fato aos órgão fiscais envolvidos e anotar o fato no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência.

Art. 773-A. O disposto nesta Seção aplica-se às operações de armazenamento realizadas por empresas especializadas na locação de espaços temporários para armazenamento de bens ou mercadorias (self storage). Acrescentado pelo Decreto n° 32.295/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

Parágrafo único. O prazo previsto do parágrafo único do art. 772, para as operações dispostas no caput deste artigo, será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída, prorrogável por igual período, a critério do responsável pelo órgão do domicílio fiscal do contribuinte Acrescentado pelo Decreto n° 32.295/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

Seção XXXVI
Das Prestações de Serviço de Transporte Aéreo

Art. 774. Fica concedido regime especial de apuração do ICMS, nos termos deste Seção, às empresas nacionais e regionais, concessionárias de serviços públicos de transporte aéreo regular de passageiros e de cargas, que optarem pela sistemática da redução da tributação em substituição ao aproveitamento de créditos fiscais.

Art. 775. A inscrição no CGF poderá ser centralizada num estabelecimento, com escrituração própria, que poderá ser executada no estabelecimento que efetuar a contabilidade da concessionária.

§ 1° As concessionárias de amplitude nacional manterão um estabelecimento situado e inscrito neste Estado, onde recolherão o ICMS e arquivarão uma via do Relatório de Emissão de Conhecimentos Aéreos e do Demonstrativo de Apuração do ICMS, juntamente com uma via do respectivo comprovante do recolhimento do imposto.

§ 2° As concessionárias de amplitude regional deverão inscrever-se no CGF mesmo que não possuam estabelecimento fixo, se neste Estado iniciarem a prestação do serviço, sendo que os documentos citados no parágrafo anterior, quando solicitados pelo Fisco, serão apresentados no prazo de 05 (cinco) dias.

Art. 776. As concessionárias emitirão, antes do início da prestação do serviço de transporte, o Relatório de Embarque de Passageiros, que não expressará valores e se destinará a registrar os bilhetes de passagem e as notas fiscais de serviço

de transporte que englobarão os documentos de excesso de bagagem, contendo, no mínimo, os seguintes dados:

I - denominação: "Relatório de Embarque de Passageiros";

II - número de ordem;

III - identificação do emitente: nome, endereço e os números de inscrição no CGF e no CGC;

IV - números dos bilhetes ou das notas fiscais;

V - número do vôo;

VI - código de classe ocupada ("F" - primeira; "S" - executiva; "K" - econômica);

VII - tipo do passageiro ("DAT" - adulto; "CHD" - meia passagem; "INF" - colo);

VIII - data, local e horário do embarque;

IX - destino;

X - data de início da prestação do serviço.

§ 1° O Relatório de Embarque de Passageiros, de tamanho não inferior a 28 cm x 21,5 cm, em qualquer sentido, será arquivado na sede do estabelecimento que realizar a escrituração.

§ 2° O Relatório de Embarque de Passageiros poderá ser emitido após o início da prestação do serviço, dentro do período de apuração, na sede centralizadora da escrituração fiscal e contábil, desde que tenha como suporte, para a sua elaboração, o documento emitido antes da prestação do serviço denominado Manifesto Estatístico de Peso e Balanceamento (load sheet).

Art. 777. Ao final do período de apuração, os bilhetes de passagem serão quantificados mediante o rateio de suas utilizações, por fato gerador, e seus totais, por número de vôo, serão escriturados em conjunto com os dados constantes dos Relatórios de Embarque de Passageiros (data, número do vôo, número do Relatório de Embarque de Passageiros e espécie de serviço), no Demonstrativo de Apuração do ICMS.

Parágrafo único. Nas prestações de serviço de transporte de passageiros estrangeiros, domiciliados no exterior, pela modalidade Passe Aéreo Brasil (BRAZIL AIR PASS), cuja tarifa é fixada pelo DAC, as concessionárias apresentarão, em cada Secretaria de Fazenda ou Finanças, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre que alterada a tarifa, cálculo demonstrativo estatístico do novo índice de pró-rateio, atualmente definido no percentual de 40,95% (quarenta inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), que é proporcional ao preço da tarifa doméstica publicada em dólar americano.

Art. 778. O Demonstrativo de Apuração do ICMS será emitido até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, e conterá, no mínimo, as seguintes indicações:

I - identificação do emitente: nome, número de inscrição estadual, número de ordem, mês de apuração, numeração inicial e final das páginas e nome, cargo e assinatura do titular ou do procurador responsável pela concessionária;

II - discriminação, por linha: o dia da prestação do serviço, o número do vôo, a especificação e o preço do serviço, a base de cálculo, a alíquota e o valor do ICMS devido;

III - apuração do imposto.

§ 1° Deverá também ser elaborado demonstrativo das entradas do período de apuração do imposto, discriminadas ou totalizadas segundo o CFOP, inclusive daquelas em que houver a incidência do diferencial de alíquota.

§ 2° Poderá ser elaborado um Demonstrativo de Apuração do ICMS para cada espécie de serviço prestado (passageiros, carga com Conhecimento Aéreo Valorizado, Rede Postal Noturna e Mala Postal).

§ 3° O documento de que trata este artigo será emitido, no mínimo, em 2 (duas) vias, que terão a seguinte destinação:

I - em se tratando de concessionária de amplitude nacional, a 1ª via ficará no estabelecimento inscrito neste Estado e 2ª via, no estabelecimento sede da escrituração;

II - em se tratando de concessionária de amplitude regional, as duas vias ficarão no estabelecimento sede da escrituração.

Art. 779. As prestações de serviço de transporte de cargas aéreas serão sistematizadas em três modalidades:

I - cargas aéreas com Conhecimento Aéreo Valorizado;

II - Rede Postal Noturna (RPN);

III - Mala Postal.

Art. 780. Os Conhecimentos Aéreos serão registrados por agência, posto ou loja autorizados, em Relatórios de Emissão de Conhecimentos Aéreos, em prazo não superior ao de apuração do imposto, que conterá, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação "Relatório de Emissão de Conhecimentos Aéreos";

II - nome do transportador e a identificação, ainda que por meio de códigos, da loja, agência ou posto emitentes;

III - período de apuração;

IV - numeração sequencial atribuída pela concessionária;

V - registro dos Conhecimentos Aéreos emitidos, constante de: numeração inicial e final dos Conhecimentos Aéreos, englobados por CFOP, a data da emissão e o valor da prestação.

§ 1° Os Relatórios de Emissão de Conhecimentos Aéreos serão registrados, um a um, por seus totais, no Demonstrativo de Apuração do ICMS.

§ 2° No campo destinado às indicações relativas ao dia, vôo e espécie do serviço, no Demonstrativo de Apuração do ICMS, será mencionado o número dos Relatórios de Emissão de Conhecimentos Aéreos.

§ 3° Os Relatórios de Emissão de Conhecimento Aéreo serão de tamanho não inferior a 25,0 cm x 21,0 cm, podendo ser elaborado em folhas soltas, por agência, loja ou posto emitente, no mínimo, em 2 (duas) vias, que terão a seguinte destinação:

I - em se tratando de concessionária de amplitude nacional, a 1ª via ficará no estabelecimento inscrito neste estado e 2ª via, no estabelecimento sede da escrituração;

II - em se tratando de concessionária de amplitude regional, as duas vias ficarão no estabelecimento sede da escrituração.

Art. 781. Nos serviços de transporte de carga prestados à ECT, de que tratam os itens II e III do artigo 779, fica dispensada a emissão de Conhecimento Aéreo a cada prestação**.**

§ 1° No final do período de apuração, com base nos contratos de prestação de serviço e na documentação fornecida pela ECT, as concessionárias emitirão um único Conhecimento Aéreo, englobando as prestações do período. iniciadas neste Estado.

§ 2° Os Conhecimentos Aéreos emitidos na forma do parágrafo anterior serão registrados diretamente no Demonstrativo de Apuração do ICMS.

Art. 782. O Conhecimento Aéreo poderá ser impresso centralizadamente, mediante autorização do Fisco da localidade onde for elaborada a escrituração contábil e terá numeração sequencial única para todo o País.

§ 1° A Nota Fiscal de Serviço de Transporte que englobar documentos de excesso de bagagem poderá ser impressa centralizadamente, mediante autorização do Fisco da localidade onde for elaborada a escrituração contábil e terá numeração sequencial por unidade da Federação.

§ 2° Os documentos previstos neste artigo serão registrados no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, pelos estabelecimentos remetente e destinatário, com indicação da respectiva numeração, em função do estabelecimento usuário.

Art. 783. O preenchimento e a guarda dos documentos de que trata esta Seção dispensa as concessionárias da escrituração dos livros fiscais, com exceção do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências.

Art. 784. A mercadoria ou bem contidos em encomendas aéreas internacionais transportadas por empresas de courier ou a elas equiparadas, até sua entrega no domicílio destinatário, serão acompanhadas, em todo território nacional, pelo Conhecimento de Transporte Aéreo Internacional (AWB), fatura comercial e, quando devido o ICMS, pelo comprovante de seu pagamento.

Parágrafo único. Na importação de valor superior a US$ 50,00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o seu equivalente em outra moeda, quando não devido o ICMS, o transporte também será acompanhado pela desoneração do ICMS, que poderá ser providenciada pela empresa de courier .

Art. 785. O transporte da mercadoria ou bem só poderá ser iniciado após o recolhimento do ICMS incidente na operação, em favor da unidade federada do domicílio do destinatário.

Art. 786. O recolhimento do ICMS, individualizado para cada destinatário, será efetuado por meio de GNR, inclusive na hipótese em que o destinatário esteja domiciliado na própria unidade federada em que se tenha processado o desembaraço aduaneiro.

§ 1° Fica dispensada a indicação na GNR dos dados relativos às inscrições estaduais e no CGC , ao município e ao CEP.

§ 2° Fica autorizada a emissão, por processamento de dados, da GNR prevista nesta Seção.

§ 3° No campo "Outras Informações" da GNR, a empresa de courier fará constar, entre outras indicações , sua razão social e seu número de inscrição no CGC.

Art. 787. Caso o início da prestação ocorra em final de semana ou feriado, em que não seja possível o recolhimento do ICMS incidente sobre a mercadoria ou bem, o seu transporte poderá ser realizado sem o acompanhamento do comprovante de pagamento do ICMS, desde que:

I - a empresa de courier assuma a responsabilidade solidária pelo pagamento do ICMS;

II - a dispensa do comprovante de arrecadação seja concedida à empresa de courier, devidamente inscrita no CGF, por meio de regime especial;

III - o ICMS seja recolhido até o primeiro dia útil seguinte.

§ 1° A critério do Fisco, por meio, também, do regime especial previsto neste artigo, observada as demais exigências e condições, poderá ser autorizado o recolhimento do ICMS até o dia 09 (nove) de cada mês em um único documento de arrecadação, relativamente às operações realizadas no mês anterior.

§ 2° O regime especial a que alude este artigo será requerido à SATRI.

§ 3° No prazo de quarenta e oito horas será remetida cópia do ato concessivo do regime especial à COTEPE/ICMS, para remessa, em igual prazo, a todas as unidades da Federação.

§ 4° O regime especial será convalidado por meio de protocolo a ser celebrado por todas as unidades da Federação, à vista de proposta formalizada pela unidade federada concedente.

Art. 788. Os estabelecimentos prestadores de serviços de transporte aéreos poderão ainda adotar, para o cumprimento das obrigações indicadas, o tratamento tributário a seguir:

I - a GIM será apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores;

II - o recolhimento do ICMS na forma desta Seção será efetuado, parcialmente, em percentual não inferior a 70% (setenta por cento) do valor do ICMS devido no mês anterior ao da ocorrência dos fatos geradores, até o dia 10 (dez) e a sua complementação até o último dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às prestações de serviço efetuadas por táxi aéreos e congêneres.

Seção XXXVII
Das Prestações de Serviço de Transporte de Valor

Art. 789. As empresas que realizarem transporte de valores nas condições previstas na Lei 7.102, de 20 de junho de 1983 e no Decreto Federal n° 89.056, de 24 de novembro de 1983, poderão emitir uma única Nota Fiscal de Serviço de Transporte englobando as prestações de serviço realizadas no período de apuração.

Art. 790. As empresas transportadoras de valores manterão em seu poder, para exibição ao Fisco, Extrato de Faturamento correspondente a cada Nota Fiscal de Serviço de Transporte emitida, que conterá, no mínimo, as seguintes indicações:

I - número da Nota Fiscal de Serviço de Transporte a que ele se refere;

II - nome, endereço e números de inscrição no CGF e no CGC, do estabelecimento emitente;

III - local e a data de emissão;

IV - nome do tomador dos serviços;

V - número da Guia de Transporte de Valores (GTV);

VI - local de coleta (origem) e entrega (destino) de cada valor transportado;

VII - valor transportado em cada serviço;

VIII - data da prestação de cada serviço;

IX - valor total transportado no período;

X - valor total cobrado pelo serviço.

Art. 791. A GTV, a que se refere o inciso V do artigo anterior, emitida nos termos da legislação específica, servirá como documento de transporte e suporte para a emissão do Extrato de Faturamento.

Seção XXXVIII
Das Prestações de Serviço de Transporte Ferroviário

Art. 792. Fica concedido à Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), denominada de FERROVIA, regime especial de apuração e escrituração do ICMS, na prestação de serviço de transporte ferroviário, nos termos desta Seção.

Art. 793. Para o cumprimento das obrigações principal e acessórias, a FERROVIA poderá manter inscrição única e centralizar, em um único estabelecimento, a escrituração e apuração do imposto neste Estado.

Parágrafo único. Sem prejuízo da escrituração fiscal centralizada de que trata este artigo, se a FERROVIA prestar serviço em mais de uma unidade da Federação, recolherá para o Estado de origem do transporte ou para o Distrito Federal, quando for o caso, o ICMS devido.

Art. 794. Para acobertar o transporte intermunicipal ou interestadual de mercadoria, desde a origem até o destino, independente do número de ferrovias co-participantes, a FERROVIA, onde iniciar o transporte, emitirá um único Despacho de Cargas, sem destaque do ICMS, quer para tráfego próprio quer para tráfego mútuo, que servirá como documento auxiliar de fiscalização.

§ 1° O Despacho de Cargas em Lotação, de tamanho não inferior a 19 x 30 cm em qualquer sentido, será emitido, no mínimo em 5 vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via, ferrovia de destino;

II - 2ª via, ferrovia emitente;

III - 3ª via, tomador do serviço;

IV - 4ª via , ferrovia co-participante, quando for o caso;

V - 5ª via, estação emitente.

§ 2° O Despacho de Cargas Modelo Simplificado, de tamanho não inferior a 12 x 18 cm em qualquer sentido, será emitido, no mínimo em 4 vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via, ferrovia de destino;

II - 2ª via, ferrovia emitente;

III - 3ª via, tomador do serviço;

IV - 4ª via, estação emitente.

§ 3° O Despacho de Cargas em Lotação e o Despacho de Cargas Modelo Simplificado, conterão no mínimo as seguintes indicações:

I - denominação do documento;

II - nome da ferrovia emitente;

III - número de ordem;

IV - datas (dia, mês e ano) da emissão e do recebimento;

V - denominação da estação ou agência de procedência e do lugar de embarque, quando este se efetuar fora do recinto daquela estação ou agência;

VI - nome e endereço do remetente;

VII - nome e endereço do destinatário;

VIII - denominação da estação ou agência de destino e do lugar de desembarque;

IX - nome do consignatário, ou uma das expressões "à ordem" ou "ao portador", podendo o remetente designar-se como consignatário, ou ficar em branco o espaço a este reservado, caso em que o título se considerará "ao portador";

X - indicação, quando necessária, da via de encaminhamento;

XI - espécie e peso bruto do volume ou volumes despachados;

XII - quantidade dos volumes, suas marcas e acondicionamento;

XIII - espécie e número de animais despachados;

XIV - condições do frete, se pago na origem ou a pagar no destino, ou em conta corrente;

XV - declaração do valor provável da expedição;

XVI - assinatura do agente responsável autorizado pela emissão do despacho.

Art. 795. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, será emitida pela FERROVIA quando proceder à cobrança do serviço, inclusive no tráfego mútuo, ao final da prestação, com base nos Despachos de Cargas, em relação a cada tomador do serviço.

§ 1° Havendo no mesmo período de apuração, mais de um Despacho de Carga para o mesmo tomador do serviço, estes poderão ser englobados na Relação de Despachos, que conterá, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação "Relação de Despachos";

II - número de ordem, série e subsérie da nota fiscal a que se vincula;

III - data da emissão, idêntica à da nota fiscal;

IV - identificação do emitente: nome, endereço, e números de inscrição no CGF e no CGC;

V - razão social do tomador do serviço;

VI - número e a data do despacho;

VII - procedência, destino, peso e importância, por despacho;

VIII - total dos valores.

§ 2° A Nota Fiscal de Serviço de Transporte só poderá englobar mais de um despacho, por tomador de serviço, quando acompanhada da Relação de Despachos, hipótese em que será dispensada a discriminação dos serviços na nota fiscal, devendo constar o número da relação.

§ 3° No serviço de transporte de carga prestado a não contribuinte do ICMS, a FERROVIA poderá emitir uma única nota fiscal, em relação a todos os tomadores do serviço, englobando os despachos de cargas correspondentes ao período de apuração.

Art. 796. A FERROVIA elaborará, por estabelecimento centralizador, dentro dos 15 (quinze) dias subseqüentes ao mês da emissão da Nota Fiscal de Serviço de Transporte, os seguintes demonstrativos:

I - Demonstrativo de Apuração do ICMS (DAICMS), relativo às prestações de serviços de transporte ferroviário, que conterá, no mínimo, os seguintes dados:

a) identificação do contribuinte: nome, endereço, número de inscrição no CGF e no CGC;

b) mês de referência;

c) número, série, subsérie e data da Nota Fiscal de Serviços de Transporte;

d) unidade da Federação de origem do serviço;

e) valor do serviço prestado;

f) base de cálculo;

g) alíquota;

h) imposto devido;

i) valor do crédito;

j) ICMS a recolher.

II - Demonstrativo de Apuração do Conhecimento do ICMS (DCICMS), relativo à diferença do ICMS na operação interestadual de entrada de bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente, ou de utilização de serviços cuja prestação tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculado com prestação subsequente, que conterá, no mínimo, os seguintes dados:

a) identificação do contribuinte: nome, endereço e número de inscrição no CGF e no CGC;

b) mês de referência;

c) documento fiscal, número, data, série e subsérie;

d) valor do bem e do serviço adquiridos;

e) base de cálculo;

f) diferença de alíquota do ICMS;

g) valor do ICMS devido.

Parágrafo único. Além dos demonstrativos previstos neste artigo, a FERROVIA deverá elaborar demonstrativo das demais entradas do período, discriminadas ou totalizadas segundo o CFOP.

Art. 797. A FERROVIA encaminhará ao Fisco documento de informação anual consolidando os dados necessários ao cálculo do índice de participação dos municípios na receita do ICMS, no prazo e forma fixados na legislação.

Art. 798. O preenchimento dos demonstrativos DAICMS e DCICMS, a que se refere o artigo 796, e sua guarda à disposição da fiscalização, assim como dos documentos relativos às prestações realizadas em cada período de apuração do ICMS, dispensa a FERROVIA da escrituração de livros fiscais, à exceção do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências.

Art. 799. A FERROVIA encaminhará ao órgão local de seu domicílio fiscal, uma via do DAICMS, até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da Nota Fiscal de Serviço de Transporte.

Seção XXXIX
Das Prestações de Serviço Público de Telecomunicação

Art. 800. Fica concedido às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, arroladas no final desta Seção, regime especial para cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Alterado pelo Decreto nº 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

§ 1º Nas hipóteses não contempladas nesta Seção, observar-se-ão as normas previstas na legislação tributária pertinente

§ 2º As empresas a que se refere o caput deste artigo deverão manter centralizados em um de seus estabelecimentos, a inscrição no Cadasto Geral da Fazenda - CGF, a escrituração fiscal e o recolhimento do ICMS.

§ 3º O imposto devido pela totalidade dos estabelecimentos da empresa de telecomunicação será apurado e recolhido por meio de um só Documento de Arrecadação Estadual - DAE, obedecidos os demais requisitos quanto à forma e prazos previstos no art. 74, inciso II, deste Decreto, ressalvadas as hipóteses em que é exigido o recolhimento do imposto de forma especial.

§ 4º Serão consideradas, para a apuração do imposto, os documentos fiscais emitidos durante o período de apuração, juntamente com as Notas Fiscais referentes às operações com as mercadorias e bens.

§ 5º As empresas de telecomunicações, relativamente aos estabelecimentos que não possuam inscrição própria, cumprirão todas as obrigações tributárias não excepcionadas, devendo, no tocante à declaração de dados informativos necessários à apuração dos índices de participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, observar o estabelecido na legislação específica.

§ 6º Ficam as empresas de telecomunicações autorizadas a emitir Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações - NFST, modelo 22, e Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - NFSC, modelo 21, por sistema eletrônico de processamento de dados, observado o Convênio ICMS nº 57, de 28 de junho de 1995, em uma única via, com numeração seqüencial e mensal, abrangendo toda a área de operação.

§ 7º A impressão e emissão simultânea dos documentos previstos no parágrafo anterior será feita em papel que contenha dispositivos de segurança previstos no Convênio ICMS nº 58, de 28 de junho de 1995, dispensada a calcografia (talho-doce).

§ 8º As informações constantes nos documentos fiscais referidos no § 6° deverão ser gravadas, concomitantemente com a emissão da primeira via, em meio magnético óptico não regravável, o qual será conservado pelo prazo decadencial, para exibição ao Fisco, inclusive em papel, quando solicitado.

§ 9º A empresa de telecomunicação que prestar serviço em mais de uma unidade federada fica autorizada a imprimir e emitir os documentos fiscais previstos no § 6° , de forma centralizada, desde que:

I - sejam cumpridos todos os requisitos estabelecidos nesta Seção;

II - os dados relativos ao faturamento das prestações e operações realizadas no Estado do Ceará sejam enviados, em meio magnético, até o décimo dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, ao Núcleo de Execução de Administração Tributária - NEXAT, da circunscrição fiscal da prestadora.

§ 10 Em relação a cada posto de serviço, as empresas de telecomunicações poderão:

I - emitir, ao final do dia, em uma única via, documento interno, de tamanho não inferior a 21,0 x 29,5 cm, numerado seqüencialmente de 000.001 a 999.999, reiniciada essa numeração quando atingido o limite, contendo, no mínimo, os seguintes dados, de impressão tipográfica obrigatória os das alíneas "a", "b", "d", "e" e "g":

a) denominação "Resumo Diário de Serviço de Telecomunicação Prestado por Posto de Serviço";

b) número do documento;

c) data da emissão;

d) nome ou razão social e o número de inscrição no CGF da empresa de telecomunicação;

e) nome ou razão social, endereço, CGC e número ou código de controle correspondente ao posto;

f) resumo dos serviços prestados no dia, contendo, no mínimo, discriminação dos serviços e valor cobrado;

g) nome, endereço e números de inscrição estadual e no CGC, do impressor do documento, a data e a quantidade da impressão, o número de ordem do primeiro e último documento impresso e o número da AIDF.

II - manter o documento a que se refere o inciso I deste parágrafo, em poder do posto de serviço.

§ 11 Concedida a autorização prevista no § 10, além das demais exigências, observar-se-á o seguinte:

I - deverão ser indicados, no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, os documentos internos destinados a cada posto;

II - no último dia de cada mês, será emitida a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações - NFST, modelo 22, de subsérie especial, abrangendo todos os documentos internos emitidos no mês, com destaque do ICMS devidol.

§ 12 Serão conservados, para exibição ao Fisco, durante o prazo de 5 (cinco) anos, o documento interno a que se refere o inciso I do § 10 e todos os documentos que serviram de base para a sua emissão.

§ 13 As empresas de telecomunicações ficam obrigadas à adoção e à escrituração dos livros fiscais previstos na legislação do ICMS.

§ 14 O Documento de Declaração de Tráfego e de Prestação de Serviços - DETRAF, instituído pelo Ministério das Comunicações, é adotado como documento de controle relacionado com o ICMS devido pelas operações promovidas por empresas de telecomunicações, devendo ser guardado durante o prazo de 5 (cinco) anos, para exibição ao Fisco.

Art. 801. Na cessão onerosa de meios das redes de telecomunicações a outras empresas de telecomunicações, nos casos em que a cessionária não se constitua usuário final, utilizando tais meios para prestar serviços públicos de telecomunicações a seus próprios usuários, o imposto será devido apenas sobre o preço do serviço cobrado do usuário final. Alterado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

Art. 802. Revogado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

Art. 803. Revogado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

Art. 804. No caso de serviço de telecomunicação prestado mediante ficha, cartão ou assemelhados, por ocasião da entrega, real ou simbólica, a terceiro para fornecimento a usuário, a empresa de telecomunicação emitirá a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações - NFST, modelo 22, com destaque do valor do imposto devido, calculado com base no valor tarifário vigente nessa data. Revogado pelo Decreto n° 25.714/1999 (DOE de 02.02.2000), efeitos a partir de 01.01.2000 Redação Anterior

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, à remessa a estabelecimento da mesma empresa de telecomunicação localizado na mesma unidade federada, para fornecimento ao usuário do serviço.

PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Emp. Brasileira de Telecomuncações S.A. - Rio de Janeiro - Longa Distância

Telecomunicações do Ceará S.A. - TELECEARÁ - Fortaleza-CE - CE

TELECEARÁ Celular S.A. - Fortaleza-CE - CE

BSE S.A. - São Paulo-SP - PE, AL, PB, CE, RJ e PI

Vésper S.A. - Rio de Janeiro-RJ - RJ, MG, ES, SE, AL, BA, PE, CE, PB, RJ, PI, MA, PA, AM, AP e RO.

Intelig Telecomunicações Ltda - Rio de Janeiro-RJ - Longa Distância

Seção XL
Do Regime Especial de Recolhimento

Art. 805. Será enquadrado no Regime Especial de Recolhimento do ICMS de que trata esta Seção, o contribuinte que:

I - Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

II - prestar serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros, de natureza complementar, obedecendo aos termos, condições e prazos estabelecidos em ato normativo do Secretário da Fazenda, que celebre Regime Especial de Tributação, observadas as seguintes condicionantes: Alterado pelo Decreto n° 32.487/2018 (DOE de 08.01.2018), efeitos a partir de 08.01.2018 Redação Anterior

a) os serviços sejam prestados por meio de cooperativas enquadradas na CNAE-Fiscal n° 4922-1/01 (transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, exceto em região metropolitana);

b) os veículos utilizados nas prestações de serviço de transporte enquadrem-se como micro-ônibus, vans e topics;

c) trate-se de prestação de serviço de transporte que permita a mensuração por quilometragem rodada, sob os tipos radial e regional, conforme disposto em ato normativo do Secretário da Fazenda;

d) o recolhimento do ICMS devido ocorra mensalmente, por unidade de veículo utilizado, observado o enquadramento na alínea “c” deste inciso;

e) submissão do contribuinte à fiscalização conjunta da Secretaria da Fazenda e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) e Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), conforme ato normativo.

III - o contribuinte enquadrado na sistemática de tributação de que trata o Decreto n° 27.411, de 30 de março de 2004. Acrescentado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 31.861/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 30.12.2015 Redação Anterior

§ 5° Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

Art. 806. Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

Art. 807. Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

Art. 808. Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

Art. 809. Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

Art. 810. O contribuinte enquadrado no Regime Especial de que trata esta Seção estará também sujeito, além do recolhimento previsto no artigo anterior, ao pagamento do ICMS:

I - a que estiver obrigado em decorrência da realização de operação sujeita aos regimes de antecipação ou substituição tributária;

II - incidente sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior;

III - relativo ao diferencial de alíquotas, quando da entrada de mercadoria ou bem oriundos de outra unidade da Federação, destinados ao consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento.

Art. 811. Sem prejuízo de outras obrigações acessórias previstas na legislação, o contribuinte sujeito ao Regime Especial de Recolhimento estará obrigado:

I - à emissão de documento fiscal; Alterado pelo Decreto n° 26.094/2000 (DOE de 27.12.2000), efeitos a partir de 27.12.2000 Redação Anterior

II - Revogado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

III - à escrituração do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências;

IV - à entrega do inventário, na forma e nos prazos da legislação; Alterado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019 Redação Anterior

V - à guarda, em ordem cronológica, de documentos fiscais e outros relativos aos atos negociais que praticar ou em que intervier, para apresentação ao Fisco quando solicitado.

VI - à entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD). Acrescentado pelo Decreto n° 33.334/2019 (DOE de 07.11.2019), efeitos a partir de 01.08.2019

Parágrafo único. O contribuinte do ICMS enquadrado no regime especial de recolhimento, quando praticar operação de circulação de mercadorias, deverão emitir nota fiscal sem destaque do ICMS, salvo disposição em contrário da legislação. Acrescentado pelo Decreto n° 27.952/2005 (DOE de 14.10.2005), efeitos a partir de 14.10.2005

Seção XLI
Das Operações e Prestações Relativas à Coleta, Armazenagem e Remessa de Resíduos de Produtos Eletrônicos e seus Componentes

Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

Art. 811-A. Fica dispensada a emissão de documento fiscal na operação e prestação de serviço de transporte, realizadas neste Estado, quando da coleta e armazenagem de resíduos de produtos eletrônicos, seus componentes e caixas coletoras utilizadas para armazenagem destes materiais descartados, pela operadora logística, desde que seja para posterior remessa à indústria de reciclagem. Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

§ 1° O material coletado será acompanhado de uma declaração de carregamento e transporte, documento sem valor fiscal, emitida pela operadora logística, contendo, no mínimo, as seguintes informações: Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

I - o número de rastreabilidade da solicitação de coleta; Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

II - os dados do remetente, destinatário e da transportadora; Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

III - a descrição do material. Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

§ 2° A operadora logística deve manter à disposição do Fisco a relação de controle e movimentação de materiais coletados, de forma que fique demonstrada a quantidade coletada e encaminhada aos destinatários. Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

§ 3° Quando da operação interna ou interestadual de remessa pela operadora logística à indústria de reciclagem, esta deve emitir nota fiscal de entrada, com o fim de acompanhar o transporte dos produtos de que tratam o caput deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

§ 4° Quando da prestação de serviço de transporte interna ou interestadual à indústria de reciclagem, a operadora logística deve emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), a fim de acobertar a respectiva prestação. Acrescentado pelo Decreto n° 34.092/2021 (DOE de 04.06.2021), efeitos a partir de 04.06.2021

Anterior Próximo